

Code Ausschreibung

1002500256 - Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: s. Portal

Einheitscode CUP: B59B23000630005

Entscheid zur Einleitung des Vergabeverfahrens:
Nr. **1002500256** vom 19.11.2025

**AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN
OFFENES VERFAHREN
ÜBER EU-SCHWELLE
FÜR DIE LIEFERUNG
AUSTAUSCH VON KÜHL- UND
STROMVERSORGUNGSKOMPONENTEN
IM RECHENZENTRUM**

**AUSWAHL DES ANGEBOTS NACH DEM KRITERIUM
DES WIRTSCHAFTLICH GÜNSTIGSTEN AN-
GEBOTS
AUF DER GRUNDLAGE**

DER QUALITÄT UND DES PREISES

**ELEKTRONISCHES
AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN**

Codice gara

1002500256 - Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: v. portale

Codice CUP: B59B23000630005

Determina a contrarre n. **1002500256** dd.
19.11.2025

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
SOPRA SOGLIA EUROPEA
PER LA FORNITURA
SOSTITUZIONE COMPONENTI
DI RAFFREDDAMENTO E
ALIMENTAZIONE DEL DATA CENTER**

**SELEZIONE DELL'OFFERTA
SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

AL PREZZO E QUALITÀ

**PROCEDURA DI GARA
TELEMATICA**

Bemerkung zum Sprachgebrauch

In Anbetracht der hohen Komplexität sowohl inhaltlicher als auch terminologischer Natur des Vergaberechts wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit nur die männliche Form angewandt. Die männliche Form soll in jedem Falle Männer und Frauen gleichermaßen bezeichnen.

Premessa per l'uso linguistico

In considerazione dell'elevata complessità, sia in termini di contenuto che di terminologia, del diritto degli appalti pubblici, per ragioni di semplicità e comprensibilità è stata utilizzata solo la forma maschile. La forma maschile ha pertanto valore generico e riguarda in ogni caso persone di entrambi i sessi.

Abkürzungen

Deutsch

GA	Gesetzesanzeiger der Republik Italien
PEC	Zertifizierte elektronische Post
GvD	Gesetzesvertretendes Dekret
LG	Landesgesetz
MD	Ministerialdekret
EPV	Einzigster Projektverantwortlicher Verantwortlicher für die Vertragsausführung
CPV	Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge
MUK	Mindestumweltkriterien
ANAC	Nationale Antikorruptionsbehörde
DPR	Dekret des Präsidenten der Republik
EWIV	Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung
BG	Bietergemeinschaft
EEE	Einheitliche europäische Eigenerklärung
GD	Gesetzesdekret
BLR	Beschluss der Landesregierung
HK	Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer
G	Gesetz
DURC	Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage
eIDAS	Verordnung (EU) über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
CNIPA	Nationales IT-Zentrum für die öffentliche Verwaltung, heute:
AgID	Italiens E-Government-Agentur
NUTS	Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik
DPMR	Dekret des Präsidenten des Ministerrates
Consip	Zentrale Beschaffungsstelle der öffentlichen Verwaltung

Abbreviazioni

Italiano

G.U.	Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
PEC	Posta elettronica certificata
d.lgs	Decreto legislativo
l.p.	Legge provinciale
d.m.	Decreto ministeriale
RUP	Responsabile unico progetto
DEC	Direttore dell'esecuzione del contratto
CPV	Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CAM	Criteri minimi ambientali
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
d.p.r.	Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE	Gruppo europeo di interesse economico
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese
DGUE	Documento di gara unico europeo
d.l.	Decreto legge
d.g.p.	Deliberazione della Giunta Provinciale
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
l.	Legge (statale)
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
eIDAS	Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
CNIPA	Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, oggi:
AgID	Agenzia per l'Italia digitale
NUTS	nomenclatura delle unità territoriali statistiche
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
Consip	Centrale acquisti della pubblica amministrazione

TEIL I

EINREICHUNG DER ANGEBOTE UND ZULASSUNG ZUR AUSSCHREIBUNG

1. ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 Vorinformationen

Südtiroler Informatik AG, mit Sitz in Bozen (BZ), Siemensstraße Nr. 9 schreibt gemäß Art. 71 GvD Nr. 36/2023 und Art. 33 LG Nr. 16/2015 ein offenes Verfahren für die Vergabe von Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum aus.

Die Vergabe wird durch GvD Nr. 36/2023, Art. 6 LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015 sowie durch die Bestimmungen gemäß vorliegenden Ausschreibungsbedingungen geregelt.

Die Ausschreibungsunterlagen, die in unabänderbarem elektronischem Format unter www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it verfügbar sind, bestehen aus:

- Ausschreibungsbekanntmachung,
- die vorliegenden Ausschreibungsbedingungen,
- technisches Leistungsverzeichnis mit jeweiligen Anlagen;
- Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer;
- Anlage A1, A1-bis,
- Vordruck für die Erklärungen des Hilfsunternehmens gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 (Anlage A1-ter),
- Kostenschätzung mit Bestimmung der Kosten für Arbeitskräfte;
- wirtschaftliches Angebot (Anlage C): dieses Dokument wird vom System generiert,
- Anlage „Erklärung der Arbeitskräfte und der internen Betriebskosten“ (Anlage C2);
- Vordruck zum spezifischen wirtschaftlichen Angebot (Anlage C1),
- Dokument gemäß Art. 26 Abs. 3 und 3/ter GvD Nr. 81/2008 (Dokument zur Bewertung der Risiken durch Interferenzen), worin die Kosten zu deren Beseitigung angegeben sind, samt Anlagen;
- Richtlinien zur Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote,
- Bewertungskriterien;
- Übersichtstabelle Teilnahmeerklärungen;
- Vertragsentwurf.

PARTE I

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AMMISSIONE ALLA GARA

1. INDICAZIONI GENERALI

1.1 Informazioni preliminari

Informatica Alto Adige Spa, con sede in Bolzano (BZ), via Siemens 29, indice, ai sensi dell'art. 71 d.lgs 36/2023 e dell'art. 33 l.p. 16/2015 una procedura aperta per l'affidamento della sostituzione di componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center.

L'appalto è disciplinato dal d.lgs 36/2023, dall'art. 6 della l.p. 17/1993, dalla l.p. 16/2015 e dalle disposizioni di cui al presente disciplinare.

La documentazione di gara, disponibile in formato elettronico immutabile e consultabile all'indirizzo internet: www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it, costituita da:

- il Bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- Allegato A1, A1-bis;
- il modello relativo alle dichiarazioni dell'ausiliaria ex art. 104 d.lgs. 36/2023 (Allegato A1-ter);
- la stima dei costi con individuazione costi della manodopera;
- l'Offerta economica (Allegato C) - documento generato dal sistema;
- Allegato "Dichiarazione costi della manodopera e oneri interni aziendali" (Allegato C2);
- il modulo specifico di Offerta economica (Allegato C1);
- il documento di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del d.lgs 81/2008 (Documento di valutazione dei rischi da interferenza), con indicazione dell'ammontare degli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza e allegati;
- i Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse;
- i Criteri di valutazione;
- la Tabella dichiarazioni di partecipazione;
- lo schema di contratto.

Der einzige Projektverantwortliche (EPV) ist Roberto Fabbri.

Verantwortlicher für die Vertragsausführung ist Alioscia Cavini.

Die Vorgaben dieser Ausschreibungsbedingungen haben gegenüber allen ggf. gegensätzlichen Angaben in den restlichen Ausschreibungsunterlagen Vorrang.

1.2 Auftragsgegenstand, -betrag und -dauer

1.2.1 Auftragsgegenstand

Die vorliegenden Ausschreibungsbedingungen haben folgende Lieferung zum Gegenstand: Austausch von Kühl- und Stromversorgungscomponenten im Rechenzentrum.

CPV: 42500000-1 Kühl- und Lüftungsanlagen

Die Begründung für die Entscheidung, keine Unterteilung in Lose vorzunehmen geht aus dem Vergabevermerk gemäß Art. 28 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 oder in den Auftragsunterlagen oder im Entscheid zum Vertragsabschluss hervor.

1.2.2 Vertragsdauer

Vertragsdauer: 8 Monate ab dem im Protokoll über den Beginn der Vertragsausführung angegebenen Datum.

Für die Einzelheiten wird auf den Vertragsentwurf /die technischen Vertragsbedingungen verwiesen.

1.2.3 Vergabebetrag

Der Ausschreibungsbetrag für beläuft sich auf 980.000,00 Euro (ohne MwSt. und andere gesetzlich vorgeschriebene Steuern

Arbeitskosten: 7.137,60 €

Gemäß Artikel 11, Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 sind der NAKV für die Beschäftigten der Metallverarbeitungs- und Anlageninstallationsbetriebe (C011) in Bezug auf die überwiegende Leistung anwendbar.

Änderung bis zur Höhe von einem Fünftel des Vertragsbetrags

Gemäß Artikel 120 Absatz 9 des GvD 36/2023, im

Il responsabile unico del progetto (RUP) è il dott. Roberto Fabbri.

Direttore di esecuzione è Alioscia Cavini.

Le prescrizioni del presente disciplinare prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti nella restante documentazione di gara.

1.2 Oggetto, ammontare e durata dell'appalto

1.2.1 Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare ha per oggetto la seguente fornitura: Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center.

CPV: 42500000-1 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

La motivazione della mancata suddivisione in lotti è rinvenibile nella relazione unica ai sensi dell'art. 28 comma 2 l.p. 16/2015 oppure nei documenti di gara o nella decisione di contrarre.

1.2.2 Durata del contratto

Durata del contratto: 8 mesi dalla data riportata nel verbale avvio dell'esecuzione del contratto.

Per i dettagli si rinvia allo schema di contratto/capitolato tecnico.

1.2.3 Ammontare dell'affidamento

L'importo a base di gara è pari a euro 980.000,00 (al netto d'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,

Costo della manodopera: 7.137,60 €

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs n. 36/2023 sono applicabili il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) relativo alla prestazione prevalente.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.lgs.

Falle einer erforderlichen Erhöhung oder Verringerung der Leistungen in der Ausführung bis zur Höhe von einem Fünftel des Vertragsbetrags, führt der Auftragnehmer die Leistungen zu den ursprünglich vereinbarten Bedingungen aus. In diesem Fall kann der Auftragnehmer nicht das Recht geltend machen, den Vertrag aufzuheben.

Die Vergabe steht mit dem aus dem EU-Fonds finanzierten Projekt/Programm EFRE 2021-2027 in Zusammenhang.

Die Vergabe wird durch Haushaltsmitteln finanziert.

Es gilt die Regelung für die Leistungen, die den spezifischen Verpflichtungen unterliegen, die Umwelt nicht erheblich zu schädigen sog. „Do No Significant HARM“ (DNSH) im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/85 und in Umsetzung der „Anwendungsleitlinie für die Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Umweltschäden (sog. DNSH)“, die dem Rundschreiben des MEF-RGS vom 13. Oktober 2022, Nr. 33 beigelegt ist.

1.2.3.1 Sozialklausel

Gemäß Art. 57, Absatz 2-bis und Art. 1, Absatz 1 des Anhang II.3 muss der Auftragnehmer mit mehr als 50 Mitarbeitern bei der Einreichung des Teilnahmeantrags oder des Angebots, bei Strafe des Ausschlusses, eine Kopie des letzten Berichts vorlegen, mit einer Bestätigung seiner Übereinstimmung mit dem den Betriebsgewerkschaftsvertretungen und der/dem örtlich zuständigen Gleichstellungsgrätin/-rat übermittelten Bericht (siehe Abschnitt zu den Anforderungen an die Verwaltungsdokumentation in den Ausschreibungsbedingungen).

Gemäß Art. 57, Abs. 2-bis e und Art. 1, Abs. 2 und 3 des Anhang II.3, GvD 36/2023, ist der Auftragnehmer, welcher nicht den im Absatz 1, genannten Auftragnehmern (mit über 50 Mitarbeitern) entspricht, und gleich oder mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet, der auftraggebenden Verwaltung innerhalb von 6 (sechs) Monaten ab Vertragsabschluss einen Bericht zum Geschlechterverhältnis der männlichen und weiblichen Beschäftigten in den einzelnen Berufen, bei Neueinstellungen, der Ausbildung, der beruflichen Beförderung, der Berufsebene, dem Wechsel der Laufbahngruppe oder der Qualifikation, sonstiger Mobilitätsphänomene, der Lohnausgleichskasse, den

36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore esegue le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appalto è connesso al progetto e/o programma **FESR 2021-2027** finanziato dai fondi comunitari.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Si applica il Regime per le prestazioni soggette agli obblighi specifici del non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali cd “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85 e in attuazione della “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” allegata alla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.

1.2.3.1 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis e art. 1, comma 1 dell'allegato II.3 l'appaltatore con oltre 50 dipendenti deve presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità competente per territorio (vedere sezione relativa alle richieste di documentazione amministrativa del disciplinare di gara).

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis e art. 1, comma 2 e 3 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023 l'appaltatore, diverso da quelli indicati al comma 1 (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

Entlassungen, der Frühpensionierungen und der Pensionierungen und des tatsächlichen Arbeitsentgelts und die Bescheinigung gemäß Artikel 17 des Gesetzes Nr. 68/1999 sowie einen Bericht über die Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Verpflichtungen und etwaige Sanktionen und Maßnahmen, die in den drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen ihn verhängt wurden, zu übergeben.

Der im ersten Satz genannte Bericht wird den betrieblichen Gewerkschaftsvertretern sowie der/dem örtlich zuständigen Gleichstellungsgrätin/-rat übermittelt.

Im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen gemäß Art. 1 Absätze 2 und 3 des Anhangs II.3 GvD Nr. 36/2023, verhängt der Auftraggeber eine Strafe wie im technischen Verzeichnis vorgegeben.

Der Verstoß gegen die Verpflichtung nach Artikel Art. 1, Abs. 2 des Anhang II.3, GvD 36/2023 führt auch dazu, dass der Wirtschaftsteilnehmer, allein oder in Form einer Bietergemeinschaft, für einen Zeitraum von 12 Monaten an weiteren Vergabeverfahren nicht teilnehmen kann.

Gemäß Art. 47 Absatz 4/ Art. 1, Absatz 7 der Anlage II.3, GvD. 36/2023 hat der Zuschlagsempfänger **die Pflicht, einen Anteil von mindestens 30% der** zur Ausführung des Vertrages oder zur Durchführung von Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Vertrag notwendigen **Anstellungen** der Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen vorzubehalten.

Weitere Informationen finden Sie das technischen Leistungsverzeichnis.

► Die Nichterklärung der Verpflichtung, im Falle des Zuschlags die Beschäftigung eines Anteils von Jugendlichen und Frauen zu gewährleisten, stellt einen Ausschlussgrund dar.

1.2.4 Zuschlagskriterium des Vergabeverfahrens

Das Angebot wird nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Grundlage des Preises und der Qualität gemäß Art. 33 LG Nr. 16/2015 und, soweit mit diesem vereinbar, gemäß Art. 108 GvD Nr 36/2023 ausgewählt, u.zw. durch

- ☐ prozentuellen Abschlag auf den Ausschreibungsbetrag,
- ☐ prozentuellen Abschlag auf das der Ausschreibung

effektivem corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità competente per territorio.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione committente applica la penale di cui al capitolato tecnico.

La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023, determina, altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4/ art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario ha **l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

Per ulteriori dettagli vedere il capitolato tecnico.

► È causa di esclusione l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile

1.2.4 Criterio di aggiudicazione della procedura

L'offerta è selezionata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità ai sensi dell'art. 33 l.p. 16/2015 e dell'art. 108 d.lgs.36/2023, in quanto compatibile, e secondo il metodo

- ☐ del ribasso percentuale sul prezzo totale
- ☐ del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto

zugrunde gelegte Preisverzeichnis,
☒ nach Einheitspreisen

Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird auf der Grundlage folgender Bewertungskriterien ermittelt:

Qualität	70/100 Punkte
Preis	30/100 Punkte

1.2.5 Unterauftrag

Gegenstand dieses Vertrags ist eine Lieferung mit Installation.

Unbeschadet der Tatsache, dass nicht die gesamte Ausführung des Auftrags an Dritte übertragen werden kann, können alle Leistungen, die nicht die Leistung der Lieferung als einfachen Verkauf einschließen, an Unterauftragnehmer vergeben werden.

Ist in den Unterlagen eines zur Ausschreibung zugelassenen Unternehmens evtl. eine Erklärung zur Vergabe eines Unterauftrags enthalten, ist diese nicht als implizite Ermächtigung zur Untervergabe zu verstehen.

Der Wirtschaftsteilnehmer muss gemäß Art. 119, Absatz 4 GvD Nr. 36/2023 bei Angebotsabgabe die Teile der Leistung angeben, die er untervergeben will. In Ermangelung dieser Angaben ist eine Untervergabe nicht zulässig.

Die Verträge zum Unterauftrag werden zu mindestens 20 Prozent der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden können, mit kleinen und mittleren Unternehmen abgeschlossen, wie in Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe o) des Anhangs I.1 definiert.

Die Wirtschaftsteilnehmer können in ihrem Angebot (Anlage A1) eine andere Schwelle für die Vergabe der Leistungen an kleine und mittlere Unternehmen in Unterauftrag angeben, wenn dies im Zusammenhang mit dem Gegenstand oder den Merkmalen der Leistungen oder dem Zielmarkt erforderlich ist.

Die folgenden Leistungen können untervergeben werden, dürfen jedoch ihrerseits nicht Gegenstand einer weiteren Untervergabe sein:
alle untervergebbaren Leistungen.

Dies geschieht aus dem Erfordernis heraus, die Kontrolle der Arbeitsstätten zu verstärken, einen besseren Schutz der Arbeitsbedingungen sowie der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu

a base di gara

☒ dell'offerta secondo prezzi unitari

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Qualità	70 / 100 punti
Prezzo	30 / 100 punti

1.2.5 Subappalto

Oggetto del presente contratto è una fornitura con posa in opera.

Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione dell'intero contratto di appalto, sono subappaltabili tutte le prestazioni che non comprendono la prestazione fornitura intesa come semplice vendita.

L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nella documentazione di un'impresa ammessa alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.119. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà ammesso.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'appaltatore affiderà in subappalto, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (Allegato A1) una diversa misura delle prestazioni che affiderà in subappalto alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: tutte le prestazioni subappaltabili

Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di

gewährleisten und das Risiko mafiöser Infiltrationen zu verhindern.

1.2.6 Übergabe des liefergegenständlichen Gutes / Ort der Durchführung der Dienstleistung

Die Dienstleistung muss in Bozen ausgeführt werden.
NUTS-Code: ITH10

1.2.7 Obligatorischer Lokalaugenschein mit Begleitung

► Bei sonstigem Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren ist ein obligatorischer Lokalaugenschein mit Begleitung vorgesehen.

Der Lokalaugenschein wird entweder durch persönlichen Besuch der zu besichtigten Bereiche oder aus der Ferne durchgeführt.

Für die Durchführung des vorgeschriebenen Lokalaugenscheins müssen die Teilnehmer aus organisatorischen Gründen spätestens 20 Tage vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe einen Antrag auf Durchführung des Lokalaugenscheins an die PEC supply@pec.sia.g.it der Vergabestelle übermitteln und darin Vor- und Nachnamen sowie meldeamtliche Daten der Personen, die mit der Durchführung des Lokalaugenscheins betraut werden, angeben. Der Antrag muss die Adresse/ PEC enthalten, an die die Einladung zu adressieren ist.

Der Lokalaugenschein erfolgt nur an den von der auftraggebenden Körperschaft/der Vergabestelle festgesetzten Tagen. Datum und Ort des Lokalaugenscheins werden mindestens (2) zwei Tage im Voraus mitgeteilt. Bei Durchführung des Lokalaugenscheins muss jede beauftragte Person ein von der auftraggebenden Körperschaft/Vergabestelle erstelltes Dokument zur Bestätigung des durchgeführten Lokalaugenscheins und der Entgegennahme der entsprechenden Vorgangsbescheinigung unterschreiben.

Der Lokalaugenschein kann von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen oder technischen Leiter des Teilnehmers oder von einer anderen, schriftlich bevollmächtigten Person durchgeführt werden, wobei die **Vollmacht** der Person ausgehändigt werden muss, die für die Begleitung beim Lokalaugenschein zuständig ist.

Die mit der Durchführung des Lokalaugenscheins beauftragte Person kann nicht von mehreren Teilnehmern beauftragt werden.

infiltrazioni mafiose.

1.2.6 Consegna del bene oggetto di fornitura / luogo di esecuzione del servizio

Il servizio deve essere eseguito in Bolzano.
Codice NUTS: ITH10

1.2.7 Sopralluogo obbligatorio assistito

► È previsto un sopralluogo obbligatorio assistito, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, per questioni organizzative, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, al più tardi 20 giorni prima della scadenza del termine per la consegna delle offerte, all'indirizzo posta elettronica certificata supply@pec.sia.g.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo / posta elettronica certificata, cui indirizzare l'invito.

Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'ente committente/dalla stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno (2) due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'ente committente/dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di **delega scritta** da consegnarsi alla persona addetta all'accompagnamento al sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La persona addetta all'accompagnamento rilascia

Die für die Begleitung zuständige Person stellt eine Kopie der Bestätigung des durchgeführten Lokalaugenscheins aus.

Bei Teilnahme in Form bereits **gebildeter** Bietergemeinschaften, gewöhnlicher Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerke muss der Lokalaugenschein wenigstens von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen/technischen Leiter eines Mitglieds der BG, des Unternehmensnetzwerks oder des Konsortiums **ohne Vollmacht** durchgeführt werden oder von einer anderen Person, die jedoch **mit Vollmacht des federführenden Unternehmens/des Gruppenbeauftragten** ausgestattet sein muss.

Bei Teilnahme in Form **noch zu bildender** Bietergemeinschaften, gewöhnlicher Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerke muss der Lokalaugenschein wenigstens von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen/technischen Leiter des **federführenden Unternehmens** oder von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen /technischen Leiter **eines anderen Wirtschaftsteilnehmers der BG, des Unternehmensnetzwerks oder des Konsortiums** durchgeführt werden oder von einer anderen Person, die jedoch **mit Vollmacht des federführenden Unternehmens/ Gruppenbeauftragten** ausgestattet sein muss.

Im Falle eines Konsortiums gemäß Art. 65 Abs. 2 Buchst. b), c) e d) GvD 36/2023 muss der Lokalaugenschein vom gesetzlichen Vertreter/ Prokuristen/technischen Leiter oder von einer anderen Person durchgeführt werden, die mit Vollmacht **des Konsortiums oder** mit Vollmacht **wenigstens eines, als ausführend angegebenen Konsortiumsmitglied** ausgestattet sein muss.

► Die nicht erfolgte oder nicht in Einhaltung obiger Modalitäten erfolgte Durchführung des Lokalaugenscheins ist ein Ausschlussgrund.

1.3 Informationen und Mitteilungen

Allgemeine Informationen und Mitteilungen an die Teilnehmer werden unter „Mitteilungen der Vergabestelle“ im Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it veröffentlicht.

Die Mitteilungen werden über das Portal an die angegebenen E-Mail-Adressen weitergeleitet. Die Teilnehmer müssen auf jeden Fall regelmäßig überprüfen, ob solche Mitteilungen im Portal veröffentlicht wurden.

copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, già **costituiti**, il sopralluogo va effettuato almeno da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati **senza delega**, oppure da un soggetto diverso da quelli appena citati ma **munito della delega** dell'impresa **mandataria/capofila**.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, **non costituiti**, il sopralluogo va effettuato almeno da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della **mandataria** oppure da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico **di uno degli altri operatori economici raggruppati o aggregati in rete o consorziati**, oppure da un soggetto diverso da quelli appena citati, purché il medesimo soggetto sia **munito di delega dall'impresa mandataria/capofila**.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) d.lgs 36/2023, il sopralluogo va effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto diverso munito di delega conferita **dal consorzio oppure** dai medesimi soggetti di **almeno un operatore economico consorziato indicato come esecutore**.

► È causa di esclusione la mancata effettuazione del sopralluogo ovvero l'effettuazione del sopralluogo non secondo le modalità sopra indicate.

1.3 Informazioni e comunicazioni

Informazioni e comunicazioni a carattere generale ai concorrenti saranno pubblicate nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" del portale www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

Le comunicazioni di cui sopra vengono trasmesse agli indirizzi e-mail indicati tramite portale. È comunque onere del partecipante verificare con costanza la presenza di comunicazioni presenti a portale.

Angesichts der Tatsache, dass bei telematischen Verfahren nicht nur die Nachverfolgung aller Phasen, sondern auch die Unversehrtheit der elektronischen Umschläge, welche die Angebote enthalten, und die Integrität jedes vorgelegten Dokumentes garantiert ist, besteht keine Pflicht, die Öffnung der Angebote in einer öffentlich zugänglichen Sitzung vorzunehmen (Art. 21 LG 3/2020 wie mit LG 1/2022 abgeändert).

1.3.1 Informationen und Mitteilungen gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023

Für Mitteilungen gemäß Art. 90 GvD 36/2023 ~~76~~ müssen die Teilnehmer bei der Angebotsabgabe (Verwaltungsunterlagen) ihre PEC und Teilnehmer mit Sitz in anderen EU-Ländern die E-Mail-Adresse angeben, die für die Mitteilungen gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023 verwendet werden sollen.

Bei BG, EWIV, Zusammenschluss von Unternehmen in Netzwerken oder gewöhnlichen Konsortien, wenn diese auch noch nicht formell gebildet sein sollten, gilt die dem jeweiligen federführenden Unternehmen zugesandte Mitteilung als allen zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern gültig zugesandt. Für Konsortien gemäß Art. 65 Buchst. b) c) und d) gilt die dem Konsortium zugesandte Mitteilung als allen Konsortiumsmitgliedern gültig zugesandt.

Im Falle von Nutzung der Kapazitäten Dritter gilt die dem Bieter zugesandte Mitteilung als allen Hilfssubjekten gültig zugesandt.

1.4 Ergänzende Informationen und Erläuterungen

Etwaige ergänzende Informationen und Erläuterungen zum Ausschreibungsgegenstand, zur Ausschreibungsteilnahme bzw. zu den beizubringenden Unterlagen können von den Teilnehmern ausschließlich über die Funktion „Erklärungsanfrage“ unter „Mitteilungen“ (Login/Ausschreibungsdetail/Mitteilungen/Erklärungsanfrage) im Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it angefordert werden.

Berücksichtigt werden ausschließlich in italienischer oder deutscher Sprache abgefasste Anfragen, die vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe im Portal hochgeladen wurden.

Es ist möglich, Klarstellungen zu diesem Verfahren durch die Einreichung schriftlicher Anfragen zu erhalten, die mindestens 10 Tage vor Ablauf der Frist zur

Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta aperta alla presenza del pubblico (art. 21 l.p. 3/2020 come modificata dalla LP 1/2022).

1.3.1 Informazioni e comunicazioni ex art. 90 d.lgs 36/2023

Per le finalità di cui all'art. 90 d.lgs 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta (documentazione amministrativa), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 d.lgs 36/2023

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b) c) e d); la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.4 Informazioni complementari e chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione alla gara, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere richiesti dai concorrenti esclusivamente attraverso la funzionalità "Richiedi chiarimento" nell'area "comunicazioni" (login / dettaglio di gara / comunicazioni / invia richiesta chiarimenti) sul portale www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana o tedesca, inserite nel sistema entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza

Angebotsabgabe eingereicht werden müssen.

Gemäß Art. 88 GvD 36/werden die Antworten auf sämtliche zeitgerecht angeforderte Anfragen in elektronischer Form spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe erteilt.

Die Antworten auf weitere Anfragen kurz vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe werden im Rahmen des Möglichen und des für die Vergabestelle organisatorisch Durchführbaren erteilt.

Es sind keine telefonischen Erläuterungen zugelassen.

Erläuterungsanfragen allgemeiner Art und etwaige Richtigstellungen zu den Ausschreibungsunterlagen werden dem Fragesteller über das Portal (www.ausschreibungen-suedtirol.it/www.banditoaladige.it) zugesandt und auf dem Portal veröffentlicht.

Die Teilnehmer müssen regelmäßig überprüfen, ob derartige Mitteilungen im Portal veröffentlicht wurden. Die Mitteilungen werden zudem an die angegebenen E-Mail-Adressen gesandt.

Die Teilnehmer verpflichten sich, etwaige Änderungen ihrer E-Mail-Adresse mitzuteilen. Mangels Mitteilung haften die Vergabestelle und der Systemadministrator nicht für die nicht erfolgte Mitteilung.

1.5 IT-Anforderungen

Die Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren steht nach erfolgter Identifizierung allen Wirtschaftsteilnehmern offen, die folgende IT-Anforderungen erfüllen und über die angemessene Ausrüstung verfügen:

Die Teilnehmer, die noch keine Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) haben, müssen sich Online über „Registrierung im Adressenverzeichnis“ im Portal anmelden. Die Registrierung ist kostenlos. Der Benutzername und das Passwort, die bei der Registrierung verwendet werden, braucht es für die Teilnahme an den Ausschreibungsverfahren über das Portal.

Eine detaillierte Anleitung zur Registrierung steht auf der Internetseite im Bereich Registrierung zur Verfügung oder kann über das Call-Center angefordert werden (werktags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr

del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 88 d.lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle ulteriori richieste presentate con l'approssimarsi del termine di scadenza delle offerte verranno fornite per quanto possibile e funzionalmente alle ragioni organizzative della stazione appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimento a carattere generale e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno inviate attraverso lo stesso mezzo (portale internet www.banditoaladige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it) al richiedente, nonché pubblicate sul portale.

È onere del partecipante verificare con costanza la presenza delle suddette comunicazioni presenti sul portale. Le comunicazioni verranno inoltre replicate agli indirizzi e-mail indicati.

Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante e l'Amministratore del sistema non sono responsabili dell'avvenuta mancata comunicazione.

1.5 Requisiti informatici

La partecipazione alla presente procedura di gara in forma telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei seguenti requisiti informatici e dotati della necessaria strumentazione e più precisamente:

Per identificarsi, i partecipanti non ancora in possesso dei codici identificativi (username e password) dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema nella sezione "Registrazione indirizzario". La registrazione è completamente gratuita. La username e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alle procedure di gara indette attraverso il portale.

Istruzioni dettagliate sulle modalità di completamento della procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso (nella sezione dedicata alla procedura di registrazione) o possono

unter der Nummer 800.885122, vom Ausland +39 0472 543532, oder per E-Mail an die Adresse help@sinfotel.bz.it). In den Mitteilungen ist im Betreff stets Folgendes anzuführen: „(Vergabestelle) – (Bezeichnung der Ausschreibung)“; zudem sind die Kontaktdaten deutlich anzugeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass zum besseren Schutz der Datenübermittlung ein SSL-Zertifikat mit 128-bit-Verschlüsselung verlangt wird. Die Browser-Kompatibilität kann eine Aktualisierung der Verschlüsselungsstufe erforderlich machen (z.B. für MS Internet Explorer 6.0: <http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.msp>).

Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in Italien müssen die Dokumente mit gültiger digitaler Unterschrift unterzeichnen, die von einer Stelle zertifiziert ist, die im öffentlichen Verzeichnis der AgID-akkreditierten Zertifizierungsstellen (<http://www.agid.gov.it>) gemäß Art. 29 Abs. 1 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 aufscheint. Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in Italien können bei Fehlen einer digitalen Unterschrift die Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß Art. 3 (12) der eIDAS-Verordnung unterzeichnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die digitale Unterschrift gemäß Art. 1 Abs. 1 Buchst. s) GvD Nr. 82/2005 eine besondere Art von qualifizierter elektronischer Signatur darstellt.

Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in anderen Ländern der EU müssen in Ermangelung der digitalen Unterschrift die Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Art. 3 (12) der eIDAS-Verordnung unterzeichnen.

Der Systembetreiber ist keine AgID-anerkannte Zertifizierungsstelle. Die automatisch vom Portal durchgeführte Überprüfung beim Hochladen der Dokumente befreit die Vergabestelle/den Wirtschaftsteilnehmer somit nicht von der Pflicht, die Gültigkeit der Unterschrift durch Anwendung einer Software im Einklang mit dem Beschluss der CNIPA vom 21. Mai 2009 Nr. 45 zu überprüfen.

Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz außerhalb der EU müssen in Ermangelung der digitalen Unterschrift die Dokumente mit fortgeschrittener elektronischer Signatur gemäß international anerkannten Standards unterzeichnen, wobei aufscheinen muss, dass die Signatur bei Verfahren derselben Art im Herkunftsland anerkannt ist. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen dabei in einem auch unterschrittslosen Dokument die

essere richieste al call center (dalle ore 8.00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, festività escluse al numero 800.885122, numero per l'estero: +39 0472 543532, o all'indirizzo di posta elettronica help@sinfotel.bz.it). Nelle comunicazioni occorrerà specificare sempre come riferimento “(Stazione appaltante) – (Descrizione gara)” indicando con chiarezza i propri recapiti di riferimento.

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128 bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 6.0: <http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.msp>).

Gli operatori economici nazionali dovranno firmare i documenti con firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale AgID (<http://www.agid.gov.it>), come previsto all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In mancanza di una firma digitale gli operatori economici nazionali potranno firmare i documenti con firma elettronica qualificata come definita dall'art. 3 (12) del regolamento eIDAS. Si fa presente che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s del d.lgs 82/2005 la firma digitale è un tipo particolare di firma elettronica qualificata.

In mancanza di una firma digitale, gli operatori economici con sede in UE dovranno firmare i documenti con una firma elettronica qualificata come definita dall'art. 3 (12) del regolamento eIDAS.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID. Pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software conformi alla deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

In mancanza di firma digitale, gli operatori economici aventi sede fuori dall'Unione Europea dovranno firmare i documenti con firma elettronica avanzata secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, purché vi sia evidenza che quella firma sia accettata nel Paese di origine in caso di procedure dello stesso tipo. In tal caso l'operatore economico dovrà fornire, in un documento anche non

Modalitäten darlegen, durch die die Vergabestelle online über die Zertifizierungsstelle die Authentizität der Unterschrift prüfen kann.

Geben die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz außerhalb der EU jedoch die Modalitäten zur Online-Überprüfung über die Authentizitätszertifizierungsstelle nicht an, könnte die Vergabestelle nicht in der Lage sein, die Authentizität der Signatur zu überprüfen - mit folgendem Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers aus dem Ausschreibungsverfahren.

Zur optimalen Nutzung der Funktionen des elektronischen Systems werden die Wirtschaftsteilnehmer aufgefordert, sich möglichst auch ein von den genannten Stellen ausgestelltes Zertifikat zur digitalen Authentifizierung zu besorgen.

Der Account (Benutzername und Passwort), der für den Zugang zum Portal und für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderlich ist, ist streng persönlich: Die Teilnehmer sind verpflichtet, diesen mit größter Sorgfalt zu verwahren, geheim zu halten, nicht zu verbreiten noch an Dritte weiterzugeben und ihn unter ihrer alleinigen Verantwortung gemäß den Grundsätzen der Korrektheit und des guten Glaubens zu verwenden, um das System oder Dritte nicht zu schädigen.

Gültig sind auf jeden Fall nur Angebote, die unter Verwendung der genannten Instrumente eingereicht werden, außer in den Fällen, in denen das elektronische System objektiv und erwiesenermaßen nicht funktionsfähig zur Verfügung steht.

Die elektronische Einreichung der vorgeschriebenen Ausschreibungsunterlagen erfolgt ausschließlich auf Risiko des Teilnehmers. Sollten diese Unterlagen aus irgendwelchen, auch technischen Gründen nicht innerhalb der angegebenen Frist im Portal eingelangt sein, so können sie nicht berücksichtigt werden.

Nur im Falle, dass das Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it nicht oder schlecht funktioniert und deshalb ein korrektes Einreichen der Angebote nicht möglich ist, wird Art. 25, GvD Nr. 36/2023, angewandt.

2. TEILNAHME AN DER AUSSCHREIBUNG

2.1 Identifizierungsmodalitäten im Portal

firmato, le modalità tramite le quali la stazione appaltante potrà verificare tramite una connessione online con l'autorità di certificazione l'autenticità della firma.

Qualora l'operatore economico avente sede fuori dall'Unione Europea non indichi le modalità di verifica tramite una connessione online con l'autorità di certificazione dell'autenticità della firma, la stazione appaltante potrebbe non essere in grado di verificare l'autenticità della sottoscrizione, con conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori economici, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale, rilasciato dagli organismi sopra citati.

L'account (username e password), necessario all'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara, è strettamente personale: i concorrenti sono tenuti a conservarlo con la massima diligenza, a mantenerlo segreto, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi e a utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al sistema e a terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide soltanto le offerte presentate mediante l'utilizzo della strumentazione sopra descritta eccetto che nei casi di comprovata indisponibilità oggettiva di funzionamento del sistema telematico.

L'invio elettronico della documentazione di gara prescritta avviene ad esclusivo rischio del partecipante. Qualora la stessa documentazione non dovesse per un qualsiasi motivo anche di natura tecnica pervenire nel portale entro il termine prescritto, questa non potrà essere presa in considerazione.

Solo in ipotesi di mancato funzionamento o malfunzionamento del portale www.banditaltoadige.it tale da impedire la corretta presentazione delle offerte si applica l'art. 25, d.lgs 36/2023.

2. PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2.1 Modalità di identificazione sul sistema telematico

Zur Identifizierung müssen sich die Teilnehmer Online im Portal registrieren.

Die Registrierung ist vollkommen kostenlos und erfolgt vorzugsweise mit einem digitalen Authentifizierungszertifikat, ansonsten durch Benutzername und Passwort. Das digitale Zertifikat und/oder Benutzername und Passwort, die bei der Registrierung verwendet wurden, braucht es, um an diesem Ausschreibungsverfahren teilzunehmen.

Der Nutzer darf den Zugangsschlüssel (Benutzerkennung), mit dem er von der Vergabestelle identifiziert wird, und das Passwort nicht an Dritte weitergeben.

Eine detaillierte Anleitung zur Registrierung steht auf der Internetseite im Bereich Registrierung zur Verfügung oder kann über das Call-Center angefordert werden (werktags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der kostenlosen Nummer 800.885122, vom Ausland +39 0472 543532, oder per E-Mail an die Adresse help@sinfotel.bz.it).

3. ZUR AUSSCHREIBUNG ZUGELASSENE SUBJEKTE

3.1 Teilnehmer nach Art. 65 GvD Nr. 36/2023

An den Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge können die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 1, Buchstabe I), Anhang I.1 sowie die Wirtschaftsteilnehmer, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, die gemäß den geltenden Gesetzen in ihren jeweiligen Ländern gegründet wurden, teilnehmen.

In die Definition von Wirtschaftsteilnehmern fallen alle Teilnehmer gemäß Artikel 65 des GvD Nr. 36/2023, auch in Form von gebildeter oder noch zu bildender BG oder Konsortium gemäß Art. 67 und 68 GvD Nr. 36/2023, teilnehmen, wenn sie bei Angebotsabgabe die **Anforderungen an die berufliche Eignung** und die **besonderen Anforderungen** gemäß Art. 100 GvD Nr. 36/2023, bzw. gemäß Abschnitt 3.5 der vorliegenden Ausschreibungsbedingungen, sowie die **allgemeinen Anforderungen** gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 erfüllen.

Sämtliche Änderungen betreffend die subjektive Situation des Bieters und des Zuschlagsempfängers sind der Ausschreibungsbehörde zeitgerecht mitzuteilen.

3.1.1 Bietergemeinschaften und Konsortien

Zulässig ist die Teilnahme von Konsortien von Unternehmen unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Art. 67 und Art. 68 GvD Nr. 36/2023.

Die Konsortien gemäß Art. 65 Abs. 2, Buchst. b), c) und d) sind verpflichtet, bei der Angebotsabgabe

Per identifizieren, i concorrenti dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o l'user ID e password, utilizzati in sede di registrazione, sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla stazione appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center (dalle ore 8.00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, festività escluse al numero verde 800.855.122, numero per l'estero: +39 0472 543532, o all'indirizzo di posta elettronica help@sinfotel.bz.it).

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1 Operatori di cui all'art. 65 d.lgs. 36/2023

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici tutti i soggetti di cui all'art. 65 d.lgs. 36/2023, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68 d.lgs. 36/2023 che siano in possesso all'atto della presentazione dell'offerta dei **requisiti di idoneità professionali** e di **ordine speciale** di cui all'articolo 100 del d.lgs 36/2023 rispettivamente di cui al punto 3.5 del presente disciplinare di gara e dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023.

Ogni vicenda soggettiva del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario è tempestivamente comunicata all'Autorità di gara.

3.1.1 Raggruppamenti di imprese e consorzi

È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 67 e 68 d.lgs 36/2023

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali

anzugeben, für welche Mitglieder das Konsortium sie teilnehmen.

Die ständigen Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstabe b) führen die Leistungen entweder mit ihrer eigenen Struktur oder jener der in der Ausschreibung angegebenen Konsortiumsmitglieder aus, ohne dass dies als Unterauftrag gilt, wobei die gesamtschuldnerische Haftung aufrecht bleibt. Die Vergabe der Leistungen durch die in Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b) und c) genannten Subjekte an die eigenen Konsortiumsmitglieder stellt keinen Unterauftrag dar.

Handelt es sich, gemäß Art. 67 Absatz 4 GvD Nr. 36/2023, bei dem ausführenden Konsortiumsmitglied wiederum um ein Konsortium im Sinne von Art. 65 Absatz 2 Buchstabe b) und c) muss es bei der Angebotsabgabe die Mitglieder des Konsortiums angeben, für die es teilnimmt.

Der Teilnehmer, der an der Ausschreibung in einer der nachstehend genannten Formen teilnimmt, wird ausgeschlossen, wenn die Vergabestelle feststellt, dass es bedeutende Anhaltspunkte gibt, die darauf hindeuten, dass die Angebote der Wirtschaftsteilnehmer aufgrund von Vereinbarungen mit anderen am selben Wettbewerb beteiligten Wirtschaftsteilnehmern einer einzigen Entscheidungsstelle zuzurechnen sind:

- Teilnahme an mehreren Bietergemeinschaften oder gewöhnliche Konsortien von Teilnehmern oder Zusammenschlüssen zwischen Wirtschaftsteilnehmern, die dem Netzwerkvertrag beigetreten sind (im der Folge Netzwerkzusammenschluss)
- Teilnahme sowohl an einem Zusammenschluss oder gewöhnlichen Konsortium von Teilnehmern als auch in individueller Form
- Teilnahme sowohl an einem Netzwerkzusammenschluss als auch in individueller Form. Diese Ausschlussklausel gilt nicht für die Mitglieder des Netzwerks die nicht am Zusammenschluss beteiligt sind, die ein Angebot für dieselbe Ausschreibung als einzelnes Unternehmen oder im Zusammenschluss abgeben können.
- Teilnahme eines Konsortiums, das ein ausführenden Konsortiumsmitglied benannt hat, das wiederum in einer beliebigen anderen Form teilnimmt.

Im Falle einer Feststellung des Vorstehenden wird den betroffenen Wirtschaftsteilnehmern mitgeteilt, dass sie innerhalb von 5 Tagen nachweisen können, dass die Umstände keinen Einfluss auf die Ausschreibung

consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 d.lgs 36/2023 qualora l'esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c) indica, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

hatten und nicht geeignet sind, die Fähigkeit zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen zu beeinträchtigen.

Unter Berücksichtigung von Artikel 96 GvD Nr. 36/2023, wenn ein Teilnehmer der Bietergemeinschaft in einer der Situationen gemäß Artikel 94 und 95 des GvD 36/2023 steht oder nicht über eine der Anforderungen gemäß Artikel 100 des GvD 36/2023 verfügt, kann die Bietergemeinschaft nachweisen, dass dieser Teilnehmer ausgeschlossen oder durch einen anderen Teilnehmer mit den erforderlichen Anforderungen ersetzt wurde, wobei die wesentliche Unveränderbarkeit des eingereichten Angebots gewahrt bleibt. Wenn diese Maßnahmen als ausreichend und rechtzeitig ergriffen, angesehen werden, wird die Bietergemeinschaft nicht von dem Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen.

Wenn die Vergabestelle der Ansicht ist, dass die Maßnahmen verspätet oder unzureichend sind, wird der Wirtschaftsteilnehmer mit einer begründeten Entscheidung ausgeschlossen.

Die Überprüfung der Anforderungen erfolgt gemäß Art. 27 LG Nr. 16/2015.

Art. 97, Absatz 1 und 2 gilt auch für gewöhnliche Konsortien.

Es gilt auch für Handwerkerkonsortien sowie für ständige Konsortien, jedoch nur für ausführende Konsortiumsmitglieder und Konsortiumsmitglieder, die die Voraussetzungen erfüllen, auf die sich die Konsortien stützen.

Konsortien gemäß Art. 65 Absatz 2, Buchst. b) c) und d), die allein alle Anforderungen erfüllen, können an der Ausschreibung teilnehmen, wenn sie die Leistung durch eigene Struktur, unabhängig von jener der Konsortiumsmitglieder, ausführen.

Für Konsortien nach Art. 65 Abs. 2 Buchst. b) c) und d) sind die Anforderungen der wirtschaftlich-technischen Leistungsfähigkeit in Art. 67, Absatz 1 und Anhang II.12 geregelt.

Für ständige Konsortien gemäß Art. 65, Absatz 2, Buchst. d) werden die Anforderungen der wirtschaftlich-technischen Leistungsfähigkeiten kumulativ dem Konsortium angerechnet, auch wenn sie von den einzelnen Konsortiumsmitgliedern erfüllt werden.

► Sei es während des Ausschreibungsverfahrens als auch nach dem Zuschlag sind stille Gesellschaften gemäß Art. 68, Absatz 15 verboten.

Fermo restando l'articolo 96 d.lgs 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 d.lgs 36/2023, il raggruppamento può provare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Il controllo dei requisiti avviene in base a quanto disciplinato nell'art. 27, l.p. 16/2015.

L'art 97, comma 1 e 2 si applica anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d), se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla gara eseguendo la prestazione con struttura propria ed indipendente da quella delle consorziate.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati ai sensi dell'art. 67 comma 1 e dall'allegato II.12.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

► Ai sensi dell'art. 68, comma 15 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

3.1.2 Unternehmensnetzwerk

Gemäß Art. 3 Abs. 4/ter GD vom 10. Februar 2009 Nr. 5, umgewandelt mit Änderungen in G. vom 9. April 2009 Nr. 33, ist die Teilnahme von **gebildeten oder zu bildenden** Zusammenschlüssen von Unternehmen durch Netzwerkvertrag zulässig.

Art. 68 wird angewendet, da dies mit der Teilnahme an den Vergabeverfahren für Zusammenschlüsse von Unternehmen, die gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe g) des GvD Nr. 36/2023, dem Netzvertrag angehören, vereinbar ist.

3.2 Verbot von subjektiven Änderungen

Die Änderung von Konsortien und Zusammenschlüssen ist nur innerhalb der vom Art. 97 und Art. 68 Abs. 17 GvD 36/2023 festgelegten Fristen zulässig.

3.3 Ausländische Teilnehmer

Für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen Staaten als Italien ist die Teilnahme gemäß Art. 65 Abs. 1 GvD Nr. 36/2023 zulässig:

Unbeschadet der nachfolgenden Ausführungen ist die Qualifikation zu denselben Bedingungen wie für italienische Unternehmen zulässig, u.zw. für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in den anderen EU-Ländern und in den Unterzeichnerländern des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen laut Anlage 4 des Abkommens zur Errichtung der Welt-handelsorganisation, sowie für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in Ländern, die durch Vorschriften internationalen Rechts oder bilaterale Übereinkommen mit der EU oder Italien die Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren auf Gegenseitigkeitsbasis vorsehen.

Für die Qualifikation reichen die Wirtschaftsteilnehmer die in ihrem Land gesetzlich vorgesehenen Dokumente ein, die geeignet sind, die Erfüllung aller für italienische Wirtschaftsteilnehmer erforderlichen Qualifikations- und Teilnahmeanforderungen nachzuweisen.

Für die Überprüfungen zu den Ausschlussgründen nach Art. 94 und Art. 95 von nicht in Italien niedergelassenen Teilnehmern fordert die Vergabestelle ggf. die notwendigen Nachweisdokumente ein; ferner kann sie die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden beantragen. Die ausländischen Teilnehmer müssen die gleichwertigen Bescheinigungen, Erklärungen und Dokumente gemäß den im Niederlassungsland geltenden Gesetzen oder gemäß Art. 3 DPR Nr.

3.1.2 Reti di imprese

È ammessa la partecipazione delle aggregazioni **costituite o costituendo** tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33.

L'art. 68 trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) d.lgs. 36/2023.

3.2 Divieto di modificazioni soggettive

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile solo nei termini indicati dall'articolo 97 e dall'art. 68 comma 17 d.lgs. 36/2023.

3.3 Concorrenti stranieri

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero ai sensi dell'art. 65, comma 1 d.lgs. 36/2023

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'UE, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 e nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti,

445/2000 einreichen.

Wird vom anderen EU-Land kein Dokument oder keine Bescheinigung ausgestellt, gilt eine eidesstattliche Erklärung als ausreichender Nachweis; ist diese in einem EU-Land nicht vorgesehen, gilt hierfür eine Erklärung des Teilnehmers vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einem Berufsverband, der diese im Ursprungs- oder Herkunftsland entgegennehmen kann.

Verlangt die Verwaltung die berufliche Eignung nach Art. 100, Absatz 1, Buchst. a) kann ein nicht in Italien ansässiger Staatsbürger eines anderen EU-Landes seine Eintragung in einem Berufsverzeichnis oder Handelsregister nach Art. 100, Absatz 1 Buchst. a) ebd. gemäß den dort geltenden Bedingungen gemäß Anhang II.11 GvD Nr. 36/2023 mittels eidesstattlicher Erklärung oder gemäß den im Niederlassungsland geltenden Modalitäten nachweisen.

Wirtschaftsteilnehmer der Mitgliedstaaten, die nicht in den genannten Anlagen vorgesehen sind, bestätigen eigenverantwortlich, dass die eingereichte Bescheinigung aus einem Berufsverzeichnis oder Handelsregister ihres Ansässigkeitslandes ausgestellt wurde.

Müssen die Teilnehmer oder Bieter bei öffentlichen Vergabeverfahren für Dienstleistungen/Lieferungen eine besondere Ermächtigung haben oder einer besonderen Organisation angehören, um die entsprechende Leistung in ihrem Ursprungsland erbringen zu dürfen, kann die Vergabestelle und/oder die auftraggebende Körperschaft von ihnen den Nachweis dieser Ermächtigung bzw. ihrer Zugehörigkeit zur betreffenden Organisation verlangen.

3.5 Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnehmer müssen folgende Anforderungen erfüllen:

► Die Nichterfüllung der nachfolgenden Anforderungen stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar:

- a) Die Teilnehmer dürfen keinen der Ausschlussgründe nach Art. 94 und Art. 95 GvD Nr. 36/2023 erfüllen;
- b) Sie müssen gemäß Art. 100, Absatz 3 GvD 36/2023 im Handelsregister oder in das Register für

ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 d.p.r. 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'UE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Nel caso in cui l'amministrazione richieda l'idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a), al cittadino di altro stato membro dell'UE non residente in Italia può essere richiesto di provare la sua iscrizione ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a) secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 d.lgs. 36/2023 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito.

Operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi/forniture, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine la prestazione in questione, la stazione appaltante e/o l'ente committente può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

3.5 Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

► Il mancato possesso dei sottoelencati requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.

- a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. 36/2023;
- b) Essere iscritto al registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività

Handwerksbetriebe für Tätigkeiten eingetragen sein, die mit den Lieferungen/Dienstleistungen in Einklang stehen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, und/oder sie müssen im ONLUS-Verzeichnis eingetragen sein;

- c) Sie dürfen keine Aufträge in Verletzung von Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr. 165/2001 vergeben haben;
- d) Sie müssen gemäß Art. 100 Abs. 1 Buchst. b) und c) GvD Nr. 36/2023 folgende technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Anforderungen erfüllen, die von der Verwaltung verlangt werden:

d1) **GLEICHWERTIGE DIENSTLEISTUNGEN/LIEFERUNGEN:** Der Teilnehmer muss in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung gleichwertige Lieferungen/Dienstleistungen über einen Betrag von mindestens 600.000,00 Euro ohne MwSt. mit höchstens 3 Verträgen ordnungsgemäß ausgeführt haben.

Gleichwertige Lieferungen/Dienstleistungen sind alle Lieferungen/Dienstleistungen, die demselben Sektor zuzuordnen sind, der Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist.

Die Beträge werden ohne MwSt. berechnet.

d2) **GLOBALEN UMSATZ:** Der Teilnehmer muss in den besten drei Jahren der letzten fünf Jahre vor dem Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung einen globalen Umsatz von mindestens € 170.000,00 erzielt haben.

► Die Nichterfüllung obiger Anforderungen stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar.

Die Anforderungen unter Buchst. a) und b) müssen gänzlich auch von sämtlichen Hilfsunternehmen erfüllt werden.

Im Falle von Konsortien gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. b), c) und d)

Gemäß Art. 67 Absätze 3 und 5 GvD Nr. 36/2023, für die Teilnehmer gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. b), c) und d) GvD Nr. 36/2023, besitzen **sowohl die ausführenden Konsortiumsmitglieder als auch die**

pertinenten zur Lieferung/ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3 d.lgs 36/2023 e/o essere iscritti all'anagrafe ONLUS;

- c) Non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- d) Essere in possesso ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. b) e c) d.lgs 36/2023 dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dall'amministrazione:

d1) **SERVIZI ANALOGHI/FORNITURE ANALOGHE:** Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe /servizi analoghi risultanti regolarmente eseguite/i di un importo non inferiore ad euro 600.000,00 al netto d'IVA con un massimo di 3 contratti.

Si considerano forniture/servizi analoghe/i tutte le forniture/servizi che sono afferenti allo stesso settore oggetto della presente gara.

Gli importi sono calcolati al netto d'IVA.

d2) **FATTURATO GLOBALE:** Il concorrente deve avere un fatturato globale di almeno € 170.000 € maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

► Il mancato possesso di detti requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.

I requisiti di cui alla lettera a) e b) sopra indicati devono essere posseduti interamente anche da tutte le ausiliarie.

In caso di consorzi ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d):

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 d.lgs. 36/2023, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d) d.lgs. 36/2023, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. 36/2023 sono posseduti sia

Konsortiummitglieder, welche die Anforderungen leihen, die allgemeinen Anforderungen gemäß den Artikeln 94 und 95 GvD 36/2023.

Gemäß Art. 67 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023 verfügt das **ausführende Konsortiumsmitglied** für die in Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben b), c) und d) des GvD Nr. 36/2023 genannten Teilnehmer über die Genehmigungen und sonstigen Befähigungsnachweise, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren gemäß Artikel 100 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023 erforderlich sind.

Die Konsortien von Genossenschaften und die Konsortien von Handwerksunternehmen nutzen ihre eigenen Anforderungen und machen dabei die Betriebsmittel, die Ausrüstungen und das durchschnittliche Personal der Konsortiumsmitglieder geltend, die sie bilden.

Die Konsortien gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchst. d) GvD Nr. 36/2023 weisen die Anforderungen nach, indem sie auch die Anforderungen der Konsortiumsmitglieder ansammeln.

Im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, Netzwerkzusammenschlüssen, EWIV:

Bei Bietergemeinschaften, Konsortien, Unternehmensnetzwerken oder EWIV müssen alle Unternehmen des Zusammenschlusses die Anforderungen gemäß den Buchst. a), b), und c) erfüllen

Anforderungen an die berufliche Eignung:

a) Die Anforderung der Eintragung in das Handelsregister oder in das Register für Handwerksbetriebe gemäß **Buchstabe b)** muss erfüllt sein

- von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft / des Konsortiums/der EWIV, einschließlich der zu gründenden, sowie von der EWIV selbst;
- von jedem Mitglied des Netzzusammenschlusses sowie vom gemeinschaftlichen Organ, sofern dieses Rechtspersönlichkeit besitzt.

Anforderungen über die technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Die Anforderung des Dienstleistungs-/Lieferungsverzeichnisses gemäß obigem Buchst. d1) muss vom gesamten Zusammenschluss erfüllt werden, unbeschadet, dass jedes Mitglied der BG, des gewöhnlichen Konsortiums, des EWIV oder des Netzwerkzusammenschlusses, die Anforderung in dem Mindestmaß erfüllen muss, das mindestens dem in dem Angebot angegebenen Prozentsatz/ prozentualen Anteil an

dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3 d.lgs. 36/2023, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lett. lett. b), c) e d) d.lgs. 36/2023, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 d.lgs. 36/2023 sono posseduti, **dalla consorzata esecutrice.**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) d.lgs36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) d.lgs36/2023 dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

In caso di RT, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE:

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c).

Requisiti di idoneità professionale:

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi/ forniture di cui alla precedente lett. d1) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che ciascun membro del RT, del consorzio ordinario, del GEIE o dell'aggregazione di rete, deve possedere il requisito nella misura minima corrispondente almeno alla percentuale/quota di esecuzione del servizio/fornitura dichiarata nell'offerta

der Ausführung der Lieferung/Dienstleistung entspricht (Anlage A1).

Es bleibt dabei, dass der Ausführende über die vorgeschriebenen Voraussetzungen für die von ihm übernommene Dienstleistung verfügen muss.

3.6 Nutzung der Kapazitäten Dritter

Der Teilnehmer kann als einzelnes Unternehmen, Konsortium oder Zusammenschluss gemäß Art. 65 GvD Nr. 36/2023 nach den Modalitäten und Bedingungen gemäß Art. 100 GvD Nr. 36/2023 die Anforderung der wirtschaftlich-finanziellen und/oder technisch-fachlichen Fähigkeiten nach Abschnitt 3.5, und/oder um das eigene Angebot zu verbessern, durch die Nutzung der Anforderungen, technischer-, Personalbezogener- und instrumentellen Ressourcen, die von einem oder mehreren Hilfswirtschaftsteilnehmern zur Verfügung gestellt werden, erfüllen. Will ein Teilnehmer die Kapazitäten eines Dritten nutzen, muss er bei sonstigem Ausschluss die Dokumente gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 vorlegen, wie unter dem Kapitel „Verwaltungsunterlagen“, Punkt 4, ausgeführt.

Im Vertrag zur Nutzung der Kapazitäten Dritter legen die Parteien die instrumentellen und Personal Ressourcen fest, die der Hilfsunternehmen dem Teilnehmer zur Verfügung stellt, und geben an, ob der die Nutzung der Kapazitäten Dritter darauf abzielt, eine Teilnahmeanforderung zu erfüllen oder das Angebot des Teilnehmers zu verbessern, oder ob es beiden Zwecken dient.

Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter muss der Vertrag in Umschlag B vorgelegt werden.

In diesem Fall sollen in Anhang A1 des Teilnehmers sowie in Anhang A1 ter des Hilfsunternehmens die Sach- und Personalressourcen, die das Hilfsunternehmen dem Bewerber zur Verfügung stellt, um dessen Angebot zu verbessern, nicht angegeben werden; diese sind stattdessen im Rahmen von Umschlag B anzugeben.

Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter stellen die etwaige Anwesenheit des Vertrags zur Nutzung der Kapazitäten Dritter im Umschlag A oder die Angabe der Sach- und Personalressourcen, die das Hilfsunternehmen dem Bewerber zur Verfügung stellt, um dessen Angebot zu verbessern, keinen Ausschlussgrund dar, aber die genannten Dokumente werden nur nach der Öffnung von Umschlag B durch die technische Kommission überprüft und bewertet

(Allegato A1).

Ferma resta la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

3.6 Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 104 d.lgs 36/2023 il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 65 d.lgs 36/2023 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.5, e/o per migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari. Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre a pena di esclusione la documentazione ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 come più avanti specificato al punto 4 della documentazione amministrativa.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

In caso di avvalimento migliorativo il contratto di avvalimento va prodotto in Busta B.

In tal caso nell'Allegato A1 del concorrente così come nell'Allegato A1 ter dell'ausiliario non vanno indicate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta, che andranno indicate in sede di BUSTA B.

In caso di avvalimento migliorativo l'eventuale presenza in Busta A del contratto di avvalimento o l'indicazione delle risorse strumentali o umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta non costituiscono causa di esclusione, ma i suddetti documenti saranno oggetto di verifica e valutazione solo a seguito dell'apertura della Busta B da parte della commissione tecnica di valutazione.

Für den Beweis der allgemeinen Anforderungen ist die Nutzung der Kapazitäten Dritter unzulässig.
Falls der Vertrag zur Nutzung der Kapazitäten Dritter mit einem Hilfsunternehmen abgeschlossen wird, das über die erforderliche Genehmigung oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß Artikel 100 Absatz 3 GvD 36/2023 für die Teilnahme am Vergabeverfahren verfügt, oder mit einer Person, die über die für die Ausführung der betreffenden Leistung erforderlichen Ausbildungs- oder Berufsabschlüsse verfügt, werden die Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen direkt vom Hilfsunternehmen ausgeführt. Es finden die Bestimmungen zum Unterauftrag Anwendung.
Die Nutzung der Kapazitäten Dritter ist nicht zulässig, um die Anforderung der Registrierung im Nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetreiber gemäß Artikel 212 des Gesetzesvertretendes Dekrets vom 3. April 2006, Nr. 152, zu erfüllen.

Gemäß Artikel 104 Absatz 12 GvD Nr. 36/2023 ist es nur in den Fällen, in denen die Nutzung der Kapazitäten Dritter dazu dient, das Angebot zu verbessern, nicht zulässig, dass sowohl das Hilfsunternehmen als auch das Unternehmen, das auf die von ihm bereitgestellten Ressourcen zurückgreift, an derselben Ausschreibung teilnehmen es sei denn, das Hilfsunternehmen weist bei der Einreichung seines Teilnahmeantrags konkret und mit angemessener Dokumentation nach, dass keine Verbindungen bestehen, die beide Unternehmen auf ein und dasselbe Entscheidungszentrum zurückführen lassen.
Die Vergabestelle kann dennoch von beiden Unternehmen Klarstellungen oder zusätzliche Unterlagen verlangen und ihnen hierfür eine angemessene, nicht verlängerbare Frist setzen.

Das Hilfsunternehmen kann die Rolle als Unterauftragnehmer übernehmen.

Sollten anlässlich der Überprüfungen gemäß Art. 27 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 zwingende Ausschlussgründe dem Hilfssubjekt gegenüber erhoben werden oder sollte dieses die einschlägigen Auswahlkriterien nicht erfüllen, bürdet die Verwaltung dem-Wirtschaftsteilnehmer auf, das Hilfssubjekt zu ersetzen.

Falls für das Hilfsunternehmen Ausschlussgründe bestehen oder die besonderen Anforderungen nicht erfüllt werden, muss der Teilnehmer das Hilfsunternehmen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des entsprechenden Antrags vonseiten der Vergabestelle, ersetzen.
Gleichzeitig muss der Teilnehmer die für die Nutzung

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 d.lgs 36/2023 o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori, forniture o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 d.lgs 36/2023, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore.

Qualora in sede di controlli ai sensi dell'art. 27, comma 2 della l.p. 16/2015 per il soggetto ausiliario vengano rilevati motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'amministrazione impone all'operatore economico concorrente di sostituire il soggetto ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.
Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

der Kapazitäten Dritter erforderlichen Dokumente vorlegen.

Falls das Hilfsunternehmen eine falsche Erklärung über den Besitz der Anforderungen abgegeben hat, meldet die Vergabestelle das Verhalten des Hilfsunternehmens an die zuständige Behörde, um die gemäß Artikel 96 Absatz 15 GvD Nr. 36/2023 erforderlichen Bewertungen vorzunehmen.

Der Wirtschaftsteilnehmer kann innerhalb von zehn Tagen ein anderes Hilfsunternehmen benennen, andernfalls führt dies zum Ausschluss von der Ausschreibung.

Der Austausch kann nur dann erfolgen, wenn er keine wesentliche Änderung des Angebots mit sich bringt. Die Nichtbeachtung der festgesetzten Frist für den Austausch führt zum Ausschluss des Teilnehmers.

Die Ersetzung des Hilfsunternehmens ist im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter nicht zulässig.

In einem solchen Fall (Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter) wird die Verwaltung, falls im Rahmen der Kontrollen gemäß Art. 27, Absatz 2 des L.G. 16/2015 für das Hilfsunternehmen Ausschlussgründe festgestellt werden oder falls es die relevanten Auswahlkriterien nicht erfüllt, die technische Punktezahl des Angebots infolge der Nichtvergabe der Punktezahl bzgl. der Bewertungskriterien, die Gegenstand der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter sind, neu berechnen, eine neue Rangliste erstellen und gegebenenfalls die Zuschlagserteilung widerrufen.

Die Nutzung der Kapazitäten von Dritten innerhalb der Unternehmensgruppe ist zulässig

3.6.1 Mehrfache Nutzung von Kapazitäten Dritter

Die Nutzung mehrerer Hilfsunternehmen ist zulässig. Das Hilfsunternehmen darf seinerseits nicht die Kapazitäten eines weiteren Subjekts nutzen.

3.6.2 Gesamtschuldnerische Haftung

Der Teilnehmer und das Hilfsunternehmen haften gesamtschuldnerisch für die mit dem Vertragsabschluss übernommenen Verpflichtungen.

4. ANGEBOTSSABGABEMODALITÄTEN UND INHALT DES ANGEBOTS

4.1 Angebotsabgabemodalitäten

Die Vergabe wird durch die

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 d.lgs. 36/2023.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La sostituzione del soggetto ausiliario non è ammessa in caso di avvalimento migliorativo.

In tal caso (avvalimento migliorativo) qualora in sede di controlli ai sensi dell'art. 27, comma 2 della l.p. 16/2015 per il soggetto ausiliario vengano rilevati motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'amministrazione procederà al ricalcolo del punteggio tecnico dell'offerta in conseguenza dalla mancata attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione oggetto di avvalimento migliorativo, alla definizione della nuova graduatoria ed all'eventuale revoca dell'aggiudicazione.

È ammesso l'avvalimento infragruppo.

3.6.1 Avvalimento plurimo

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

3.6.2 Responsabilità solidale

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

4. MODALITÀ E CONTENUTO DELL'OFFERTA

4.1 Modalità di presentazione dell'offerta

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal

Ausschreibungsbekanntmachung, durch vorliegende Ausschreibungsbedingungen und durch deren Anlagen geregelt und telematisch abgewickelt: Die Angebote müssen bei sonstigem Ausschluss (wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt) auf Italienisch oder Deutsch verfasst sein und **innerhalb der in der Bekanntmachung angegebenen Frist (im Falle von Systemfehlern evtl. verschoben)** in dem für die Ausschreibung vorgesehenen Feld im Portal hochgeladen werden.

Wenn nicht anders bestimmt, müssen ausländische Wirtschaftsteilnehmer die von ausländischen Behörden ausgestellten Dokumente und Bescheinigungen mit einer von der zuständigen diplomatischen oder konsularischen italienischen Auslandsvertretung oder von einem amtlichen Übersetzer beglaubigten, übereinstimmenden italienischen oder deutschen Übersetzung einreichen.

Die Unterschriften auf den im Ausland von ausländischen Behörden ausgestellten Urkunden und Dokumenten und die Unterschriften der amtlichen Übersetzer müssen von den diplomatischen oder konsularischen italienischen Auslandsvertretungen beglaubigt werden.

Ausgenommen sind die Befreiungen von der Beglaubigungspflicht gemäß internationalen Gesetzen oder Vereinbarungen.

4.2 Inhalt des Angebots

Sämtliche für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderlichen Unterlagen, einschließlich wirtschaftlichen Angebotes, müssen von den Teilnehmern erstellt und von der Verwaltung nur über das telematische Ankaufsystem unter www.ausschreibungen-suedtirol.it/ / www.banditoadige.it entgegengenommen werden.

Die Vergabestelle behält sich vor, etwaige andere Modalitäten zur Angebotsabgabe mitzuteilen.

Falls es notwendig sein sollte, Änderungen an den vom Portal automatisch generierten Dokumenten vorzunehmen, muss das Webformular neu ausgefüllt und ein neues Dokument erstellt werden.

Die maximal zulässige Größe für jede im Portal hochgeladene Datei ist 150 MB; größere Dateien können in mehreren Dateien hochgeladen werden.

presente disciplinare e dai relativi allegati; si svolge in modalità telematica: a pena di esclusione, salvo diverse specificazioni, le offerte devono essere formulate in lingua italiana o tedesca e dovranno essere inserite dagli operatori economici nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine previsto nel bando di gara (eventualmente posticipato in caso di malfunzionamento del sistema)**.

Salvo diverse specificazioni, per gli operatori economici stranieri i documenti ed i certificati rilasciati dalle Autorità straniere dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana o tedesca, "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

4.2 Contenuto dell'offerta

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta economica, dovrà essere predisposta dai concorrenti e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto, accessibile all'indirizzo www.banditoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

La stazione appaltante si riserva di comunicare l'eventuale diversa modalità di presentare l'offerta.

Qualora si renda necessario apportare modifiche ai documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

Ciascun file da inserire nel sistema non dovrà avere una dimensione superiore a 150 MB; in caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più files.

Die elektronische Einreichung des Angebots ist abgeschlossen, sobald eine Bestätigungsmeldung der ordnungsgemäßen Übermittlung mit Uhrzeit der Registrierung aufscheint.

Das Angebot ist für die Teilnehmer für die Dauer von hundertachtzig Tage nach Ablauf der Einreichfrist der Angebote verbindlich.

Das Angebot des Zuschlagsempfänger ist bis zum vereinbarten Termin für den Vertragsabschluss unwiderruflich.

Sind bei Ablauf der Angebotsfrist die Ausschreibungsverfahren noch im Gange, so kann der Auftraggeber von den Bietern gemäß Art. 17, Absatz 4 GvD Nr. 36/2023, innerhalb einer verbindlichen Frist die Gültigkeit des Angebots bis zu dem angegebenen Datum zu bestätigen und ein entsprechendes Dokument vorzulegen, das die Gültigkeit der im Rahmen der Ausschreibung gewährten Garantie bis zu diesem Datum bestätigt.

Falls der Teilnehmer die Gültigkeit des Angebots nicht bestätigt, so muss er innerhalb der vorgeschriebenen verbindlichen Frist den ausdrücklichen Verzicht auf die Teilnahme an der Ausschreibung mitteilen, ohne dass dadurch die technische oder wirtschaftliche Rangordnung neu festgelegt wird.

Die Nichtübermittlung innerhalb der angegebenen verbindlichen Frist hat den Ausschluss des Teilnehmers zur Folge.

Das Angebot muss die nachfolgend aufgelisteten Dokumente enthalten und mit digitaler Unterschrift vom Inhaber, gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des Teilnehmers eingereicht werden, während es für Wirtschaftsteilnehmer aus Nicht-EU-Ländern durch Scan der handschriftlich unterschriebenen Originalurkunde und eines gültigen Erkennungsausweises eingereicht wird.

Die in PDF-Format einzureichenden Unterlagen sind in PDF/A-Format einzureichen, bzw. in einer Formatierung, die gemäß GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 und einschlägigen technischen, von Italiens E-Government-Agentur (AgID) erlassenen Vorgaben die objektiven Eigenschaften der Qualität, Sicherheit, Unversehrtheit, Unveränderbarkeit und Nicht-Austauschbarkeit deren Inhalts und Struktur gewährleistet (zu diesem Zweck dürfen die eingereichten digitalen Unterlagen weder Makrobefehle noch ausführbare Codes beinhalten, die die Struktur oder den Inhalt des Dokuments verändern könnten).

La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta, quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema, che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

L'offerta è vincolante per i concorrenti per centotanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 d.lgs 36/2023 di confermare, **entro un termine perentorio**, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Entro il termine perentorio sopraindicato, nel caso in cui il concorrente non intenda confermare la validità della offerta dovrà comunicare la propria rinuncia espressa alla partecipazione alla gara, senza che la rinuncia comporti la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.

La mancata comunicazione entro il termine perentorio indicato comporterà l'esclusione del concorrente.

L'offerta deve contenere i documenti di seguito elencati ed è da prodursi con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, per l'operatore economico extracomunitario, mediante scansione dell'originale cartaceo sottoscritto con firma autografa e scansione di un documento d'identità valido.

La documentazione, ove richiesta in formato PDF, dovrà essere presentata in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che ai sensi del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e le rispettive regole tecniche emanate dall'Agenzia Italia Digitale (AgID), garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura (a tale fine, per esempio, i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare la struttura o il contenuto) del documento.

Die so erstellten Dokumente müssen dann in das elektronische System eingegeben werden.

4.2.1 Nachforderungsverfahren

Gemäß Art. 101 GvD Nr. 36/2023 **weist die Vergabestelle**, sofern das Dokument zum Zeitpunkt bei Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots nicht im virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers vorhanden ist, **eine Ausschlussfrist zu, die nicht weniger als fünf Tage und nicht mehr als zehn natürliche und aufeinanderfolgende Kalendertage beträgt, für:**

- a) die Ergänzung jedes fehlenden Elements in den Unterlagen, die innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe mit dem Teilnahmeantrag am Vergabeverfahren oder mit der einheitlichen europäischen Einheitserklärung an die Vergabestelle übermittelt wurden, mit Ausnahme der Unterlagen, die das technische Angebot und das wirtschaftliche Angebot bilden; das Fehlen der vorläufigen Sicherheit, des Vertrags zur Nutzung der Kapazitäten Dritter, des gemeinsamen Sonderauftrags im Falle von gegründeten Bietergemeinschaften und der Verpflichtung zur Erteilung eines speziellen gemeinsamen Sonderauftrags im Falle von noch nicht gegründeten Bietergemeinschaften kann durch Dokumente mit einem vor dem Angebotsabgabetermin bestimmten Datum behoben werden (Art. 101, Absatz 1, Buchst. a, GvD Nr. 36/2023). **Für weitere Fälle, in denen Mängel nur durch Dokumente mit einem vor dem Angebotsabgabetermin bestimmten Datum behoben werden können, siehe die entsprechenden Bestimmungen in den Ausschreibungsbedingungen.**
- b) die Behebung jeder Unterlassung, Ungenauigkeit oder Unregelmäßigkeit des Teilnahmeantrags, der einheitlichen europäischen Einheitserklärung und jedes anderen von der Vergabestelle für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren geforderten Dokuments, mit Ausnahme der Unterlagen, die das technische Angebot und das wirtschaftliche Angebot bilden (Art. 101, Absatz 1, Buchst. b, GvD Nr. 36/2023).

Sollte für die Behebung das **rechtssichere Datum** eines vom Wirtschaftsteilnehmer im Laufe des Nachforderungsverfahrens bereitzustellenden Dokuments erforderlich sein, wird klargestellt, dass gemäß Art. 20 des GvD Nr. 82/2005 das Datum und die

I dokumenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico.

4.2.1 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un **termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi per:**

- a) l'integrazione di ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti costituiti e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 101, comma 1, lett. a, d.lgs. 36/2023). **Per gli ulteriori casi nei quali le carenze sono sanabili solo mediante documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta si vedano le rispettive prescrizioni nel disciplinare.**
- b) la sanatoria di ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (art. 101, comma 1, lett. b, d.lgs. 36/2023).

Qualora sia richiesta per la soccorribilità la **data certa** di un documento da fornire a cura dell'operatore economico nel corso del subprocedimento, si precisa che ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono

Uhrzeit der Erstellung des elektronischen Dokuments Dritten gegenüber geltend gemacht werden können, wenn sie in Übereinstimmung mit den technischen Regeln zur Validierung angebracht sind (z.B. Zeitstempel).

Der Nachweis, dass das Dokument vor dem Ablaufdatum für die Angebotsabgabe erstellt wurde, gilt als erbracht, wenn vor dem genannten Termin ein Zeitstempel auf das digital signierte Dokument gesetzt wird. Alternativ kann das rechtssichere Datum durch Vorlage der PEC – im Original und im EML-Format – nachgewiesen werden, die vor Ablauf der genannten Frist gesendet wurde und an die das von den Parteien unterzeichnete Dokument angehängt ist.

Wenn der Bieter Erklärungen oder Dokumente vorlegt, die nicht genau den Anforderungen entsprechen, kann die Vergabestelle weitere Klarstellungen oder Erläuterungen verlangen, die sich auf die im Rahmen des Nachforderungsverfahrens vorgelegten Unterlagen beschränken, und eine Frist setzen, nach deren Ablauf ein Ausschluss droht.

► Verstreicht die für die Richtigstellung oder für die Abgabe von weiteren Klarstellungen oder Erläuterungen eingeräumte Frist ergebnislos, wird der Teilnehmer von der Ausschreibung ausgeschlossen.

► Die Nichterfüllung der Teilnahmevoraussetzungen kann nicht durch das Nachforderungsverfahren behoben werden und führt zum Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren.

► Unterlassungen, Ungenauigkeiten und Unregelmäßigkeiten, die die Identität des Bieters völlig ungewiss machen, können nicht behoben werden (Art. 101, Absatz 1, Buchst. b, GvD Nr. 36/2023).

Die unterlassene Einreichung von Erklärungen und/oder Elementen, die dem Angebot beizufügen und für die Ausführungsphase relevant sind, ist behebbar.

Außerhalb der im Art. 101 GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Fälle kann die Vergabestelle, wenn notwendig, die Teilnehmer auffordern, den Inhalt der vorgelegten Bescheinigungen, Unterlagen und Erklärungen zu erläutern.

Gemäß Art. 101, Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 kann die Vergabestelle jederzeit **Erläuterungen zum Inhalt des technischen Angebots und des wirtschaftlichen Angebots** sowie zu jedem ihrer Anhänge verlangen, zu denen der Wirtschaftsteilnehmer innerhalb der von der

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

La comprova dell'antioriorità del documento rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del termine di cui sopra. In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della PEC – in originale e in formato EML – trasmessa prima della scadenza del termine di cui sopra e contenute in allegato il documento firmato dalle parti.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

► Nel caso di inutile decorso del termine perentorio fissato per la regolarizzazione ovvero per fornire le ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

► Non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.

► Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (art. 101, comma 1, lett. b, D.lgs 36/2023).

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 d.lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs 36/2023, la stazione appaltante può sempre richiedere **chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica** e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine

Vergabestelle festgelegten Frist (nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 Tage) Stellung nehmen muss. Die vom Wirtschaftsteilnehmer abgegebenen Erläuterungen dürfen den Inhalt des technischen Angebots oder des wirtschaftlichen Angebots nicht ändern.

Gemäß Art. 101 Absatz 4 des GvD Nr. 36/2023 kann der Wirtschaftsteilnehmer bis zum für das betreffende Angebot festgelegten Tag der Öffnung, auf dieselbe Weise wie bei der Einreichung des Teilnahmeantrags, die **Berichtigung eines materiellen Fehlers im technischen oder wirtschaftlichen Angebot beantragen**, den er nach Ablauf der Frist für deren Einreichung festgestellt hat, vorausgesetzt, dass die Berichtigung nicht die Einreichung eines neuen Angebots oder dessen wesentliche Änderung mit sich bringt und die Anonymität gewahrt bleibt.

4.2.2 Inhalt der Umschläge

► **Fügt der Teilnehmer den Verwaltungs- oder technischen Unterlagen für die Teilnahme an einem Los/an der Ausschreibung Dokumente mit erheblichen Preiselementen in die Verwaltungs- und technischen Unterlagen ein, wird er davon ausgeschlossen.**

► **Die fehlende Angabe der Kosten für die Arbeitskräfte und der Betriebskosten für die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß Art. 108 Absatz 9 GvD 36/2023 im wirtschaftlichen Angebot, stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, ausgenommen bei Lieferungen ohne Verlegearbeiten und bei Dienstleistungen intellektueller Natur.**

► **Wird das technische Angebot nicht eingereicht oder die Geheimhaltung dessen Inhalts nicht gewahrt, so stellt dies einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar. Befinden sich Elemente des technischen Angebots in den Verwaltungsunterlagen, stellt dies keinen Ausschlussgrund dar.**

► Im Fall von **nicht wahrheitsgetreuer Erklärung** wird der Ausschluss des Bieters, die Einbehaltung der vorläufigen Sicherheit, sofern eingereicht, oder im Falle einer Befreiung, die Zahlung eines Betrages in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags gemäß Art. 27 des LG 16/2015, und die Meldung an die ANAC und an die zuständige Gerichtsbehörde vorgenommen.

4.2.3 Anleitungen für die Unterzeichnung der geforderten Unterlagen

fissato dalla stazione appaltante, (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 d.lgs 36/2023 fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la **rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica** di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

4.2.2 Contenuto delle buste

► **L'inserimento da parte del concorrente di documentazione contenenti rilevanti elementi economici tra la documentazione amministrativa e tecnica richiesta per la partecipazione al singolo lotto/alla gara comporterà l'esclusione dal lotto stesso/dalla gara stessa.**

► **È causa di esclusione non sanabile la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.**

► **È causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta tecnica o la mancata salvaguardia della sua segretezza. Non costituisce causa di esclusione la presenza di elementi dell'offerta tecnica all'interno della documentazione amministrativa.**

► In caso di **dichiarazione non veritiera** si procederà all'esclusione dell'offerente con conseguente incameramento della garanzia provvisoria, ove presentata, ovvero, in caso di esenzione, il pagamento dell'importo pari all'uno per cento del valore a base di gara ai sensi dell'art. 27 l.p. 16/2015, e segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché all'Autorità Giudiziaria competente.

4.2.3 Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti

► Die Unterlagen müssen vollständig sein und, wenn vorgesehen, bei sonstigem Ausschluss von folgenden Rechtssubjekten mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein:

Umschlag mit den Verwaltungsunterlagen:

von den Rechtssubjekten, die von Mal zu Mal in den Ausschreibungsbedingungen je nach einzureichendem Dokument angegeben werden.

Umschlag mit den technischen und Umschlag mit den wirtschaftlichen Unterlagen:

- vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des teilnehmenden einzelnen Unternehmens oder des Konsortiums gemäß Art. 67 Buchst. b) c) und d) GvD Nr. 36/2023,
- vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des federführenden Unternehmens, Konsortiums und/oder EWIV im Falle von bereits gebildeten Bietergemeinschaften/Konsortien/ EWIV;
- von den gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen aller Mitglieder der BG, des Konsortiums oder der EWIV im Falle von noch zu bildenden Bietergemeinschaften/Konsortien/EWIV,
- im Falle von Zusammenschluss von Unternehmen, die dem Netzwerkvertrag beigetreten sind, wird die für Bietergemeinschaften vorgesehene Regelung, soweit vereinbar, angewandt. Im Detail:
 - a. Wenn das Netzwerk über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis und Rechtspersönlichkeit** gemäß Art. 3 Abs. 4/quar-ter GD vom 10. Februar 2009 Nr. 5 verfügt, müssen die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des Wirtschaftsteilnehmers, der die Funktion des gemeinschaftlichen Organs ausübt, unterzeichnet werden.
 - b. Wenn das Netzwerk über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis ohne Rechtspersönlichkeit** gemäß Art. 3 Abs. 4/quar-ter GD vom 10. Februar 2009 Nr. 5 verfügt, müssen die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des Unternehmens, das die Funktionen des gemeinschaftlichen Organs ausübt, sowie von den gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen jeden Unternehmens, das dem Netzwerkvertrag beigetreten ist, unterzeichnet werden.
 - c. Wenn das Netzwerk über ein gemeinschaftliches Organ ohne Vertretungs-befugnis oder über kein gemeinschaftliches Organ verfügt oder wenn das gemeinschaftliche Organ die Qualifikationsanforderungen eines federführenden Unternehmen nicht erfüllt**, müssen die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter oder

► La documentazione deve essere completa e, dove richiesto, deve essere sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione dai seguenti soggetti:

Busta amministrativa:

- dai soggetti di volta in volta indicati nel disciplinare di gara a seconda del tipo di documento da presentare;

Busta tecnica ed economica:

- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 67 lett. b) c) e d) d.lgs 36/2023;
- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo e/o del consorzio e/o del GEIE in caso di riunione temporanea di imprese/consorzio/GEIE costituiti;
- dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno la riunione temporanea di imprese o il consorzio o il GEIE in caso di riunione temporanea di imprese /consorzio /GEIE non ancora costituiti.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale

Prokuristen des Netzwerksunternehmens, das die Funktion des federführenden Unternehmens ausübt, unterzeichnet werden bzw. bei zu bildendem Zusammenschluss vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen jedes dem Netzwerkvertrag beigetretenen Unternehmens, das an der Ausschreibung teilnimmt.

Der Teilnehmer muss die **Kopie der Vollmacht** beilegen.

Für Teilnehmer, die in einer Handelskammer in Italien eingetragen sind und **deren Handelskammerauszug die mit Vollmacht übertragenen Vertretungsbefugnisse aufzeigt**, genügt die in der Anlage A1 - A1-bis enthaltene **Ersatzerklärung** des Prokuristen, mit der er die ihm übertragenen, aus dem Handelskammerauszug ersichtlichen Vertretungsbefugnisse bestätigt.

Ist die unterzeichnende Person / Sind die unterzeichnenden Personen immer dieselbe/n, genügt eine einzige Kopie der Vollmacht oder Ersatzerklärung für den gesamten technischen, Verwaltungs-, wirtschaftlichen Umschlag.

Diese Vollmacht/Erklärung muss den Verwaltungsunterlagen beigelegt werden.

VERWALTUNGSUNTERLAGEN

Das telematische System generiert automatisch die „**Anlage A – Anagrafische Daten**“. Diese muss ausgefüllt und abgegeben werden, damit die Anwendung des telematischen Portals ermöglicht wird.

Die Stempelsteuer ist zu zahlen. Es ist zu beachten, dass bei elektronisch übermittelten Ansuchen die Stempelsteuer pauschal 16,00 Euro beträgt. Die Modalitäten zur Entrichtung der Stempelsteuer sind die telematische Stempelmarke und virtuelle Stempelmarke.

Ausschließlich zu steuerrechtlichen Zwecken und folglich mit Bezug auf die Entrichtung der Stempelsteuer, hat die Anlage A Relevanz als Antrag nur für offene Verfahren

Im Falle der Teilnahme an mehreren Losen bezieht sich die Anlage A als Teilnahmeantrag, auf die Ausschreibung als Ganzes und nicht auf die einzelnen Lose.

Für den Nachweis der Entrichtung der Stempelsteuer steht das beigelegte Dokument "**Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer**" zur Verfügung, das ausgefüllt, unterschrieben und bei den Verwaltungsunterlagen hochgeladen werden muss

Bei Teilnahme eines noch zu bildenden

rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente deve allegare **copia della procura**.

Per i concorrenti registrati ad una camera di commercio italiana, **nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura**, è sufficiente la **dichiarazione sostitutiva** (contenuta negli Allegati A1 – A1-bis) resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Se il/i soggetto/i firmatario/i è/sono sempre lo/gli stesso/i, è sufficiente una sola copia della procura o dichiarazione per l'intera busta tecnica – amministrativa – economica.

Tale procura/dichiarazione va inserita nella documentazione amministrativa.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il sistema telematico genera automaticamente il documento "**Allegato A – Dati anagrafici**". La compilazione e l'allegazione di tale documento è necessaria al fine di permettere l'operatività del sistema telematico.

È dovuto il pagamento dell'imposta di bollo. Si precisa che le istanze trasmesse per via telematica scontano l'imposta nella misura forfettaria di 16,00 euro.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono il contrassegno telematico e il bollo virtuale.

Ai soli fini fiscali e, quindi, con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, l'allegato A assume rilevanza quale istanza per le sole procedure aperte.

In caso di partecipazione a più lotti, l'allegato A, quale istanza di partecipazione, si riferisce alla gara nel suo complesso e non ai singoli lotti.

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo si mette a disposizione l'allegato documento "**Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo**" da compilare, sottoscrivere e caricare tra la documentazione amministrativa.

Nel caso di partecipazione di un gruppo di

Zusammenschlusses von Wirtschaftsteilnehmern (BG / EWIV / gewöhnliches Konsortium / Netzwerkzusammenschluss) muss jedes Mitglied eine eigene Anlage A ausfüllen und unterzeichnen, und die gesetzlich vorgesehene Stempelsteuer entrichten.

Die entsprechenden Nachweise sind mit dem Datum des Angebots zu versehen und für steuerrechtliche Zwecke am Geschäftssitz des Teilnehmers aufzubewahren.

- 1. Die Anlage A1 - Erklärungen in PDF-Format**, von der Vergabestelle erstellt, vollständig ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers (bzw. **mehrere Erklärungen [A1-bis]** bei **gebildeten oder zu bildenden** Bietergemeinschaften, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken) mit digitaler Unterschrift unterzeichnet.

Bei gebildeten oder zu bildenden Bietergemeinschaften, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken füllt jedes teilnehmende Unternehmen die **Anlage A1-bis** aus, während das federführende Unternehmen die **Anlage A1** ausfüllt. Einzelne Unternehmen füllen hingegen immer nur die **Anlage A1** aus.

Bei gebildetem Unternehmensnetzwerk, für das ein gemeinschaftliches Organ vorgesehen ist, muss dieses die Teilnahmeerklärung im Portal hochladen.

Bei zu bildendem Unternehmensnetzwerk, für das ein gemeinschaftliches Organ vorgesehen ist, muss die Erklärung die Verpflichtung zum Abschluss des Unternehmensnetzwerkvertrags mit gleichzeitiger Bevollmächtigung des als gemeinschaftliches Organ ausgewählten Subjekts enthalten.

Bei bereits gebildetem oder zu bildendem Unternehmensnetzwerk, für das kein gemeinschaftliches Organ vorgesehen ist, muss die Erklärung im Portal vom Subjekt hochgeladen werden, welches eigens für das Vergabeverfahren von allen zusammengesetzten Unternehmen mit Vollmachtvertrag mit Vertretungsbefugnis namhaft gemacht wird.

Behält sich der Bieter vor, die Vergabe eines Unterauftrags zu beantragen, muss er dies in der Anlage A1 zusammen mit den entsprechenden Leistungen und

operatori economici non costituiti (RT, consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni di rete) **ogni soggetto riunito deve compilare e sottoscrivere un distinto allegato A**, ed assolvere l'imposta di bollo dovuta ai sensi di legge

I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

- 1. L'Allegato A1 - Dichiarazioni in formato PDF**, predisposta dalla stazione appaltante e compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ovvero **più dichiarazioni (A1-bis)** nel caso in cui il concorrente si presenti in forma di RTI, consorzio, GEIE o rete di imprese, **costituiti o costituendi**).

In caso di RTI consorzio, GEIE o rete di imprese, costituiti o costituendi, l'impresa mandante/le imprese mandanti ciascuna deve compilare l'**Allegato A1-bis**, mentre la capogruppo compila l'**Allegato A1**.

L'impresa singola invece compila sempre solo l'**Allegato A1**.

Nel caso di rete di impresa costituita, per la quale è previsto l'organo comune, l'inserimento a sistema della suddetta dichiarazione di partecipazione deve essere effettuato dall'organo comune.

Nel caso di rete di impresa costituenda, per la quale si intende prevedere l'organo comune, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a concludere il contratto di rete di impresa col contestuale conferimento di mandato al soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune.

Nel caso di rete di impresa, costituita o costituenda, per la quale non è previsto l'organo comune, l'inserimento a sistema deve essere effettuato dal soggetto designato *ad hoc* per la presente procedura da ciascuna singola impresa aggregata con apposito contratto di mandato collettivo munito di procura.

Se l'offerente si riserva di richiedere il subappalto, lo deve indicare nell'Allegato A1, unitamente all'indicazione delle relative prestazioni e parti/percentuali.

Teilen/prozentuellem Anteil angeben.

Mit Bezug auf den Unterauftrag wird präzisiert, dass der Zuschlagsempfänger bei fehlender diesbezüglicher Erklärung keine Unteraufträge vergeben darf und folglich die Leistung eigenständig ausführen muss.

► Zudem müssen die Teilnehmer bei sonstigem Abschluss in der Anlage A1 den Teil der Leistung angeben, den sie mittels Unterauftrag zu vergeben beabsichtigen, falls die Untervergabe erforderlich ist, um die Erfüllung der Qualifikationsanforderungen für die Ausschreibung nachzuweisen.

Gemäß Art. 119, Absatz 3, Buchst. d) GvD Nr. 36/2023 stellen u.a. folgende Kategorien von Lieferungen oder Dienstleistungen keine Tätigkeiten dar, die untervergeben werden (und folglich nicht der diesbezüglichen Regelung unterliegen):

Die **Sekundär-, Komplementär oder Zusatzleistungen** zugunsten von Auftragnehmern aufgrund dauerhafter Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, die vor Anberaumung des gegenständlichen Vergabeverfahrens unterzeichnet wurden. Die entsprechenden Verträge werden vor oder gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Auftragsvertrags an die Vergabestelle übermittelt.

Der Teilnehmer, der einen Teil der vergabegegenständlichen Leistungen aufgrund von Verträgen, die keine Untervergabeverträge gemäß obigen Bestimmungen sind, an obige Subjekte zu vergeben beabsichtigt, muss bei der Angebotsabgabe nicht den Teil III der Anlage A1 ausfüllen, sofern er sich auf diese Anteile bezieht.

Es wird präzisiert, dass die zwischen Auftragnehmer und Dritte abgeschlossenen dauerhaften Kooperations-, Dienstleistungs- und Lieferverträge die Eigenschaften der Stabilität, Kontinuität und Vorzeitigkeit gegenüber der Veröffentlichung des Ausschreibungsverfahrens aufweisen müssen.

Es wird weiters präzisiert, dass die Leistungen, welche Gegenstand der Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge sind, zugunsten der Auftragnehmer und nicht der vertragsschließenden Verwaltungen erbracht werden müssen. Für die ihnen anvertraute Durchführung der Leistungen bleiben die Auftragnehmer somit die einzigen Verantwortlichen gegenüber der Vergabestelle. Zudem darf der Gegenstand der Kooperations-, Dienstleistungs- und Lieferverträge nicht die Beauftragung von Teilen derselben Leistungen des Auftragnehmers an Dritte, die den

Con riferimento al subappalto si precisa che la mancanza della relativa dichiarazione preclude all'aggiudicataria il ricorso al subappalto, dovendo pertanto la stessa provvedere autonomamente all'esecuzione della prestazione.

► Inoltre, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare, nell'allegato A1, a pena di esclusione, la parte di prestazione che intendono subappaltare, nel caso in cui il subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) d.lgs 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi:

le prestazioni **secondarie, accessorie o sussidiarie** rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il concorrente che intenda affidare parte delle prestazioni oggetto del presente appalto ai soggetti sopra indicati, in forza di contratti che non sono subappalti ai sensi della normativa richiamata, non dovrà quindi compilare all'atto dell'offerta la sez. III dell'Allegato A1 relativamente alle sole parti affidate ai soggetti di cui sopra.

Si specifica che i contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura intercorrenti tra soggetto affidatario e terzi, devono avere carattere di stabilità, continuità ed anteriorità rispetto alla pubblicazione della procedura di gara.

Si specifica altresì che le prestazioni, oggetto dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura devono essere rese in favore dei soggetti affidatari e non delle Amministrazioni contraenti. I soggetti affidatari restano pertanto gli unici responsabili nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni contraenti per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate. Inoltre, l'oggetto dei contratti continuativi di cooperazione non deve riguardare l'affidamento dell'appaltatore a terzi, di parte delle medesime prestazioni oggetto del contratto, bensì prestazioni che, pur comprese nel complessivo

Gegenstand des Vertrages bilden, beinhalten, sondern Leistungen, welche, obschon im Gesamtgegenstand des Vertrages enthalten und für die korrekte Ausführung der Hauptleistungen notwendig, in Bezug auf die Hauptleistungen als sekundär, komplementär und zusätzlich erscheinen.

Sollten die Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, welche vor dem Abschluss des Vertrages bei auftraggebender Körperschaft hinterlegt wurden, nicht die obgenannten Eigenschaften aufweisen, muss der Auftragnehmer die entsprechenden Leistungen selbst durchführen.

Im Fall einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter gemäß Anhang A1 des Teilnehmers müssen die Sach- und Personalressourcen, die der Hilfsunternehmer zur Verbesserung des Angebots des Teilnehmers zur Verfügung stellt, nicht angegeben werden. Die für die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter vorgesehenen Ressourcen müssen im entsprechenden Vertrag angegeben werden, der in Umschlag B – Technisches Angebot vorzulegen ist.

1.2 Für ständige Konsortien, Konsortien von Genossenschaften und von Handwerksunternehmen:

- ▶ **Bei sonstigem Ausschluss der Scan des Gründungsakts und der Satzung des Konsortiums** mit Angabe der Konsortiumsmitglieder,
- **die Erklärung, in der das ausführende Mitglied/die ausführenden Mitglieder des Konsortiums angegeben wird/werden;** erklärt das Konsortium nicht, für welches Konsortiumsmitglied/welche Konsortiumsmitglieder es teilnimmt, gilt, dass es im eigenen Namen und auf eigene Rechnung teilnimmt.

1.3 Für bereits gebildete Bietergemeinschaften:

- ▶ **Bei sonstigem Ausschluss** der Scan des gemeinsamen, unwiderruflichen Sonderauftrags mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen mittels öffentlicher Urkunde oder beglaubigter Privaturkunde mit Angabe des als federführend namhaft gemachten **Subjekts**, und
- ▶ die Erklärung der Teile der Lieferung/Dienstleistung oder des Prozentsatzes im Falle von untrennbaren Lieferungen/Dienstleistung, die von den einzelnen zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt werden.

1.4 Bei bereits gebildetem gewöhnlichem Konsortium oder EWIV:

- ▶ **Bei sonstigem Ausschluss** der Scan des Gründungsakts und der Satzung des Konsortiums oder der EWIV mit Angabe des namhaft

objekt des kontratto, e pur necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale appaiono rispetto a quest'ultima di carattere secondario, accessorio o sussidiario.

Qualora i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura depositati presso l'ente committente prima della stipula del contratto non abbiano tali caratteristiche, l'appaltatore dovrà svolgere le relative prestazioni in proprio.

In caso di avvalimento migliorativo nell'Allegato A1 del concorrente non vanno indicate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta. Le risorse oggetto di avvalimento migliorativo devono essere indicate nel contratto di avvalimento migliorativo da prodursi in Busta B – Offerta tecnica.

1.2 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- ▶ **a pena di esclusione, la scansione dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio,** con indicazione delle imprese consorziate;
- **la dichiarazione in cui si indica/indicano la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i;** qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

1.3 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ▶ **a pena di esclusione,** scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del **soggetto** designato quale mandatario, e
- ▶ dichiarazione delle parti della fornitura/servizio, ovvero della percentuale in caso di fornitura/servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

1.4 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ▶ **a pena di esclusione,** la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto

gemachten Gruppenbeauftragten,

► Unterzeichnete Erklärung der Teile der Dienstleistung/Lieferung, oder der Prozentsatz im Falle von untrennbarer Dienstleistung/Lieferung, die von den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern, Mitglieder des Konsortiums oder zusammengeschlossen, erbracht werden.

1.5 Bei noch zu bildenden Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV:

► Bei sonstigem Ausschluss die Erklärung **sämtlicher Wirtschaftsteilnehmer**, über:

- a. den Wirtschaftsteilnehmer, dem im Falle der Zuschlagserteilung der Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis oder die Funktion als Gruppenbeauftragter erteilt wird,
- b. **die Verpflichtung**, im Falle einer Zuschlagserteilung dem als Beauftragter qualifizierten Mitglied, der den Vertrag in Namen und auf Rechnung der Auftraggebenden/Konsortiumsmitglieder abschließen wird, den gemeinsamen Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis zu erteilen;
- c. **die Teile der Lieferung/Dienstleistung bzw. bei untrennbaren Lieferungen/Dienstleistungen oder deren Prozentsatz, die von den einzelnen zusammengeschlossenen oder Konsortiumsmitgliedern ausgeführt werden,**

1.6 Im Falle eines Unternehmensnetzwerks, das über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis und Rechtspersönlichkeit verfügt:

► Bei sonstigem Ausschluss der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde mit Angabe des gemeinschaftlichen Organs, das in Vertretung des Netzwerks handelt,

- die Erklärung, aus der hervorgeht, an welchen Unternehmen das Netz teilnimmt;
- digital Unterzeichnete Erklärung der Teile der Dienstleistung/Lieferung, oder der Prozentsatz im Falle von untrennbarer Dienstleistung/Lieferung die von den einzelnen im Netzwerk zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt werden.

1.7 Im Falle eines Unternehmensnetzwerks, das über ein gemeinschaftliches Organ mit

designato quale capogruppo;

► dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

1.5 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da **ciascun concorrente** attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. **le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

1.6 Nel caso di una rete d'impresa, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

► **a pena di esclusione**, la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

1.7 Nel caso di una rete d'impresa se la rete è dotata di un organo comune con potere di

Vertretungsbefugnis ohne Rechtspersönlichkeit verfügt oder über ein gemeinschaftliches Organ ohne Vertretungsbefugnis oder wenn es über kein gemeinschaftliches Organ verfügt oder wenn das gemeinschaftliche Organ die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt:

- Bei sonstigem Ausschluss der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde,
- der Scan des gemeinsamen, unwiderruflichen Sonderauftrags mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen;
- digital Unterzeichnete Erklärung der Teile der Dienstleistung/Lieferung, oder der Prozentsatz im Falle von untrennbarer Dienstleistung/Lieferung die von den einzelnen im Netzwerk zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt werden.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird angewandt,

- wenn die Unterschriften auf den Anlagen A1 und A1-bis fehlen;

- wenn bei einem Angebot seitens einer zu bildenden BG, EWIV oder eines zu bildenden gewöhnlichen Konsortiums die Verpflichtungserklärung, wonach die Teilnehmer bei Zuschlagserteilung dem federführenden Unternehmen gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis erteilen werden, fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern die bereits bestehende Verpflichtungserklärung durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann;

- wenn bei einem Angebot einer bildeten und/oder zu bildenden BG, EWIV oder eines bildeten und/oder zu bildenden gewöhnlichen Konsortiums oder eines Unternehmensnetzwerks die Erklärung, über die von den jeweiligen Mitgliedern zu übernehmenden Ausführungsanteile fehlt;

- wenn bei einem Angebot einer bereits gebildeten BG der unwiderrufliche gemeinsame Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen mittels öffentlicher Urkunde oder beglaubigter Privaturkunde mit Angabe des hierfür namhaft gemachten Subjekts fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern der Sonderauftrag er durch

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a pena di esclusione, la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- manchino le sottoscrizioni sugli Allegati A1, A1-bis;

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti manchi l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. La carenza è sanabile solo se la dichiarazione di impegno è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e/o non ancora costituiti o da una rete di impresa manchi la dichiarazione relativa alle quote di esecuzione, che verranno assunte dai rispettivi componenti.

- nel caso di offerta presentata da un RTI costituito manchi il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Esso La carenza è sanabile solo se il mandato è preesistente e comprovabile con documenti di

Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann.

- wenn bei gebildetem gewöhnlichem Konsortium oder gebildeter EWIV der Scan des Gründungsakts und der Satzung mit Angabe des namhaft gemachten Gruppenbeauftragten fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern diese Dokumente durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann.

- wenn bei einem Unternehmensnetzwerk, das über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis und Rechtspersönlichkeit verfügt, der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde mit Angabe des gemeinschaftlichen Organs, das in Vertretung des Netzwerks handelt, fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern der bereits bestehende Netzwerkvertrag durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann;

- wenn bei einem Unternehmensnetzwerk, das über ein einheitliches Organ mit Vertretungsbefugnis ohne Rechtspersönlichkeit verfügt oder über ein gemeinschaftliches Organ ohne Vertretungsbefugnis oder falls es über kein gemeinschaftliches Organ verfügt oder falls dieses die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt, der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde, versehen mit gemeinsamem unwiderruflichem Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen mit Angabe des hierfür namhaft gemachten Subjekts, fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern der bereits bestehende Netzwerkvertrag durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann;

- wenn bei einem Angebot seitens eines ständigen Konsortiums, eines Konsortiums von Genossenschaften oder von Handwerksunternehmen der Scan des Gründungsakts und der Satzung des Konsortiums mit Angabe der Konsortiumsmitglieder fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern diese Dokumente durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden können.

data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti manchi la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. La carenza è sanabile solo se tali documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- nel caso di una rete d'impresa, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, manchi la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La carenza è sanabile solo se il contratto di rete è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- nel caso di una rete d'impresa, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, manchi la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario. La carenza è sanabile solo se il contratto di rete preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- nel caso di offerta presentata da un consorzio stabile, consorzio di cooperative o di impresa artigiana manchi la scansione dell'atto costitutivo nonché lo statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate. La carenza è sanabile solo se tali documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

1.8 EEE

Der Wirtschaftsteilnehmer muss gemäß Art. 91 des GvD 36/2023 die Einheitliche europäische Eigenerklärung (EEE) einreichen, die vollständig ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein muss (bzw. mehrere Erklärungen, nämlich eine für jeden Teilnehmer im Falle von gebildeter oder zu bildender BG, EWIV, oder von gebildetem oder zu bildendem Konsortium oder Unternehmensnetzwerk. Die EEE muss auch von dem Hilfsunternehmen und den ausführenden Konsortiumsmitglieder ausgefüllt werden).

Bis zur Implementierung des Portals müssen die ausführenden Konsortiumsmitglieder und die Hilfsunternehmen das im Portal für den Hauptbieter generierte EEE ausfüllen und dieses ausgefüllt und unterschrieben unter den Verwaltungsunterlagen im Bereich Zusätzliche Unterlagen hochladen.

2. Vorläufige Sicherheit

ACHTUNG: *Zur Reduzierung des Betrags und zur Befreiung von der Leistung der vorläufigen Sicherheit wird auf den Absatz „BEGÜNSTIGUNGEN“ verwiesen.*

2.1 Ausstellung der vorläufigen Sicherheit: Inhalt und Modalitäten

Gemäß Art. 106 GvD Nr. 36/2023 und Art. 27 Abs. 11 LG Nr. 16/2015 muss das Angebot mit einer vorläufigen Sicherheit von 1% (ein Prozent) des obigen Ausschreibungsbetrags (inklusive Sicherheits- und Arbeitskräftekosten) versehen sein, u.zw. in Höhe von:

Los 1: 9.800,00 Euro

Gemäß Art.106, Absatz 6 GvD Nr. 36/2023 und Art. 27, Absatz 3 LG Nr. 16/2015 deckt die vorläufige Sicherheit die fehlende Vergabe nach Vorschlag zur Zuschlagserteilung und die fehlende Unterzeichnung des Vertrags wegen aller auf den Auftragnehmer zurückzuführenden Fakten oder wegen des Erlasses einer Antimafia-Information mit Untersagungscharakter gemäß Art. 84 und 91 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der Präventionsmaßnahmen gemäß GvD vom 06.09.2011 Nr. 159.

Dem Auftragnehmer obliegt unter anderem dem fehlenden Nachweis des Vorliegens der allgemeinen und besonderen Anforderungen sowie die fehlende Vorlage der für den Vertragsabschluss erforderlichen und verlangten Dokumentation.

1.8 DGUE

L'operatore economico, ai sensi dell'art 91 d.lgs. 36/2023, deve presentare il Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ovvero più documenti, tanti quanti i componenti del soggetto concorrente, nel caso in cui il concorrente si presenti in forma di RTI, consorzio, GEIE o rete di imprese, **costituiti o costituendi. Il DGUE dovrà essere compilato anche dall'ausiliaria e dalle consorziate esecutrici**).

Fino all'implementazione del portale, le consorziate esecutrici e le ditte ausiliarie dovranno compilare il DGUE generato a portale per il concorrente principale ed allegarlo compilato e firmato nella sezione documentazione aggiuntiva della busta amministrativa.

2. Garanzia provvisoria

ATTENZIONE: *Per la riduzione dell'importo e l'esonero dell'obbligo di prestare la garanzia provvisoria si veda direttamente il paragrafo "BENEFICI".*

2.1 contenuto e modalità di costituzione della garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 27, comma 11, l.p. 16/2015, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% (uno per cento) del prezzo base di gara sopra indicato comprensivo di oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, ammontante ad euro:

Lotto 1: 9.800,00 €

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del d.lgs 36/2023 e art. 27, comma 3 l.p. 16/2015, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Die vorläufige Sicherheit kann nach Wahl des Teilnehmers in einer der folgenden Formen geleistet werden:

- a) KAUTION
- b) BÜRGSCHAFT

a) KAUTION

Die Kaution ist durch Überweisung, mittels Banküberweisung oder anderer elektronischer Zahlungsinstrumente und -kanäle auf das Konto der Informatica Alto Adige AG, IBAN: IT95 T060 4511 6000 0000 3121 300, zu leisten.

Die telematische Zahlungsbestätigung muss im Portal hochgeladen werden.

b) BÜRGSCHAFT

Die **Bürgschaft** kann von den Rechtssubjekten nach Art. 106, Absatz 3 GvD 36/2023 bzw. von Bankinstituten oder Versicherungsgesellschaften ausgestellt werden, die die von den einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Bonitätsanforderungen erfüllen, oder von den im Verzeichnis nach Art. 106 GvD Nr. 385/1993 eingetragenen Kreditvermittlern, deren Tätigkeit ausschließlich oder vorwiegend in der Ausstellung von Sicherheiten besteht und die der Rechnungsprüfung einer Revisionsgesellschaft, eingetragen im Verzeichnis nach Art. 161 GvD vom 24.02.1998 Nr. 58, unterliegen, und die die Bonitätsmindestanforderungen im Sinne der geltenden Bestimmungen für Banken und Versicherungen erfüllen.

Die Bürgschaft muss zugunsten zugunsten der Vergabestelle ausgestellt und entsprechend der Muster-vorlage 1.1. gemäß MD Nr. 193/2022 für die vorläufige Sicherheit erstellt werden.

2.2 Einreichung der Dokumente: Formen

Gemäß Artikel 106 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023 muss die Bürgschaft ausgestellt und digital signiert werden; diese muss auch telematisch auf der Website des Ausstellers überprüfbar sein oder durch Verwendung von Informationssystemen/Plattformen, die mit dem Einsatz von registerbasierten Technologien gemäß Artikel 8-ter, Absatz 1, des GD vom 14. Dezember 2018, Nr. 135, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 11. Februar 2019, Nr. 12, geänderten Fassung, funktionieren oder auf qualifizierten elektronischen Registern gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 basieren.

Die Wirtschaftsteilnehmer müssen vor der

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente sotto forma di:

- a) CAUZIONE
- b) FIDEIUSSIONE

a) CAUZIONE

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Informatica Alto Adige SpA, IBAN: IT95 T060 4511 6000 0000 3121 300.

Dovrà essere caricata a portale la ricevuta telematica di pagamento.

b) FIDEIUSSIONE

La **garanzia fideiussoria** può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 d.lgs 36/2023, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere costituita a favore della stazione appaltante e deve essere redatta conformemente al modello previsto nello "schema tipo 1.1. del D.M. n. 193/2022" relativo alla garanzia provvisoria.

2.2 Forme di presentazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso il sito internet dell'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

È onere degli operatori economici, prima della

Unterzeichnung kontrollieren, dass der Sicherungsgeber im Besitz der Ermächtigung zur Ausstellung von Sicherheiten ist, indem sie folgende Internetseiten abrufen:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Die Bürgschaft muss in Form eines informatischen Dokuments gemäß Art. 1 Buchst. p) GvD vom 7. März 2005 Nr. 82, vorgelegt werden, das von einer Person, die befugt ist den Sicherungsgeber zu verpflichten, mit digitaler Unterschrift unterzeichnet ist

Damit die Vergabestelle den Wahrheitsgehalt und die Echtheit der Bürgschaft auf elektronischem Wege überprüfen kann, muss der Wirtschaftsteilnehmer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vom Sicherungsgeber die **Internetadresse** erhalten, auf die die Vergabestelle zugreifen kann, um die Bürgschaft auf elektronischem Wege zu überprüfen.

Die vom Sicherungsgeber zur Verfügung gestellte Website gewährleistet die Einhaltung der geltenden Vorschriften, einschließlich der Vorschriften zum Schutz der Privacy und ermöglicht den Zugang nur der vergebenden Vergabestelle in Bezug auf die in der jeweiligen Ausschreibung eingereichte Bürgschaft. Verfügt der Sicherungsgeber nicht über eine Website mit den oben genannten Merkmalen, stellt er eine **spezielle PEC-Adresse** zur Verfügung, an die die Vergabestelle die in der Ausschreibung eingereichte Bürgschaft im PDF-Format zur Überprüfung der Echtheit und des Wahrheitsgehalts übermitteln

Versicherungsunternehmen der Europäischen Gemeinschaft, die in Italien im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig sind und bis zur Verfügbarkeit des europäischen PEC nicht über eine Website zur Überprüfung der ausgestellten Sicherungen verfügen, müssen sich mit einer italienischen PEC-Adresse ausstatten

Der Teilnehmer gibt in der Anlage A1 die Internetadresse oder gegebenenfalls die PEC-Adresse an, die für Überprüfungszwecke verwendet werden soll.

sottoscrizione, verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

La garanzia fideiussoria deve essere presentata sotto forma di **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**

Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica telematica di veridicità ed autenticità della garanzia fideiussoria, all'atto della sottoscrizione, l'operatore economico acquisisce dal garante emittente l'**indirizzo internet** cui la stazione appaltante possa accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia.

Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un **indirizzo PEC** dedicato cui le stazioni appaltanti inviano la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

Il concorrente indica nell'Allegato A1 l'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche.

Die Nichteinhaltung ist durch das Nachforderungsverfahren **behebbar**, sofern die Bürgschaft vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote geleistet wurde.

Die Bürgschaft muss sämtliche Klauseln gemäß Art. 106 GvD 36/2023 enthalten, darunter im Einzelnen:

- a) einen ausdrücklichen Hinweis auf den Vertragsgegenstand und auf den Sicherungsnehmer enthalten;
- b) auf den Namen aller Wirtschaftsteilnehmer der bereits gebildeten/ zu bildenden Betergemeinschaft, des gewöhnlichen Konsortiums oder EWIV oder auf den Namen aller an der Ausschreibung teilnehmenden Netzunternehmen oder im Falle von Konsortien gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben b), c) und d) des Gesetzbuchs GvD 36/2023 nur auf den Namen des Konsortiums lauten;
- c) der Mustervorlage entsprechen, die durch das Dekret Nr. 193 des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 16. September 2022 genehmigt wurde;
- d) eine Gültigkeitsdauer von 180 Tage ab dem Datum der Einreichung des Angebots;
- e) ausdrücklich vorsehen:
 - 1. den Verzicht auf die Begünstigung der vorherigen Betreuung beim Hauptschuldner gemäß Art. 1944 des ZGB;
 - 2. den Verzicht auf die Einwendung gemäß Art. 1957 Abs. 2 ZGB;
 - 3. dass die Sicherheit auf einfaches schriftliches Anfordern der Vergabestelle innerhalb von 15 Tagen in Anspruch genommen werden kann.
- g) im Besitz der Verpflichtung des Sicherungsgebers zu sein, die Sicherheit gemäß Artikel 106 Absatz 5 des GvD 36/2023 auf Verlangen der Vergabestelle für weitere 180 Tage zu verlängern, falls der Zuschlag zum Zeitpunkt ihres Ablaufs noch nicht erteilt wurde.

Im Falle einer Aufforderung um Verlängerung der Laufzeit und der Gültigkeit des Angebots und der Bürgschaft kann der Teilnehmer in derselben Form wie oben eine neue vorläufige Sicherheit desselben oder eines anderen Sicherungsgebers vorlegen, unter der Bedingung, dass diese ausdrücklich ab dem Datum der Angebotsabgabe läuft.

Bei Bietergemeinschaften, Unternehmensnetzwerken, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV muss die Bürgschaft eine einzige sein und alle Mitglieder der BG, des Unternehmensnetzwerks, des gewöhnlichen Konsortiums oder der EWIV umfassen.

La mancata indicazione è **sanabile** con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve contenere tutte le clausole prescritte dall'art. 106 D.lgs 36/2023, tra cui, in particolare:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del d.lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d'imprese, consorzi ordinari o GEIE, la garanzia fideiussoria deve essere unica e riguardare tutte le imprese del raggruppamento di imprese, rete d'imprese, consorzio ordinari o GEIE.

Unter Einzigkeit ist zu verstehen, dass die Bürgschaft aus einem einzigen Dokument besteht, das bei der Ausschreibung vorgelegt wird und auf den Teilnehmer insgesamt, unabhängig von seiner Rechtsform, bezogen ist; sollte somit der Teilnehmer ein Zusammenschluss sein (Zusammenschluss von Unternehmen, gewöhnliches Konsortium der Teilnehmer gemäß Art. 2602 ZGB oder EWIV), darf die Bürgschaft nicht auf denjenigen Subjekten aufgeteilt werden, die dem Zusammenschluss angehören oder angehören werden.

► Die fehlende Ausstellung der vorläufigen Sicherheit zu einem vor dem Angebotsabgabetermin rechtssicherem Datum stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar.

► Es stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, wenn die vorläufige Sicherheit zugunsten einer anderen Verwaltung als die Vergabestelle ausgestellt wurde.

► Es stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, wenn die vorläufige Sicherheit von einer Person unterzeichnet ist, die nicht befugt ist, die Sicherheit auszustellen oder den Sicherungsgeber zu verpflichten.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird eingeleitet:

- wenn die Bescheinigung fehlt, dass die vorläufige Sicherheit gestellt wurde, sofern sie innerhalb der Fälligkeit der Angebotsabgabe gestellt wurde;
- wenn der Betrag der vorläufigen Sicherheit zu niedrig ist;
- wenn eine oder mehrere Klauseln gemäß Art. 106 GvD Nr. 36/2023 fehlen.
- wenn die Dokumentation/Zertifikate zur Reduzierung oder Befreiung der Abgabe der vorläufigen Kautions fehlen;
- wenn im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken, die Angabe der Mitglieder der Bietergemeinschaft, des ordentlichen Konsortiums, der EWIV oder des Unternehmensnetzwerks in der Sicherheit fehlt.
- wenn die Anlage A1 keine Angabe der Internetadresse oder gegebenenfalls der PEC-Adresse des Sicherungsgebers enthält, die zu Überprüfungszwecken zu verwenden ist, sofern die Bürgschaft vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote geleistet wurde.

Bei Nachforderungen wegen fehlender Einreichung des Dokuments, das die vorläufige Sicherheit enthält, muss der Wirtschaftsteilnehmer bei sonstigem Ausschluss beweisen, dass die vorläufige Sicherheit nicht nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe

Per unicITÀ si intende che la garanzia deve essere formata da un solo documento, prodotto in gara e riferito al soggetto concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi, nell'eventualità di concorrente costituito in raggruppamento (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile o GEIE), la garanzia non può essere frazionata per ogni soggetto che costituisce o che costituirà tale raggruppamento.

► È causa di esclusione non sanabile la mancata costituzione della garanzia provvisoria in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte

► È causa di esclusione non sanabile la presentazione della garanzia provvisoria resa a favore di Amministrazione diversa dalla stazione appaltante.

► È causa di esclusione non sanabile la sottoscrizione della garanzia da soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- manchi il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, purché già costituita alla data di scadenza della presentazione delle offerte;
- sia stata resa una garanzia provvisoria per un importo insufficiente;
- manchi una o più delle clausole prescritte dall'art. 106 d.lgs. 36/2023;
- manchi la documentazione/ certificazioni per la riduzione o esonero della garanzia provvisoria
- in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE o reti d'impresa, manchi l'indicazione nella garanzia dei soggetti costituenti il RTI, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete d'impresa.
- manchi l'indicazione nell'Allegato A1 dell'indirizzo internet o dell'eventuale indirizzo PEC del garante da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia risulti già costituita alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata allegazione del documento contenente la garanzia provvisoria è onere dell'operatore economico, a pena di esclusione, dimostrare che la garanzia provvisoria è stata costituita in data non

ausgestellt wurde. Gemäß Art. 20 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 sind Erstellungsdatum und -uhrzeit des informatischen Dokuments Dritten gegenüber anwendbar, falls sie im Einklang mit den technischen Validierungsregeln angebracht wurden (z.B. Zeitstempel).

Der Nachweis, dass die Sicherheit vor der Abgabefrist der Angebote ausgestellt wurde, gilt dann als erbracht, wenn das vor obiger Fälligkeitsfrist digital unterzeichnete Dokument einen Zeitstempel aufweist.

Alternativ dazu kann das rechtssichere Datum durch das Vorweisen der PEC (im Original und EML-Format), welche der Bürge vor obiger Fälligkeitsfrist an den Teilnehmer übermittelt hat und welcher die fehlende Sicherheit /Verpflichtungserklärung beigelegt ist, nachgewiesen werden.

Die oben angeführten Modalitäten zum Nachweis des rechtssicheren Datums sind nicht als erschöpfend anzusehen.

BEGÜNSTIGUNGEN:

A. Befreiung von der Pflicht zur Leistung der vorläufigen Sicherheit:

Gemäß Art. 27 Abs. 12 LG Nr. 16/2015 wird der **Betrag der Sicherheit und ihrer etwaigen Erneuerung** von jenen Wirtschaftsteilnehmern **nicht geschuldet**, welchen von akkreditierten Stellen nach den europäischen Normen der Serien UNI CEI EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach den europäischen Normen der Serie **UNI EN ISO 9000** bescheinigt wird. Um die genannte Begünstigung in Anspruch nehmen zu können, müssen die Wirtschaftsteilnehmer eine Kopie der erforderlichen Zertifizierung zusammen mit der Eigenerklärung, dass das eingereichte Dokument dem Original entspricht, beilegen.

Im Falle einer Teilnahme in zusammengeschlossener Form gilt obgenannte Befreiung:

- Im Falle der Teilnahme der Rechtssubjekte nach Art. 65 Absatz. 2 Buchst. e), f), g), h) GvD Nr. 36/2023 nur wenn alle in der BG, im gewöhnlichen Konsortium in der EWIV oder im Netzwerk zusammengeschlossenen Unternehmen, die an der Ausschreibung teilnehmen, im Besitze der genannten Zertifizierung sind.
- Im Falle einer Teilnahme in einem Konsortium gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben b), c), d) des

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

La comprova dell'antioriorità del rilascio della garanzia rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del termine di cui sopra.

In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della PEC - in originale e in formato Eml., trasmessa dal fideiussore al concorrente prima della scadenza del termine di cui sopra e contenente in allegato la garanzia / la dichiarazione carente.

Le richiamate modalità di comprova della data legalmente certa non sono da considerare esaustive.

BENEFICI:

A. Esonero dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, l.p. 16/2015, **l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto** dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**. Per fruire di tale esonero, l'operatore economico allega copia della necessaria certificazione, unitamente a dichiarazione che il documento fornito risulta conforme all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, il suddetto esonero si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. e) f), g), h) del d.lgs. 36/2023 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui

Kodex, wenn das Konsortium in der Angebotsphase erklärt hat, dass es beabsichtigt, mit eigenen Ressourcen auszuführen, nur wenn das Konsortium die besagte Zertifizierung besitzt; wenn das Konsortium in der Angebotsphase angegeben hat, dass es beabsichtigt, einen Teil der Leistungen an einem oder mehreren in dem Angebot genannten Konsortialmitgliedern zu vergeben, nur wenn sowohl das Konsortium als auch das benannte Konsortialmitglied die besagte Zertifizierung besitzen, oder alternativ, wenn nur das Konsortium die besagte Zertifizierung besitzt und der Zertifizierungsbereich seines Managementsystems die Überprüfung einschließt, dass die Leistungserbringung durch das Konsortialmitglied den durch die Zertifizierung festgelegten Standards entspricht.

B. Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit:

Gemäß Art. 106 Absatz 8 GvD Nr. 36/2023 wird der Sicherheitsbetrag und dessen etwaige Erneuerung wie folgt reduziert:

- a) **um 50%** für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen und Bietergemeinschaften oder gewöhnliche Konsortien, die ausschließlich aus Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen bestehen,
- b) **um 10%**, kumulierbar mit der Reduzierung gemäß Buchstabe a), wenn der Wirtschaftsteilnehmer eine Bürgschaft vorlegt, die digital erstellt und unterzeichnet wurde und über Plattformen mit Technologien basierend auf verteiltes Kontenbuch gemäß Art. 106 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023" oder durch telematische Überprüfung auf der Website des Emittenten abgewickelt wird.

Im Falle einer Teilnahme in Form eines Zusammenschlusses erhält man die Reduzierungen b), wenn auch nur ein Mitglied des Zusammenschlusses oder, bei Konsortien gemäß Art. 65 Buchst. b), c) und d) GvD Nr. 36/2023, wenn das Konsortium oder die ausführenden Konsortiumsmitglieder die Zertifizierung besitzen.

Bei Kumulierung von Reduzierungen muss die Folgereduzierung auf den Betrag berechnet werden, der sich nach Abzug der vorhergehenden Reduzierung ergibt.

Um die obigen Reduzierungen in Anspruch zu nehmen, muss der Wirtschaftsteilnehmer eine Kopie der

all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

B. Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 d.lgs 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- a) **del 50%**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- b) **del 10%**, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 d.lgs 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente

In caso di partecipazione in forma associata le suddette riduzioni di cui alle lett. b), si ottengono nel caso di possesso da parte anche di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.65 lett. b), c) e d) d.lgs 36/2023 da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico allega copia della necessaria certificazione,

erforderlichen Zertifizierungen samt Erklärung, dass das eingereichte Dokument dem Original entspricht, beilegen.

Bei Vorlage einer gültig geleisteten, aber nicht geschuldeten Sicherheit oder eines Betrags, der den geschuldeten Betrag übersteigt, wird diese erst nach endgültiger Zuschlagserteilung zurückgegeben oder freigegeben, und es wird allerdings keine Verlängerung/Erneuerung im Falle einer Bürgschaft beantragt.

Im Falle der Vorlage einer nicht geschuldeten Sicherheit, falls sich diese als ungültig geleistet herausstellt, wird sie für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren nicht berücksichtigt.

3. Einzahlung an die ANAC

Los 1 – 90,00 Euro

als Gebühr für die Teilnahme an der gegenständlichen Ausschreibung gemäß Art. 1 Abs. 67 G. vom 23.12.2005 Nr. 266 (Finanzgesetz 2006), zu richten nach den Modalitäten und Anweisungen der ANAC auf der Internetseite <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese%3Fzx%3Dey3r6htzzbsj> (Siehe hierzu den Beschluss Nr. 598 vom 30. Dezember 2024)

Zahlungsmodalitäten

- a) **Online-Bezahlung** über das neue Portal der Zahlungen der ANAC (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>), wobei unter den Zahlungsarten, welche auf dem PagoPA System zur Verfügung stehen, gewählt werden muss.
- b) **„Bezahlung per Einzahlungsschein“** wobei:
- die von einem zu PagoPA ermächtigten PSP (Anbieter der Zahlungsleistung) zur Verfügung gestellten Kanäle in Anspruch genommen werden sollen (ATM Schalter, Homebanking, CBILL Dienst und mobile payment, Tabaktrafiken, SISAL und Lottomatik, von einem organisierten Großhändler zur Verfügung gestellte Kassen usw.);
 - IO, die App für öffentliche Dienstleistungen, integriert mit pagoPA, einfach durch Scannen des QR-Codes der Benachrichtigung.

unitamente a dichiarazione che il documento fornito risulta conforme all'originale.

In caso di presentazione di garanzia validamente costituita, ma non dovuta, o di un importo superiore al dovuto, la medesima non verrà restituita o svincolata se non ad aggiudicazione definitiva e non verrà tuttavia richiesta proroga/rinnovo in caso di garanzia fideiussoria.

In caso di presentazione di garanzia non dovuta, qualora la stessa dovesse risultare non validamente costituita, di essa non si terrà conto ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3. Versamento all'ANAC

Lotto 1 - euro 90,00

quale contributo per la gara al fine di partecipare all'appalto della prestazione in oggetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese%3Fzx%3Dey3r6htzzbsj> (si vedano, a tal fine, la deliberazione n. 598 del 30 dicembre 2024 e le relative istruzioni operative).

Modalità per l'effettuazione del pagamento:

- a) **“Pagamento on line”** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C. (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- b) **“Pagamento mediante avviso”** utilizzando:
- le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.)

Die Liste der aktiven PSP-Anbieter und der für Einzahlungen über PagoPA zugelassenen Kanäle sind unter www.pagopa.gov.it abrufbar.

Bei Problemen wählen Sie die kostenlose Nummer der ANAC **800-896936**.

Vom Ausland ist die kostenpflichtige Nummer **+39 02 49520512** (nach den Tarifen des jeweiligen Telefonanbieters) zu wählen.

Die Zahlungsbestätigungen stehen in der Sektion der durchgeführten Zahlungen („pagamenti effettuati“) nach erfolgter Zahlung und Erhalt der telematischen Zahlungsbestätigung der PSP-Anbieter seitens der ANAC zur Verfügung.

Braucht man den Zahlungsbeleg innerhalb kurzer Zeit, wird empfohlen, die Zahlung in einem angemessenen Zeitraum vor deren Verwendung vorzunehmen.

► Die unterlassene Überweisung des Beitrags zugunsten der ANAC innerhalb der von der Vergabestelle gesetzten Frist stellt einen Ausschlussgrund dar.

Der Zahlungsnachweis kann im Verwaltungsumschlag beigelegt werden.

Die Vergabestelle überprüft die Zahlung über der Funktion „Zahlungsüberprüfung“ des Zahlungsportals der ANAC (Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it)

Bei sonstiger Unzulässigkeit des Angebots ist die verspätete Zahlung bis zum Beginn der Angebotsbewertungsphase zulässig.

Es wird das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1. der Ausschreibungsbedingungen angewendet, falls:

- Es war nicht möglich, die Zahlung der Gebühr zu überprüfen oder die Zahlungsbestätigung der Gebühr an die ANAC war nicht beigelegt;
- Bei Nichtbezahlung innerhalb der Frist für die Einreichung der Angebote.

4. (Gegebenenfalls:) Teilnehmer, die die **Kapazitäten Dritter** nutzen wollen, müssen:

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC **800-896936**.

Dall'estero il servizio risponde al **+39 02 49520512**, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa.

► È causa di esclusione il mancato versamento del contributo dovuto all'ANAC entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

La ricevuta di pagamento può essere allegata in busta amministrativa.

La stazione appaltante verifica il pagamento tramite la funzionalità “Verifica Pagamenti” del “Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it”.

A pena di inammissibilità dell'offerta è consentito il pagamento tardivo fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara:

- qualora non sia stato possibile verificare l'avvenuto pagamento o non sia stata allegata la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione delle offerte.

4. (Se del caso:) Il concorrente che intenda far ricorso all'**avalimento** dovrà:

a) die in der EEE, in den Anlagen A1 und/oder A1-bis vorgesehenen Erklärungen abgeben;

b) je eine Anlage **Anlage A1-ter/Hilfsunternehmen** für jedes Hilfssubjekt, vom Hilfssubjekt ausgefüllt und mit digitaler Unterschrift unterzeichnet, einreichen.

Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter gemäß Anhang A1 des Teilnehmers müssen die Sach- und Personalressourcen, die der Hilfsunternehmer zur Verbesserung des Angebots des Teilnehmers zur Verfügung stellt, **nicht** angegeben werden. Die für die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter vorgesehenen Ressourcen müssen im entsprechenden Vertrag angegeben werden, der in Umschlag B – Technisches Angebot vorzulegen ist.

c) je ein EEE für jedes Hilfssubjekt, in den entsprechenden Teilen vom Hilfssubjekt ausgefüllt und mit digitaler Unterschrift unterzeichnet, einreichen

d) den Vertrag über die Nutzung der Kapazitäten Dritter beilegen, in dem **bei sonstiger Nichtigkeit**, die vom Hilfsunternehmen zur Verfügung gestellten Anforderungen und Ressourcen angeführt werden; die fehlende Angabe obiger Anforderungen und Ressourcen ist nicht behebbbar.

Das Dokument muss vor Fälligkeitsdatum für die Einreichung der Angebote erstellt worden sein.

Das Dokument muss **zwingend** in einer der folgenden Formen eingereicht werden:

1. in Form eines **informatischen Dokuments** gemäß Art. 1 Buchst. p) GvD vom 7. März 2005 Nr. 82, mit **digitaler Unterschrift** unterzeichnet.

2. in Form einer **informatischen Kopie eines analogen Dokuments** (Papierdokument) gemäß den von Art. 22 Abs. 1 und 2 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 vorgesehenen Modalitäten. In diesen Fällen muss die Originaltreue der Kopie von einer **Amtsperson** durch Anbringung der **digitalen Unterschrift** gemäß Art. 22 Abs. 1 ebd. bescheinigt sein (durch eine entsprechende Authentizitätserklärung, die gemäß Art. 22 Abs. 2 ebd. von einem Notar oder einer Amtsperson mit digitaler Unterschrift unterzeichnet ist).

a) rendere le dovute dichiarazioni previste nel DGUE, nell'Allegato A1 e/o A1-bis;

b) presentare tanti **Allegati A1-ter/ausiliaria** quante sono le imprese ausiliarie, compilati e sottoscritti con firma digitale dalle imprese ausiliarie.

In caso di avvalimento migliorativo nell'Allegato A1ter dell'ausiliario **non** vanno indicate le risorse strumentali e umane messe a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta. Le risorse oggetto di avvalimento migliorativo devono essere indicate nel contratto di avvalimento migliorativo da prodursi in Busta B – Offerta tecnica.

c) presentare tanti DGUE quanti sono gli ausiliari, compilati nelle parti pertinenti e sottoscritti con firma digitale dagli ausiliari;

d) allegare il contratto di avvalimento. Il contratto deve contenere **a pena di nullità** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; pertanto, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile.

Il documento deve essere costituito prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Il documento deve **obbligatoriamente** essere presentato in una delle seguenti forme:

1. sotto forma di **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale.

2. sotto forma di **copia informatica di documento analogico** (cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di **firma digitale**, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 (ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs.

82/2005).

3. in Form einer **informatischen Kopie eines analogen Dokuments** (Papierdokument) gemäß den Modalitäten nach Art. 22 Abs. 3 GvD vom 7. März 2005, Nr. 82.

Wird der Nutzungsvertrag gemäß den Modalitäten nach Punkt 3 eingereicht, muss der Teilnehmer bei sonstigem Ausschluss der Vergabestelle den Vertrag im Original oder als beglaubigte Kopie innerhalb der Ausschlussfrist von 7 aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt der entsprechenden Aufforderung übermitteln.

Der Vertrag über die **Verbesserung** durch Nutzung von Kapazitäten Dritter muss zusammen mit dem technischen Angebot in Umschlag B beigelegt werden. In jedem Fall gelten die oben genannten formellen Vorschriften.

Im Falle vom Nachforderungsverfahren aufgrund fehlender Abgabe des Vertrages über die Nutzung der Kapazitäten Dritter ist der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet zu beweisen, dass der Vertrag nicht nach dem Fälligkeitsdatum für die Vorlage der Angebote abgeschlossen worden ist.

Diese Unterlagen müssen nach den vom System vorgegebenen Modalitäten bei der Abfassung des Teilnahmeantrags elektronisch beigelegt werden.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird eingeleitet,

- wenn der Teilnehmer nicht die Erklärung gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 erbracht hat, dessen Willen aber aus den Anlagen entnommen werden kann,
- wenn die anderen Erklärungen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 (s. Anlage A1-ter/Hilfsunternehmen) nicht abgegeben wurden,
- *im Falle der Nutzung der Kapazitäten Dritter für besondere Anforderungen*: wenn der Vertrag über die Nutzung der Kapazitäten Dritter nicht hinterlegt wurde, sofern dieser vor dem Angebotsabgabetermin abgeschlossen wurde,
- *Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter*: wenn der Vertrag zur Nutzung von Kapazitäten Dritter nicht vorgelegt wurde, sofern dieser vor Ablauf der Angebotsfrist abgeschlossen wurde und die in der technischen Angebotsunterlage angebotenen Ressourcen eindeutig erkennbar sind;
- wenn der Vertrag über die Nutzung der

3. sotto forma di **copia informatica di documento analogico** (cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

In caso di presentazione del contratto di avvalimento con le modalità di cui al punto 3, è onere dell'operatore economico trasmettere alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della corrispondente richiesta il contratto in originale o copia autentica.

Il contratto di avvalimento **migliorativo** deve essere allegato in Busta B/Offerta tecnica ~~busta tecnica~~. Valgono in ogni caso le prescrizioni formali di cui sopra.

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata allegazione del contratto di avvalimento è onere dell'operatore economico dimostrare che il contratto è stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La predetta documentazione dovrà essere allegata in via telematica secondo le modalità indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- non sia stata resa la dichiarazione del concorrente ai sensi dell'art. 104 d.lgs 36/2023 e la volontà del soggetto si possa evincere altrimenti dagli atti allegati;
- non siano state rese le altre dichiarazioni di cui all'art. 104 d.lgs. 36/2023 (cfr. All. A1-ter/ausiliaria);
- *in caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale*: non sia stato presentato il contratto di avvalimento, purché sia stato concluso prima del termine di presentazione delle offerte;
- *in caso di avvalimento migliorativo*: non sia stato presentato il contratto di avvalimento, purché sia stato concluso prima del termine di presentazione delle offerte e purché nell'offerta tecnica siano chiare le risorse offerte;
- il contratto di avvalimento non sia stato

Kapazitäten Dritter nicht in einer der unter obigem Punkt d) angegebenen Formen eingereicht wurde;

- wenn die Unterschrift auf den Anlagen A1-ter fehlen.

Im Falle von Nachforderungen aufgrund fehlender Abgabe /oder des Vertrages über die Nutzung der Kapazitäten Dritter muss der Wirtschaftsteilnehmer mit rechtssicherem Datum gemäß Gesetz beweisen, dass der Nutzungsvertrag nicht nach dem Termin für die Einreichung der Angebote erstellt wurden.

Gemäß Art. 20 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 können Datum und Uhrzeit der Erstellung des informatischen Dokuments Dritten gegenüber eingewandt werden, wenn sie im Einklang mit den technischen Validierungsregeln angebracht wurden (z.B. durch Zeitstempel).

Der Nachweis, dass der Vertrag vor der Abgabefrist der Angebote bereits bestanden, gilt mittels Anbringung des Zeitstempels auf dem informatischen, vor dem genannten Termin digital unterzeichneten Dokument als erbracht.

Das rechtssichere Datum kann auch durch das Vorweisen der PEC (in Original und EML-Format), welche zwischen Teilnehmer und Hilfsunternehmen vor dem obgenannten Termin ausgetauscht wurden und welche als Anlage den vom Teilnehmer und vom Hilfsunternehmen unterzeichneten Vertrag enthalten, nachgewiesen werden.

5. (Gegebenenfalls:) Der Scan der Sonder- oder Generalvollmacht im Fall von Sonder- oder Generalbevollmächtigten (siehe Punkt 4.2.3).

Das Nachforderungsverfahren nach Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird eingeleitet im Falle, dass:

- die übertragenen Vertretungsbefugnisse sich ausdrücklich aus dem Handelskammerauszug ergeben, die Erklärung zu der Unterschriftsbefugnis jedoch nicht beigelegt wurde;
- die übertragenen Vertretungsbefugnisse sich nicht ausdrücklich aus dem Handelskammerauszug ergeben und keine Kopie der Vollmacht beigelegt wurde, -sofern die Vollmacht bereits zu einem rechtssicheren Datum vor dem Angebotsabgabetermin bestand.

produkt in una delle forme indicate alla sopra indicata lettera d);

- manchi la sottoscrizione sugli Allegati A1-ter.

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata produzione del contratto di avvalimento è onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai sensi di legge che il contratto di avvalimento è stata/o costituita/o in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

La comprova dell'antioriorità del contratto rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del termine di cui sopra.

In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della PEC – in originale e informato Eml., trasmessa tra concorrente e ausiliaria prima della scadenza del termine di cui sopra e contenente in allegato il contratto firmato da concorrente e da ausiliaria.

5. (Se del caso:) La scansione della procura speciale o generale in caso di Procuratore speciale o generale (vedi par. 4.2.3).

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- i poteri rappresentativi conferiti risultino espressamente dalla visura camerale ma non sia stata resa la dichiarazione inerente ai poteri di firma.
- i poteri rappresentativi conferiti non risultino espressamente dalla visura camerale e non sia stata allegata copia della procura purché sia stata costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte

6. Unterlagen bei Ausgleich mit Unternehmensfortführung und Ausgleich mit Vorbehalt

Der Teilnehmer erklärt gemäß Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 die Daten der Maßnahme zur Aufnahme in das Ausgleichsverfahren und der Genehmigung zur Teilnahme an Ausschreibungen. Darüber hinaus erklärt der Teilnehmer, dass die anderen dem Zusammenschluss angehörenden Unternehmen gemäß Artikel 95 Absätze 4 und 5 des GvD Nr. 14/2019 (im Folgenden Konkursgesetz) nicht einem Insolvenzverfahren unterliegen.

Der Teilnehmer legt einen Bericht eines Fachmanns vor, der die Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des genannten Gesetzesvertretenden Dekrets erfüllt und die Übereinstimmung mit dem Plan sowie die vernünftige Erfüllungsfähigkeit des Vertrags bescheinigt.

► Gemäß Art. 95 des Konkursgesetzes kann das Unternehmen, das einen Antrag gemäß Art. 40 des Konkursgesetzes hinterlegt hat, am Ausschreibungsverfahren teilnehmen, wenn es die in den Anlagen A1 und A1-bis vorgesehenen Unterlagen einreicht.

► Befindet sich das Unternehmen im Zeitraum zwischen der Hinterlegung des Antrags gemäß Artikel 40 des Insolvenzgesetzes—und der Hinterlegung des Dekrets gemäß Art. 47 des Insolvenzgesetzes ist es verpflichtet, die gemäß Art. 95 des Insolvenzgesetzes Abs. 3 und 4 erforderliche Dokumentation vorzulegen, nämlich die Genehmigung des Gerichts und den Bericht eines Fachmanns, der die Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des obengenannten Gesetzesvertretenden Dekrets erfüllt, welches die Übereinstimmung mit dem Plan und die angemessene Fähigkeit zur Vertragserfüllung gemäß Art. 95 Absatz 4 des Insolvenzgesetzes und gemäß Art. 372 Absatz 4 des Insolvenzgesetzes die Nutzung der Kapazitäten Dritten bestätigt.

Bei sonstigem Ausschluss muss die gerichtliche Genehmigung zur Teilnahme am öffentlichen Vergabeverfahren bis zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung erfolgen (Urteil CdS, Ad. plen. Nr. 11/2021).

► Das Unternehmen, das gemäß Art. 48 des CCI (GvD Nr. 14/2019 in geltender Fassung) die Bestätigung des Vergleichs gemäß Art. 48 Abs. 3 des CCI erhalten hat, ist verpflichtet, als Nachweis den Bestätigungsbeschluss des zuständigen Gerichts vorzulegen.

► In jedem Fall kann das Unternehmen gemäß Art. 95 des Insolvenzgesetzes CCI auch in einer **Bietergemeinschaft von Unternehmen** teilnehmen,

6. Documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale e concordato in bianco

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 (in seguito CCI).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

► Ai sensi dell'art. 95 CCI l'impresa che ha depositato domanda di cui all'art. 40 può partecipare alla procedura di gara presentando, la documentazione prevista negli allegati A1 e A1bis.

► L'impresa che si trova tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 CCI ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 CCI è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 95 CCI co. 3 e 4 ossia l'autorizzazione del tribunale e la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto art. 95 comma 4 del CCI e, ai sensi dell'art. 372, comma 4 CCI l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

A pena di esclusione l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa (sent. CdS, Ad. plen. 11/2021).

► L'impresa che ha ottenuto, ai sensi dell'art. 48 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), l'omologazione del concordato di cui all'art. 48 co. 3 del CCI è tenuta a produrre a comprova il decreto di omologazione del Tribunale di competenza.

► In ogni caso, l'impresa può ai sensi dell'art. 95 CCI concorrere anche riunita in **raggruppamento temporaneo di imprese**, sempre che le altre imprese

vorausgesetzt, dass keines der anderen dem Zusammenschluss beigetretenen Unternehmen einem Insolvenzverfahren unterliegen.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird in den Fällen angewandt, in denen die erforderlichen Unterlagen nicht zeitgerecht eingereicht wurden.

Es obliegt dem Wirtschaftsteilnehmer durch ein rechtssicheres Datum nach geltendem Recht zu beweisen, dass diese Dokumentation nicht nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe datiert ist.

Das nachträglich im Zuge des Ausschreibungsverfahrens oder nach Zuschlag erlassene Ausgleichsbestätigungsdekret kann das Fehlen der Erklärung über das Ausgleichsverfahren und das Fehlen der Unterlagen nicht beheben.

Wenn das Insolvenzantragsverfahren gemäß Art. 40 des Insolvenzgesetzes während des Ausschreibungsverfahrens vom Unternehmen eingereicht wird, ist das Unternehmen verpflichtet, der VS unverzüglich die Einreichung des Antrags mitzuteilen. Dabei muss das Unternehmen entweder den Genehmigungsbescheid gemäß Absatz 3 Art. 95 des Insolvenzgesetzes sowie den Bericht des unabhängigen Fachmanns, der die Übereinstimmung mit dem Plan, soweit vorhanden, und die angemessene Fähigkeit zur Vertragserfüllung gemäß Abs. 5 von Art. 95 des Insolvenzgesetzes bestätigt, entweder direkt als Anhang der Mitteilung oder unmittelbar nach deren Ausstellung vorlegen.

7. Der virtuelle Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers „Beschluss der ANAC Nr. 262 vom 20.06.2023“

Gemäß Art. 24 des GvD Nr. 36/2023 wird der virtuelle Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers für die Teilnahme an den Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge, die durch den Kodex geregelt sind, verwendet. Die im virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers enthaltenen Daten und Dokumente werden durch die Interoperabilität automatisch aktualisiert und in allen Vergabeverfahren, an denen der Wirtschaftsteilnehmer teilnimmt, verwendet.

Für die Überprüfung der Anforderungen für Verfahren, die ab dem 1. Januar 2024 eingeleitet werden, kann nur die Version FVOE 2.0 verwendet werden.

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote

aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara, qualora non sia stata tempestivamente prodotta la documentazione necessaria sopra richiesta.

È onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai sensi di legge che tale documentazione è datata con data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Il decreto di omologa sopravvenuto in corso di gara o anche dopo l'aggiudicazione non sana la mancata dichiarazione della situazione di concordato e la carenza della documentazione richiesta.

Se la domanda di concordato di cui all'art. 40 CCI viene presentata dall'impresa nel corso della procedura di gara l'impresa è obbligata a comunicare tempestivamente alla SA la presentazione della domanda e depositare, o in allegato alla comunicazione ove già formata, ovvero immediatamente a seguito della relativa emissione, sia il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 95 CCI che la relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto ai sensi del co.5 dell'art. 95 CCI.

7. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE - Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023

Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 36/2023 il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Per la verifica dei requisiti relativa alle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 è utilizzabile unicamente la versione FVOE 2.0.

Successivamente al termine di scadenza delle

ist der ~~Der~~ Wirtschaftsteilnehmer ist verpflichtet, sich beim FVOE-System zu registrieren (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it), indem er die dort enthaltenen Anweisungen befolgt, **und die Vergabestelle ermächtigt, mit den vom System bereitgestellten Funktionen auf den Faszikel zuzugreifen.**

Die **Wirtschaftsteilnehmer, die nicht in Italien ansässig sind und keine Betriebsstätte in Italien** haben, müssen sich mit einer zertifizierten elektronischen E-Mailadresse oder einem zertifizierten Zustelldienst ausstatten, der gemäß der eIDAS-Verordnung qualifiziert ist.

Bei **Wirtschaftsteilnehmern, die nicht in Italien ansässig sind und keine Betriebsstätte in Italien** haben, erfolgt die Beschaffung der bescheinigten Informationen, die das Vorhandensein der allgemeinen, technischen, organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen für die Vergabe öffentlicher Verträge (Punkt 2, Buchstabe a)) belegen, gemäß Art. 40, Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28.12.2000, und die entsprechende Überprüfung erfolgt gemäß den in Art. 71, Abs. 2 desselben Dekrets vorgesehenen Verfahren.

Es liegt im Ermessen der Vergabestelle und des Wirtschaftsteilnehmers, auf Antrag die Aktualisierung bestimmter Daten und/oder Unterlagen zu verlangen, auch wenn diese noch gültig sind.

Die Vergabestelle kann zusätzliche Daten und Unterlagen aus den im Faszikel verwalteten anfordern.

Die Wirtschaftsteilnehmer sind für die Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Aktualisierung der Daten verantwortlich, die sie in den FVOE eingeben. Die Aufnahme falscher Unterlagen wird von der ANAC gemäß Art. 96 Abs. 15 des Kodex bewertet.

Gemäß Art. 35 Absatz 5-bis, GvD 36/2023 übermitteln die Wirtschaftsteilnehmer der Vergabestelle die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die anderen im entsprechenden Kodex vorgesehenen Zwecke.

8. Weitere Dokumentation, für die Ziele der Chancengleichheit, der Generationen und der Geschlechtergleichstellung gemäß Art. 57, Abs. 2-bis und Art. 1, Abs. 1, Anhang II.3, GvD Nr. 36/2023.

Im Sinne von Art. 57 Absatz 2-bis und Anhang II.3 des GvD Nr. 36/2023, müssen die Wirtschaftsteilnehmer,

offerte e secondo le indicazioni delle Stazione appaltante l'operatore economico sarà tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it) seguendo le istruzioni ivi contenute e **ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al fascicolo con le funzionalità messe a disposizione dal sistema,**

Gli **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Per gli **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici (punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

È facoltà della stazione appaltante e dell'operatore economico chiedere l'aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del codice.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dati personali, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

8. Documentazione ulteriore per le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, e art. 1, comma 1, Allegato II.3, d.lgs. 35/2023.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 bis e dell'allegato II.3 del d.lgs 36/2023 gli operatori economici tenuti alla

die verpflichtet sind, den Bericht über die Personalsituation gemäß Artikel 46 des GvD Nr. 198/2006 (öffentliche und private Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten) zu erstellen, müssen **bei sonstigem Ausschluss** folgendes vorlegen:

- eine Kopie des zuletzt eingereichten Berichts, zusammen mit der Empfangsbestätigung, die bescheinigt, dass der Bericht korrekt erstellt und im Portal des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik gespeichert wurde (<https://servizi.lavoro.gov.it>);
- Bescheinigung über dessen Übereinstimmung mit dem den Betriebsgewerkschaftsvertretungen sowie der/dem örtlich zuständigen Gleichstellungsgrätin/-rat übermittelten Dokument.

Der letzte Bericht bezieht sich auf den Zweijahreszeitraum 2022/23, der die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens zum 31.12.2023 wiedergibt.

Diese Dokumente müssen auch bei Nichteinhaltung der in Artikel 46 des GvD Nr. 198/2006 festgelegten Fristen beigefügt werden.

Bei sonstigem Ausschluss muss die verspätete Übermittlung des Berichts an das Ministerium und die Gewerkschaftsvertreter für den letzten zweijährigen Bezugszeitraum, in den die Verpflichtung fällt, auf jeden Fall vor Ablauf der Frist für die Einreichung des Angebots erfolgt sein.

Die Unterauftragnehmer und die Hilfsunternehmen sowie im Falle von Bietergemeinschaften, Konsortien, Unternehmensnetzwerken oder EWIV, sämtliche Unternehmen, die den Zusammenschluss bilden sowie die ausführenden Mitglieder des Konsortiums, müssen, wenn sie der Pflicht zur Mitteilung laut Art. 46 des GvD 198/2006 unterliegen, die obgenannte Dokumentation vorlegen.

► Die Nichtvorlage der in Art. 1, Abs. 1, Anhang II.3, GvD Nr. 36/2023 genannten Unterlagen, sofern diese fällig sind, ist ein Ausschlussgrund.

► Die Nichterklärung der Verpflichtung, im Falle des Zuschlags die Beschäftigung eines Anteils von Jugendlichen und Frauen zu gewährleisten, wie in der ANAC-Musterbekanntmachung Nr. 1/2021 vorgesehen, stellt einen Ausschlussgrund dar.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen findet Anwendung, wenn:

- die nach Art. 47. Absatz 2 des Gesetzes Nr.

redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 198/2006 (le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti), allegano, **a pena di esclusione**:

- copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>);
- attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità competente per territorio.

Per ultimo rapporto si intende quello riferito al biennio 2022/23 che fotografa il numero di dipendenti dell'azienda al 31/12/2023.

Tali documenti devono essere allegati anche in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 d.lgs 198/2006

A pena di esclusione, l'invio tardivo della relazione al Ministero e alle rappresentanze sindacali per l'ultimo biennio di riferimento in cui ricade l'obbligo deve in ogni caso essere intervenuto prima dello scadere dei termini di presentazione dell'offerta.

I subappaltatori e le ausiliarie, nonché in caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra

► È causa di esclusione la mancata produzione della documentazione di cui all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023 quando dovuta.

► È causa di esclusione l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile del come previsto dal bando-tipo ANAC.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- non sia stata prodotta la documentazione

108/2021 (im Falle von öffentlichen Aufträgen PNRR/PNC) und/oder nach Art. 1, Absatz 1 des Anlage II.3 GvD- Nr. 36/2023 geforderten Unterlagen, falls fällig, nicht ausgearbeitet worden sind.

Einzigkeit folgender Dokumente, bei sonstigem Ausschluss:

- die dem Angebot beigelegte (vorläufige) Sicherheit,

Unter Einzigkeit der Dokumente ist zu verstehen, dass jedes der obigen Dokumente aus einem einzigen Dokument besteht, das bei der Ausschreibung vorgelegt wird und auf den Teilnehmer insgesamt, unabhängig von seiner Rechtsform, bezogen ist; sollte somit der Teilnehmer ein Zusammenschluss sein (Zusammenschluss von Unternehmen, gewöhnliches Konsortium der Teilnehmer gemäß Art. 2602 ZGB oder EWIV), dürfen diese Dokumente nicht auf diejenigen Unternehmen aufgeteilt werden, die dem Zusammenschluss angehören oder angehören werden.

TECHNISCHE UNTERLAGEN

► Das technische Angebot darf bei sonstigem Ausschluss keine wirtschaftlichen Elemente enthalten.

Es werden nur Angebote berücksichtigt, deren Eigenschaften jenen des technischen Leistungsverzeichnisses entsprechen oder dazu eine Verbesserung darstellen oder Angebote mit technischen Eigenschaften, die gleichwertig sind mit jenen, die im technischen Leistungsverzeichnis angeführt sind. Ausgeschlossen werden auf jeden Fall die Teilnehmer, die eine nicht den Mindestanforderungen entsprechende Lieferung/Dienstleistung anbieten.

Es wird darauf hingewiesen, dass jede vorgeschlagene Lösung und Verbesserung als Antwort auf die Bewertungskriterien gänzlich zu Lasten des Teilnehmers gehen und somit in der Vergütung enthalten sind.

Mehrfach-, Alternativangebote, unvollständige Angebote und Angebote mit Bedingungen haben den Ausschluss zur Folge.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einreichung oder das Angebot von mehreren Produkten oder Mustern für denselben Bewertungsgegenstand hat den Ausschluss zur Folge.

► Die nicht erfolgte Einreichung auch nur eines der folgenden Dokumente kann den Ausschluss aus der Ausschreibung zur Folge haben.

richiesta dall'art. 47, comma 2, legge 108/2021 (in caso di appalti PNRR/PNC) e/o dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023 quando dovuta.

A pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti devono essere unici:

- la garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria);

Per unicità dei documenti si intende che ognuno dei suddetti documenti deve essere formato da un solo documento, prodotto in gara e riferito al soggetto concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi, nell'eventualità di concorrente costituito in raggruppamento (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile o GEIE), tali documenti non possono essere frazionati per ogni impresa che costituisce o che costituirà tale raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

► L'offerta tecnica non deve contenere elementi economici, pena l'esclusione.

Verranno prese in considerazione solo offerte che presentano caratteristiche corrispondenti o migliorative rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico o offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste nel capitolato tecnico. In ogni caso saranno esclusi i concorrenti, che offrano un servizio / una fornitura non conforme ai requisiti minimi.

Si precisa che ogni soluzione e/o miglioria proposta in risposta ai criteri di valutazione sarà a totale carico del concorrente e dunque ricompreso nel corrispettivo.

Verranno escluse le offerte plurime, alternative, incomplete o condizionate.

Si precisa che la presentazione o l'offerta di prodotti o di campionature plurime per la medesima voce in valutazione comporterà l'esclusione dalla gara.

► La mancata presentazione anche di uno solo dei seguenti documenti potrà comportare l'esclusione dalla gara.

Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden:

1. technische Bericht

Im technischen Bericht muss die Vorgehensweise beschrieben werden, mit der der Bieter die Verlegung der im technischen Lastenheft vorgesehenen Komponenten auszuführen beabsichtigt. Außerdem ist ein vorläufiger Zeitplan der Arbeiten vorzulegen, der die Hauptaktivitäten, deren gegenseitige Abhängigkeiten, die vorgesehenen Zeiträume sowie die Ressourcen, die der Bieter für jede Tätigkeit einsetzen will, angibt. Das Vorhandensein von Zertifizierungen, die für die Erlangung der Zusatzpunkte erforderlich sind, muss in einem eigenen Abschnitt des technischen Berichts erklärt werden.

Der technische Bericht ist im PDF-Format zu erstellen, mit maximal 20 Seiten tatsächlichem Inhalt (ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, eventuelle Grafiken, Bilder und technische Datenblätter), im Format DIN A4 (Schriftart Arial 11, Zeilenabstand „1“), mit fortlaufender und eindeutiger Seitennummerierung und ausschließlich in italienischer oder deutscher Sprache. Für jedes Element, das Gegenstand der Bewertung des technischen Angebots ist (siehe Bewertungsmatrix des technischen Angebots, die diesem Disziplinär beigefügt ist), ist ein eigenes Kapitel vorzusehen.

Dieses Dokument ist **mit digitaler Unterschrift** zu unterzeichnen – siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der erforderlichen Unterlagen“.

6. Vertrag über die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter

Bei Inanspruchnahme der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter gemäß Art. 104 G.v.D. Nr. 36/2023 ist es notwendig, den Vertrag im Original oder in beglaubigter Kopie beizufügen, mit Angabe der technischen Ausstattung und der Personal- sowie Sachressourcen, die dem Hilfsunternehmen für die gesamte Dauer des Auftrags zur Verfügung gestellt werden, welcher Gegenstand der Bewertungskriterien ist.

Für dieses Dokument ist die Anbringung der **digitalen Unterschrift** sowohl des Hilfsunternehmens als auch des zu unterstützenden Unternehmens erforderlich, siehe Abs. 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der erforderlichen Unterlagen“.

Es gelten die Vorschriften des Absatzes 3.6.

Deve essere presentata la seguente documentazione:

1. Elaborato tecnico

Nell'Elaborato tecnico deve essere descritta la modalità con cui l'offerente intende effettuare la posa in opera delle componenti di cui al capitolato tecnico, nonché un cronoprogramma di massima dei lavori che indichi le macro-attività, le interdipendenze tra le stesse, le tempistiche previste e le risorse che l'offerente intende mettere in campo per ogni attività. Il possesso delle certificazioni ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale dovrà essere dichiarato in un apposito paragrafo dell'elaborato tecnico.

L'Elaborato tecnico dovrà essere redatto in formato pdf, di max. 20 pagine di contenuto effettivo (escluse copertina, sommario, eventuali grafici, le immagini e le eventuali schede tecniche), in formato DIN A4 (carattere Arial 11, interlinea "1"), con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e redatto esclusivamente in lingua italiana o tedesca, prevedendo un apposito capitolo per ogni elemento che sarà oggetto di valutazione dell'offerta tecnica (cfr. tabella di valutazione dell'offerta tecnica allegata al presente disciplinare).

Per tale documento è richiesta l'apposizione della **firma digitale** vedi par. 4.2.3 "modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti".

6. Contratto di avvalimento migliorativo

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento migliorativo di cui all'art. 104 d.lgs. 36/2023 è necessario allegare il contratto in originale o copia autentica con indicazione delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto, oggetto dei criteri di valutazione.

Per tale documento è richiesta l'apposizione della **firma digitale** di ausiliaria e ausiliata, vedi par. 4.2.3 "Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti".

Valgono le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6.

Im Falle eines nichtigen Vertrags (zum Beispiel: keine Angabe der Ressourcen) und falls der Vertrag trotz der Aktivierung des entsprechenden Untersuchungsbeistandes oder bei erfolglosem Untersuchungsbeistand (z.B.: Vertrag über die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter ohne ein vor dem Angebotsabgabetermin bestimmtes Datum) nicht vorgelegt wurde, wird die entsprechende Belohnungspunktzahl nicht vergeben.

Es sind auf jeden Fall nur die Angebote gültig, die unter Verwendung der genannten Instrumente abgegeben werden.

Falls die technische Dokumentation Mängel aufweist oder deren Unterzeichnung fehlt, wird ein Nachforderungsverfahren eingeleitet, wobei die Geheimhaltung des Inhalts und des technischen Angebots gewährleistet werden muss.

WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION

1. **Wirtschaftliche Angebot**, ausgefüllt und mit digitaler Unterschrift unterzeichnet (Anlage C) gemäß Vorlage im Portal - siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen“.

Jeder Teilnehmer darf nur ein wirtschaftliches Angebot abgeben.

Das wirtschaftliche Angebot wird formuliert, indem die angebotene gesamte Lieferung, mit 2 Dezimalstellen angegeben, im Portal eingegeben wird.

Das System generiert ein PDF-Dokument, welches bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen ist – siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen“.

Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in an deren Staaten als Italien (gemäß Art. 65 GvD Nr. 36/2023) müssen die Beträge in Euro angeben.

► Mehrfach-, Alternativangebote, unvollständige Angebote, Angebote mit Bedingungen oder deren Betrag gleich hoch oder höher ist als der Ausschreibungsbetrag, **haben den Ausschluss zur Folge.**

Die Eingabe des wirtschaftlichen Angebots in das

In caso di contratto nullo (esempio: mancata indicazione delle risorse) ed in caso di mancata produzione del contratto stesso, nonostante l'attivazione del relativo soccorso istruttorio ovvero di soccorso istruttorio non andato a buon fine (es: contratto di avallimento migliorativo non avente data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte) e non verrà assegnato il relativo punteggio premiale.

In ogni caso saranno ritenute valide soltanto le offerte tecniche presentate mediante l'utilizzo della strumentazione sopra descritta.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qualora la documentazione tecnica presenti difetti ovvero manchi la di sottoscrizione, ove richiesta, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

1. **L'offerta economica** compilata e sottoscritta con firma digitale (Allegato C), secondo il modello presente a sistema – vedi par. 4.2.3 “modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti”.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.

L'offerta economica dovrà essere formulata inserendo nel sistema:

- il prezzo offerto per l'intera fornitura, da esprimersi con 2 cifre decimali.

Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione con firma digitale – vedi par. 4.2.3 “Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti”.

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (ex art. 65 d.lgs. 36/2023) devono essere espressi in euro.

► **Verranno escluse** le offerte plurime, alternative, incomplete, condizionate ovvero il cui importo è pari o superiore rispetto all'importo posto a base di gara

L'inserimento a sistema dell'offerta economica

System erfolgt in einziger Ausfertigung.

Um das wirtschaftliche Angebot einzureichen, muss der Teilnehmer:

- das für die Ausschreibung vorgesehene Feld im Portal aufrufen,
- das Webformular ausfüllen,
- das vom System generierte Dokument „wirtschaftliches Angebot“ auf dem eigenen PC speichern,
- und es, ohne Änderungen vorzunehmen, digital unterzeichnen
- und es im Portal im dafür vorgesehenen Feld hochladen.

Es ist nicht notwendig, die Stempelmarke auf dem wirtschaftlichen Angebot anzubringen.

2.1. Angebot nach Einheitspreisen –Anlage C1

► Die Anlage C1 „Angebot mit Einheitspreisen“ ist, unter Verwendung der von der Vergabestelle zu Verfügung gestellten Vorlage, bei sonstigem Ausschluss vollständig ausgefüllt einzureichen.

Bei Bietergemeinschaften, Unternehmensnetzwerken, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV bzw. im Falle von Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 muss der Betrag, der sich auf die internen Betriebskosten und die Arbeitskräfte bezieht, aus einem einzigen Dokument bestehen, in dem alle Mitglieder der BG, des Unternehmensnetzwerks, des gewöhnlichen Konsortiums oder der EWIV und der Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 angeführt sind.

Unter Einzigartigkeit ist zu verstehen, dass **das Wirtschaftsangebot – einschließlich der Beträge für internen Betriebskosten und Arbeitskräfte** – in einem einzigen Dokument bestehen muss, das im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegt wird und sich vollständig auf den Teilnehmer bezieht, unabhängig von der Rechtsform des Bieters. Das Wirtschaftsangebot darf daher nicht aufgeteilt werden.

Die „Anlage C1 – Angebot mit Einheitspreisen“ im PDF-Format ist bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen - siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen.

Im Falle einer Ausschreibung mit wirtschaftlichem Angebot, das mittels Betrags erstellt wird, ist der eventuelle, prozentuelle Abschlag, der vom Teilnehmer in

avviene in unico esemplare.

Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- sottoscrivere con firma digitale il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- inserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica”

Non è necessaria l’apposizione del bollo sull’offerta economica.

2.1. Offerta prezzi unitari – Allegato C1

► Deve essere presentato e compilato in tutte le sue parti, a pena di esclusione, l’Allegato C1 “Offerta con prezzi unitari”, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d’imprese, consorzi ordinari o GEIE, ovvero in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, l’importo relativo ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera deve essere unico e riguardare tutte le imprese del raggruppamento di imprese, rete d’imprese, consorzio ordinari o GEIE, e i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

Per unicità si intende che l’offerta economica, **comprensiva dell’importo relativo ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera**, deve essere formata da un solo documento, prodotto in gara e riferito al **soggetto concorrente nella sua interezza**, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi l’offerta economica non può essere frazionata.

L’Allegato C1 – offerta con prezzi unitari”, in formato.pdf, deve essere **sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione** – vedi par. 4.2.3 “modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti

In caso di gara ad importo, l’eventuale ribasso percentuale indicato dal concorrente nell’allegato C1 assume funzione meramente indicativa.

der Anlage C1 angegeben wird, als rein indikativ anzusehen.

In Hinblick auf den Zuschlag wird bei Nichtübereinstimmung zwischen dem Gesamtbetrag im systemgenerierten wirtschaftlichen Angebot „Anlage C“ und dem Gesamtbetrag in der von der Verwaltung bereitgestellten Vorlage „Anlage C1“ jener Betrag für gültig erachtet, der aus dem wirtschaftlichen Angebot gemäß Anlage C1 hervorgeht.

► Bei sonstigem Ausschluss muss der Teilnehmer, von der Vergabestelle bereitgestellten Vorlage mit der Bezeichnung „1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL“:

- die internen Betriebskosten in Euro angegeben, für die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
- die eigenen für den Auftrag geschätzten Kosten für die Arbeitskräfte, in Euro angeben.

Im Anhang C2 sind außerdem anzugeben:

- alle angewandten NAKV und lokale Kollektivverträge für das im Auftrag beschäftigte Personal angeben, die sich auf jede getrennt auszuführenden Leistungen, Komplementär- oder Sekundärleistungen beziehen.

Wird ein anderer Kollektivvertrag als der von der Vergabestelle bestimmte angegeben, muss der Teilnehmer die Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes vorlegen.

Bei Bietergemeinschaften, Unternehmensnetzwerken, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV bzw. im Falle von Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 muss der Betrag, der sich auf die internen Betriebskosten und die Arbeitskräfte bezieht, aus einem einzigen Dokument bestehen, in dem alle Mitglieder der BG, des Unternehmensnetzwerks, des gewöhnlichen Konsortiums oder der EWIV und der Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 angeführt sind.

Unter Einzigartigkeit ist zu verstehen, dass **das Wirtschaftsangebot – einschließlich der Beträge für die internen Betriebskosten und Arbeitskräfte** – in einem einzigen Dokument bestehen muss, das im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegt wird und sich vollständig auf den Teilnehmer bezieht, unabhängig von der Rechtsform des Bieters. Das Wirtschaftsangebot darf daher nicht aufgeteilt werden.

Ai fini dell'aggiudicazione, in caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'offerta economica generata dal sistema gare telematiche "Allegato C" e quello indicato nel modello fornito dall'Amministrazione "Allegato C1", sarà considerato valido l'importo risultante dall'offerta economica presentata sul modulo specifico di offerta economica Allegato C1”.

► A pena di esclusione il concorrente dovrà indicare nel modulo predisposto dalla stazione appaltante, denominato “1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL”:

- i costi interni aziendali, espressi in euro, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i propri costi della manodopera, stimati per l'esecuzione dell'appalto, espressi in euro.

Nell'Allegato C2 dovranno inoltre essere indicati:

- tutti i CCNL e territoriali applicati al personale dipendente impiegato nell'appalto, relativi a ciascuna prestazione scorporabile, secondaria, accessoria o sussidiaria.

Nel caso di indicazione di un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è tenuto a produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d'imprese, consorzi ordinari o GEIE, ovvero in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, l'importo relativo agli oneri interni aziendali e ai costi della manodopera deve essere unico e riguardare tutte le imprese del raggruppamento di imprese, rete d'imprese, consorzio ordinari o GEIE, e i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

Per unicità si intende che l'**offerta economica, comprensiva dell'importo relativo agli oneri interni aziendali e ai costi della manodopera**, deve essere formata da un solo documento, prodotto in gara e riferito al **soggetto concorrente nella sua interezza**, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi l'offerta economica non può essere frazionata.

► Die Anlage „1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL“ im PDF-Format ist bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen - siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen“.

► Wird das wirtschaftliche Angebot nicht eingereicht oder die Geheimhaltung dessen Inhalts nicht gewahrt, so stellt dies einen nicht behebaren Ausschlussgrund dar.

► Die fehlende Angabe der Kosten für die Arbeitskräfte und der Betriebskosten für die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß Art. 108 Absatz 9 GvD 36/2023 im wirtschaftlichen Angebot, stellt einen nicht behebaren Ausschlussgrund dar, ausgenommen bei Lieferungen ohne Verlegearbeiten und bei Dienstleistungen intellektueller Natur.

Sind die wirtschaftlichen Unterlagen nicht unterschrieben, wenn vorgesehen, wird ein Nachforderverfahren gemäß obigem Punkt 4.2.1 eingeleitet, wobei die Geheimhaltung des Inhalts und des technischen Angebots gewahrt wird.

4.3 Hinweise

Die vom Teilnehmer im Portal hochgeladenen Unterlagen dürfen KEINE persönlichen, sensiblen oder Gerichtsdaten beinhalten, die seine Person oder Dritte betreffen, es sei denn, es handelt sich um Daten, die für die Abwicklung der Ausschreibung notwendig sind. Insbesondere dürfen KEINE persönlichen Daten (z.B. private Telefonnummer, private Anschrift, persönliche Steuernummer, usw.), Erkennungsausweise, Fotos usw. eingefügt werden, außer es wird verlangt. Durch die Unterzeichnung mit digitaler Unterschrift wird der Teilnehmer von der Pflicht, eine Kopie eines Erkennungsausweises abzugeben, befreit.

Zulässig sind nur Angebote mit Abschlag auf den Ausschreibungsgesamtbetrag. Ausgeschlossen werden Angebote, die gleich oder über dem Ausschreibungsgesamtbetrag sind. Teil-, Mehrfachangebote und/oder Angebote mit Bedingungen sind ausdrücklich verboten und haben den Ausschluss zur Folge.

Angebote, die das bereits eingereichte Angebot

► L'Allegato "1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL", in formato .pdf, deve essere sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione – vedi par. 4.2.3 "modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti".

► È' causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta economica o la mancata salvaguardia della sua segretezza.

► È' causa di esclusione non sanabile la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora la documentazione economica difetti di sottoscrizione dove richiesta, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta economica.

4.3 Avvertenze

La documentazione caricata a portale da parte del concorrente NON deve contenere dati personali, sensibili o giudiziari riferiti al concorrente stesso o a soggetti terzi, salvo che si tratti di dati necessari ai fini della presente procedura. In particolare, NON devono essere inseriti, qualora non richiesti, dati personali (numero telefonico personale, indirizzo personale, codice fiscale personale, etc.), documenti di identità, fotografie, etc. La sottoscrizione con firma digitale esonera dall'obbligo di presentare la fotocopia del documento di identità.

Sono ammesse solo offerte in ribasso sul valore complessivo a base di gara. Verranno escluse le offerte presentate per importo uguale o superiore al valore complessivo a base di gara. È fatto espresso divieto, pena l'esclusione, di offerte parziali, plurime e /o condizionate.

Non è possibile presentare offerte modificative o

ändern oder ergänzen, sind nicht zulässig. Innerhalb der festgesetzten Fristen besteht die Möglichkeit, das eingereichte Angebot zurückzuziehen. Wurde das Angebot zurückgezogen, besteht die Möglichkeit, innerhalb der Ausschlussfristen gemäß Ausschreibungsbedingungen ein neues Angebot einzureichen. In diesem Fall werden das zuvor eingereichte Angebot bzw. alle Unterlagen gemäß Ausschreibungsbedingungen für etwaige Änderungen zur Verfügung gestellt.

Die Vergabestelle und/oder die auftraggebende Körperschaft behält sich vor, die Teilnehmer aufzufordern, den Inhalt der vorgelegten Unterlagen und Erklärungen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu ergänzen oder zu erläutern. Das Einreichen des Angebots entspricht der unbedingten Annahme der Klauseln dieser Ausschreibungsbedingungen mit Verzicht auf jeglichen Einwand.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, die Ausschreibung aus gerechtfertigten Erfordernissen abbrechen oder aufzuschieben, ohne dass die Teilnehmer Forderungen diesbezüglich erheben können.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Zuschlag aus gerechtfertigten Erfordernissen im öffentlichen Interesse nicht zu erteilen.

Nur im Falle von öffentlichen Auftraggebern, die nicht im Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 genannt sind: gemäß Art. 1 Abs. 1 GD Nr. 95/2012, umgewandelt in G. Nr. 135/2012, behält sich die Vergabestelle das Recht vor, dieses Ausschreibungsverfahren ohne Entschädigung von Amts wegen aufzuheben, wenn im Lauf des Verfahrens neue CONSIP Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden sollten, deren Preis-Leistungs-Parameter besser als die gegenständliche Lieferung/Dienstleistung sind.

Gegen die Ausschreibungsbekanntmachung und die damit verbundenen und daraus folgenden Maßnahmen zur Durchführung der Ausschreibung kann mit Rechtsbeistand Rekurs beim zuständigen regionalen Verwaltungsgericht eingereicht werden. Die Frist für die Einreichung des Rekurses beträgt dreißig Tage nach Kenntnisnahme der entsprechenden Maßnahmen.

4.4 Zugang zu den Unterlagen

Der Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen wird durch die Funktionalitäten des Portals www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it gemäß den Bestimmungen der Artikel 35 und 36 des

integrative dell'offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal disciplinare di gara, presentarne una nuova. In tal caso l'offerta precedentemente presentata ossia tutta la documentazione citata nel presente disciplinare verrà resa disponibile per eventuali modifiche.

La stazione appaltante e/o l'ente committente si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Solo in caso di amministrazioni aggiudicatrici non richiamate nell'art. 2, comma 2 della l.p. 16/2015: La stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 si riserva la facoltà di annullare d'ufficio senza indennizzo la presente procedura di gara, nel caso in cui nel corso della procedura venissero attivate nuove convenzioni quadro Consip, che abbiano parametri di prezzo-qualità migliorativi rispetto alla fornitura/servizio in oggetto.

Avverso il bando di gara ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente con il patrocinio di un avvocato. Il termine per la proposizione del ricorso è di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dei provvedimenti medesimi.

4.4 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura di gara è garantito mediante le funzionalità del portale www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it nel rispetto di quanto previsto

GvD 36/2023 und den geltenden Bestimmungen über das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen gewährleistet, wobei die Übermittlung per Einschreiben oder auf andere geeignete Weise erfolgt.

Wie in Art. 36 Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehen, wird das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers, der den Zuschlag erhalten hat, zusammen mit der Mitteilung über die Zuschlagserteilung gemäß Art. 90 des GvD Nr. 36/2023 übermittelt, unbeschadet der Bestimmungen von Art. 36 Absatz 5 des GvD Nr. 36/2023 über die Offenlegung der Teile des Angebots, für die eine Schwärzung beantragt wurde.

Gemäß Art. 36, Absatz 2 des GvD Nr. 36/2023 werden den Wirtschaftsteilnehmern auf den ersten fünf Plätzen der Rangordnung die von ihnen eingereichten Angebote gegenseitig übermittelt, mit Ausnahme der Bestimmungen von Art. 36, Absatz 5 des GvD Nr. 36/2023 über die Offenlegung der Teile des Angebots, für die eine Schwärzung beantragt wurde.

Gemäß den Bestimmungen von Art. 36 Abs. 3, 4 und 5 des GvD Nr. 36/2023 bestätigt der öffentliche Auftraggeber mit der Mitteilung über die Zuschlagserteilung gemäß Art. 90 des GvD Nr. 36/2023 die Entscheidungen über die von den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 35 Abs. 4 Buchst. a) gestellten Anträge auf Schwärzung von Teilen der Angebote.

Die oben genannten Entscheidungen können gemäß Art. 116 der Verwaltungsprozessordnung (Anhang I des GvD Nr. 104 vom 2. Juli 2010) mit einer innerhalb von zehn Tagen nach der digitalen Mitteilung über die Zuschlagserteilung zugestellten und eingereichten Beschwerde angefochten werden. Die Beteiligten können sich innerhalb von zehn Tagen nach der Zustellung der Beschwerde an sie zu Wort melden.

Der Aktenzugang ist in jedem Fall gemäß Art. 53 GvD Nr. 50/2016 gewährleistet und ist ab Mitteilung der Zuschlagserteilung gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023 zulässig.

Im Antrag auf Aktenzugang müssen die Ausschreibungsunterlagen, hinsichtlich welcher der Aktenzugang vorgenommen werden soll, exakt angegeben werden; wenn Zugang zu den von den Teilnehmern eingereichten Angeboten und Unterlagen beantragt wird, die nicht bereits auf die oben beschriebene Weise zugänglich gemacht

dall'articolo 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di trasmissione via posta certificata o altro strumento idoneo.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso e, qualora si richieda l'accesso alle offerte e a documenti presentati dai concorrenti non già resi disponibili nelle modalità di cui sopra, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi e il relativo documento.

wurden, müssen der Name des Bieters und das betreffende Dokument angegeben werden.

Der Antrag muss im Hinblick auf die Rechte und gesetzlich geschützten Interessen, die er schützen soll, angemessen begründet werden und die Gründe anführen, warum die Kenntnis dieser Dokumente für obigen Schutz unerlässlich ist.

Jeder Teilnehmer gibt ausdrücklich und bereits bei der Angebotsabgabe (Anlage A) die einzelnen Dokumente oder Teile davon an, die gemäß Art. 35 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr. 36/2023 vom Zugangsrecht ausgeschlossen werden können, wobei er eine begründete und nachweisliche Erklärung abgibt.

Fehlt eine solche Angabe oder reichen die angegebene Begründung und die zum Zwecke des Nachweises vorgelegten Unterlagen nicht aus, um das Zugangsrecht auszuschließen, gewährt die Vergabestelle nach Ablauf der in Art. 36 Absätze 4 und 5 des GvD Nr. 36/2023 genannten Frist den berechtigten Subjekten den beantragten Aktenzugang ohne ein weiteres kontradiktorisches Verfahren mit dem Bieter einzuleiten.

Für sämtliche, in diesen Ausschreibungsbedingungen nicht geregelten Aspekte wird auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

4.5 Verweis

Für sämtliche, in diesen Ausschreibungsbedingungen nicht geregelten Aspekte wird auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

TEIL II

ZUSCHLAGSERTEILUNG

1. AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

1.1 Abwicklung des Ausschreibungsverfahrens und Bewertungskriterium

Die Zuschlagserteilung für diese Ausschreibung, die mittels offenen Verfahrens durchgeführt wird, erfolgt gemäß dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots nach Preis und Qualität gemäß Art. 33 LG Nr. 16/2015 und, soweit mit diesem vereinbar und Art. 71 GvD Nr. 36/2023.

L'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia indispensabile ai fini della suddetta tutela.

Ciascun concorrente indica espressamente, e già in sede di offerta (allegato A) i singoli documenti, o parti degli stessi, che possono essere esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, fornendo motivata e comprovata dichiarazione.

In assenza di tale indicazione, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e la documentazione fornita a comprova non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la stazione appaltante consentirà ai soggetti legittimati, decorso il termine di cui all'art. 36, comma 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti.

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4.5 Rinvio

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. PROCEDIMENTO DI GARA

1.1 Svolgimento della gara e criterio di valutazione

La presente gara, condotta con procedura aperta, sarà aggiudicata ai sensi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità ai sensi dell'art. 33 della l.p. 16/2015 e dell'art. 71 d.lgs 36/2023 in quanto compatibile.

Das Verfahren wird elektronisch abgewickelt. Die Angebote müssen ausschließlich über das telematische Ankaufsystem www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it von den Wirtschaftsteilnehmern erstellt und von der Vergabestelle entgegengenommen werden.

Das Angebot gilt als von Personen eingereicht, die befugt sind, den Teilnehmer zu verpflichten; dieser kann nur ein einziges Angebot einreichen. Nachdem der Teilnehmer das Angebot hochgeladen hat und die Angebotseinreichungsphase abgeschlossen ist, ist der Inhalt des Angebots endgültig und unveränderbar.

Die Ausschreibung wird in der nicht öffentlich zugänglichen Sitzung im Sitz der Südtiroler Informatik AG, am Ort und zu der Uhrzeit laut Mitteilung durch den Portal geöffnet.

Nachdem die Ausschreibungsbehörde geprüft hat, ob die Angebote innerhalb der vorgesehenen Frist eingegangen sind, öffnet sie in der nicht öffentlichen Sitzung die virtuellen Umschläge „A“, welche die Verwaltungsunterlagen enthalten, und nimmt deren Inhalt zur Kenntnis. Anschließend überprüft die Ausschreibungsbehörde eventuell auch in nichtöffentlicher Sitzung die von den Teilnehmern eingereichten Verwaltungsunterlagen und deren korrekte Erstellung.

Zu diesem Zweck behält sich die Ausschreibungsbehörde vor, die erste Sitzung zu unterbrechen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Gemäß Art. 27 LG Nr. 16/2015 nimmt die Ausschreibungsbehörde für die Genehmigung der Verwaltungsunterlagen nicht die inhaltliche Überprüfung etwaiger Ersatzerklärungen der Wirtschaftsteilnehmer über die Erfüllung der allgemeinen und/oder besonderen Teilnahmeanforderungen vor.

Die Ausschreibungsbehörde behält sich vor, die Teilnehmer aufzufordern, den Inhalt der vorgelegten Unterlagen und Erklärungen zu ergänzen oder zu erläutern, wobei sie befugt ist, eine Frist festzulegen, innerhalb der die angeforderten Erklärungen eingereicht werden müssen.

Bei begründeten Zweifeln über die tatsächliche Erfüllung der allgemeinen und besonderen Anforderungen und/oder bei notorischen Tatsachen zulasten der Teilnehmer/Hilfssubjekte kann die Vergabestelle und/oder die auftraggebenden Körperschaft

La gara si svolgerà in modalità telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto accessibile all'indirizzo www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

L'offerta si intende proveniente da soggetti in grado di impegnare il concorrente; questi deve produrre, un'unica e sola offerta. Una volta che il concorrente abbia eseguito l'upload e che la fase di presentazione delle offerte è stata chiusa, il contenuto dell'offerta è definitivo e immodificabile.

La gara sarà aperta nella seduta non aperta alla presenza del pubblico presso gli uffici di Informatica Alto Adige, nel luogo e alla data comunicati a portale.

Dopo aver verificato che le offerte siano pervenute entro il termine previsto dal bando di gara, nella seduta riservata l'Autorità di gara aprirà le buste virtuali "A", contenente la documentazione amministrativa e prenderà atto dei documenti ivi contenuti. Successivamente, l'Autorità di gara procederà, eventualmente anche in seduta riservata, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e della corretta predisposizione della stessa.

A tal fine l'autorità di gara si riserva di sospendere la prima seduta e di aggiornarla a data da destinarsi.

Ai fini dell'approvazione della documentazione amministrativa, l'autorità di gara, ai sensi dell'art. 27 della l.p. 16/2015, non procede alla verifica del contenuto di eventuali dichiarazioni sostitutive in relazione al possesso dei requisiti generali e/o speciali di partecipazione eventualmente prodotte da parte degli operatori economici.

L'autorità di gara si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine entro cui far pervenire i chiarimenti richiesti.

La stazione appaltante e/o l'ente committente in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali e/o fatti notori in capo ai concorrenti/ ausiliari può svolgere verifiche.

Überprüfungen vornehmen.

Die Vergabestelle und/oder die auftraggebende Körperschaft behält sich vor, jederzeit im Zuge des Verfahrens von den Bietern zusätzliche Dokumente mit Bezug auf die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen einzufordern, wenn dies für den korrekten Ablauf des Verfahrens notwendig sein sollte.

Nach der Kontrollphase der Verwaltungsunterlagen teilt die Ausschreibungsbehörde den zugelassenen Teilnehmern über das Portal den Tag und die Uhrzeit der nicht öffentlichen Sitzung mit, bei welcher das Resultat der Kontrollen der Verwaltungsunterlagen mitgeteilt wird.

Die Vergabebehörde öffnet die Umschläge (Umschlag B) mit den technischen Angeboten nach der Ernennung der Technischen Kommission, sofern dies vorgesehen ist, auf elektronischem Wege. Dies erfolgt ausschließlich zum Zweck der Operabilität des telematischen Systems und zur Bereitstellung der entsprechenden Unterlagen an die Kommission (die Öffnung wird vom System dokumentiert, es wird kein Protokoll hierzu erstellt).

Über das Portal werden Tag und Uhrzeit der nicht öffentlichen Sitzung der technischen Bewertungskommission für die Öffnung der Umschläge mit den technischen Angeboten bekanntgegeben, dies für die rein formelle Überprüfung des Vorhandenseins der erforderlichen technischen Unterlagen.

Sind bei der Ausschreibung Muster vorgesehen, werden den Teilnehmern Ort, Datum und Uhrzeit für deren Öffnung mitgeteilt. Die Öffnung etwaiger Muster kann aus organisatorischen Gründen gleichzeitig oder an einem anderen Ort und Zeitpunkt als die Sitzung zur Überprüfung der technischen Unterlagen, die in Umschlag B eingefügt werden, erfolgen.

Die Sitzungen der Technischen Kommission, zur rein formellen Überprüfung des Vorhandenseins der erforderlichen Dokumentation im Portal sowie die technische/qualitative Bewertung der aufgrund der Bewertungskriterien zugelassenen Angebote, mit Ausnahme des Preises, werden von der Technischen Kommission in vertraulichen Sitzungen durchgeführt, während die Sitzung zur Öffnung der etwaigen Muster, mit der rein formalen Überprüfung des Vorhandenseins der etwaigen erforderlichen Probenahme, öffentlich ist.

Gemäß Art. 34 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 ernennt die

La stazione appaltante e/o l'ente committente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari relativi al possesso dei requisiti di partecipazione, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente alla fase del controllo della documentazione amministrativa l'autorità di gara comunicherà tramite il portale ai candidati ammessi il giorno e l'ora della seduta riservata in cui verrà comunicato l'esito dei controlli della documentazione amministrativa.

L'Autorità di gara aprirà telematicamente le buste (buste B) contenenti le offerte tecniche dopo la nomina della commissione tecnica, se prevista, ai soli fini dell'operatività del sistema e messa a disposizione della suddetta documentazione alla commissione stessa (tale apertura verrà tracciata dal sistema e non verrà redatto apposito verbale in merito a tale attività).

Tramite il portale verranno comunicati data, ora e luogo della seduta riservata della commissione tecnica avente ad oggetto la mera verifica formale della presenza della documentazione tecnica richiesta.

Qualora sia richiesta della campionatura in sede di gara, verrà comunicato ai concorrenti il luogo, la data e l'ora dell'apertura della campionatura. L'apertura dell'eventuale campionatura potrà per esigenze organizzative avvenire contemporaneamente o in un diverso luogo e momento rispetto alla seduta di verifica della documentazione tecnica inserita in busta B.

Le sedute della commissione tecnica relative alla verifica meramente formale della presenza della documentazione richiesta inserita a portale e alla valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ammesse in base ai criteri di valutazione, escluso il prezzo, verranno svolte dalla commissione tecnica in sedute riservate, mentre la seduta d'apertura della eventuale campionatura, con relativa verifica meramente formale della presenza dell'eventuale campionatura richiesta, è pubblica.

L'autorità di gara nomina la commissione di

Ausschreibungsbehörde die Bewertungskommission nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe.

Gemäß von Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 werden nach dem Zuschlag die Zusammensetzung der Bewertungskommission und die Lebensläufe der Kommissionsmitglieder veröffentlicht.

Die Sitzung zur Öffnung der virtuellen Umschläge „B“ mit den technischen Angeboten ist nicht öffentlich. Die Sitzung zur Öffnung der etwaigen Muster, anlässlich der rein formell geprüft wird, ob die geforderten Muster vorhanden sind, ist öffentlich, während die Sitzungen zur technischen/qualitativen Bewertung der aufgrund der Bewertungskriterien zugelassenen Angebote, mit Ausnahme des Preises, nicht öffentlich sind.

BERECHNUNG DER TECHNISCHEN PUNKTEZAHL (PT)

Die Punktezahl für das Element „Qualität“ wird für folgende Bewertungselemente berechnet, die detailliert in der Tabelle gemäß Anlage „Elemente zur Bewertung des technischen Angebots“ angeführt sind:

Für die Zuweisung der qualitativen und quantitativen Punktezahl, die sich nicht auf den „Preis“ bezieht, wird folgende Formel angewandt:

Für die „Punktezahl auf Ermessensgrundlage“

Zur technischen Bewertung wird folgende Formel angewandt:

$$PT_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

wobei:

PT_i = technische Punktezahl des Teilnehmers *i*

C_{ai} = Koeffizient Bewertungskriterium *a* des Teilnehmers *i*

C_{bi} = Koeffizient Bewertungskriterium *b* des Teilnehmers *i*

.....
C_{ni} = Koeffizient Bewertungskriterium *n* des Teilnehmers *i*

P_a = Gewichtung Bewertungskriterium *a*

P_b = Gewichtung Bewertungskriterium *b*

.....
P_n = Gewichtung Bewertungskriterium *n*

Die Bewertungskoeffizienten sind:

- 0 = schlecht
- 0,25 = ausreichend

valutazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 34 comma 2 della l.p. 16/15

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della LP n. 16/2015 verranno pubblicati dopo l'aggiudicazione la composizione della Commissione di valutazione e i curricula dei componenti.

La seduta d'apertura della busta virtuale „B“ contenente le offerte tecniche è riservata.

La seduta d'apertura dell'eventuale campionatura, con relativa verifica meramente formale della presenza dell'eventuale campionatura richiesta, è pubblica, mentre le sedute di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ammesse in base ai criteri di valutazione, escluso il prezzo, si svolgeranno in sedute riservate.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Il punteggio dell'elemento „Qualità“ sarà calcolato con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, dettagliati nella tabella di cui all'Allegato „Elementi di valutazione dell'offerta tecnica“.

La formula utilizzata per l'attribuzione del punteggio qualitativo e quantitativo diverso dal „prezzo“ è il seguente:

Per i „punteggi discrezionali“

Il punteggio tecnico è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

PT_i = punteggio tecnico concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

I coefficienti valutativi sono seguenti:

- 0 = scadente
- 0,25 = sufficiente

- 0,50 = gut
- 0,75 = sehr gut
- 1,00 = ausgezeichnet

Der für die Kriterien/Unterkriterien anzuwendende Koeffizient ergibt sich aus dem Durchschnitt der einzelnen, von den Kommissionsmitgliedern zugewiesenen Koeffizienten.

Für die „tabellarische Punktezahl“

$$PTi = PTAi + PTBi + PTCi + PTDi...$$

wobei

PTi: technische Punktzahl des Teilnehmers i;

A,B,C...: Bewertungskriterien

Die Kommissionsmitglieder weisen die tabellarisch vergebenen Punkte aufgrund der Methoden gemäß Bewertungsschema zu (vorbehaltlich anderwärtiger Bestimmungen laut Ausschreibungsunterlagen für einzelne qualitative Unterkriterien).

Berechnet wird die Summe von „Punktezahl auf Er-messensgrundlage“ und „tabellarische Punktezahl“.

Parameterangleichung

Die höchste Punktezahl, welche die Kommission für jedes einzelne Kriterium vergeben hat, wird der maximalen Punktezahl für das entsprechende Kriterium angeglichen.

Die Punktezahlen für die übrigen Angebote werden im Verhältnis angeglichen.

Für jeden Bieter wird dann die Summe der angeglichenen Punkte für jedes Kriterium berechnet.

Die laut Ausschreibungsbedingungen höchste Punktezahl für das Element Qualität wird dem Teilnehmer mit der höchsten Punktezahl zugeteilt.

Die Punkte der anderen Teilnehmer werden im Verhältnis angeglichen.

Auf-/Abrundungen

Alle Berechnungen zur Festlegung der Punkte werden bis zur zweiten Dezimalstelle berechnet, die aufgerundet wird, falls die dritte Dezimalstelle gleich oder größer als fünf ist.

BERECHNUNG DER PUNKTEZAHL WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT (PE)

Für die Zuweisung der Punktezahl für das Element

- 0,50 = buono
- 0,75 = molto buono
- 1,00 = eccellente

Il coefficiente da applicare ai criteri/sottocriteri è il risultato della media dei singoli coefficienti applicati dai commissari

Per i „punteggi tabellari“

$$PTi = PTAi + PTBi + PTCi + PTDi...$$

dove:

PTi: *punteggio tecnico concorrente i;*

A,B,C...: criteri di valutazione;

I punteggi tabellari saranno attribuiti dai commissari in ragione dei metodi esposti nella scheda griglia di valutazione (salva diversa disposizione contraria contenuta nei documenti di gara per singoli sottocriteri quantitativi).

Si calcola la somma dei “punteggi discrezionali” e „punteggi tabellari“.

Riparametrazione

Il punteggio più elevato assegnato dalla commissione nell'ambito di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio.

Tutti gli altri punteggi assegnati alle restanti offerte vengono riparametrati proporzionalmente.

Per ogni offerente viene quindi effettuata la somma dei punteggi riparametrati ottenuti per ogni singolo criterio.

Al concorrente con punteggio più elevato viene dato il massimo dei punti previsti dal disciplinare per l'elemento qualità.

I punteggi attribuiti agli altri concorrenti vengono riparametrati in misura proporzionale.

Arrotondamenti

Tutti i calcoli sono espressi fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)

La formula utilizzata per l'attribuzione del

„Preis“ wird folgende Formel angewandt.

punteggio per l'elemento "prezzo" è la seguente:

Umgekehrte Proportionalität:

Proporzionalità inversa:

$$C_i = O_{\min} / O_i$$

Punktzahl/punteggio:

$$PE_i = C_i \cdot P_{\max}$$

wobei

Dove:

C_i = dem i -ten Teilnehmer zugewiesener Koeffizient

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

$O_{\min}$ = Betrag günstigstes Angebot

$O_{\min}$ = importo offerta migliore

O_i = Betrag zu bewertendes Angebot

O_i = importo offerta in esame

PE_i = Punktezah wirtschaftliches Angebot

PE_i = punteggio economico

$P_{\max}$ = Höchstpunktezah

$P_{\max}$ = punteggio massimo

Die Formel wird auf die angebotenen Beträge ohne Sicherheitskosten angewandt.

Si avvisa che la formula viene applicata agli importi offerti al netto degli oneri di sicurezza.

Berechnung von Dezimalzahlen

Calcolo dei decimali

Die Berechnungen zu den Punkten für das wirtschaftliche Angebot werden über das Portal durchgeführt, das die Nachkommastellen nach der zweiten Dezimalstelle abschneidet.

I calcoli relativi ai punteggi economici vengono eseguiti tramite il sistema telematico, il quale opera un troncamento alla seconda cifra decimale.

GESAMTPUNKTZAHL

PUNTEGGIO FINALE

Zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots werden die Punkte des Kriteriums „**technische Punktezah**“ (**PTi**) und die Punkte des Kriteriums „**Punktezah wirtschaftliches Angebot**“ (**PEi**) zusammengezählt.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando il punteggio relativo al criterio „**Punteggio Tecnico**“ (**PTi**) ed il punteggio relativo al criterio „**Punteggio Economico**“ (**PEi**).

Vorläufige Rangordnung

Graduatoria provvisoria

Nach Beendigung der Prüfung der technischen Angebote übermittelt die Kommission der Ausschreibungsbehörde die vorläufige, aufgrund der technischen Bewertung ermittelte Rangordnung.

Al termine dell'esame delle offerte tecniche la commissione provvederà a rilasciare all'autorità di gara la graduatoria provvisoria risultante dalla valutazione tecnica.

Anschließend wird über das Portal eine weitere nicht öffentliche Sitzung mitgeteilt, in der die Ausschreibungsbehörde die virtuellen Umschläge „C“ mit den Preisangeboten öffnet und den von jedem Teilnehmer gebotenen Gesamtbetrag oder den prozentuellen Abschlag verliest.

Successivamente, verrà comunicata una nuova seduta riservata tramite portale, in cui l'Autorità di gara aprirà le buste virtuali „C“, contenenti le offerte economiche, e leggerà l'importo complessivo o il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

1.2 ungewöhnlich niedrige Angebote

1.2 Offerte anomale

Der EPV bewertet die Angemessenheit der Angebote, die gemäß Art. 30 Abs. 1 und 2 LG Nr. 16/2015 und gemäß APB Anwendungsrichtlinie Nr. 7 „Formeln für die

Il RUP procede a valutare la congruità delle offerte considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, l.p. n. 16/2015 e della Linea guida

Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses“–erachtet werden.

Alle Mittelwerte zur Festlegung der Schwelle für ungewöhnlich niedrige Angebote werden mit einer 15-stelligen Genauigkeit berechnet. Die Schwelle wird dann bis zur zweiten Dezimalstelle angegeben, die auf die höhere Einheit aufgerundet wird, falls die dritte Dezimalstelle gleich oder größer als fünf ist.

Gibt es nur ein einziges zugelassenes Angebot, wird die Berechnung nicht angewandt.

Auf jeden Fall kann der EPV, unabhängig von den Ergebnissen der etwaigen Anwendung der Berechnung gemäß obiger Anwendungsrichtlinie, das Unterverfahren zur Überprüfung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten auch dann einleiten, wenn er den angebotenen Preis nach eigenem Ermessen für ungewöhnlich niedrig befindet.

Im Fall der Einleitung eines Unterverfahrens zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote werden diese von der auftraggebenden Körperschaft gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 überprüft.

Die auftraggebende Körperschaft behält sich die Befugnis vor, gleichzeitig die Erläuterungen gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 für bis zu maximal fünf Angebote einzuholen, die dem Unterverfahren zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote gemäß Anwendungsrichtlinie Nr. 7 zu unterziehen sind, und auf jedem Fall bis zum ersten Angebot, das nicht ungewöhnlich niedrig ist.

Überprüft wird das erste ungewöhnlich niedrige Angebot. Wird dieses für ungewöhnlich niedrig befunden, wird mit derselben Vorgangsweise für die folgenden Angebote fortgefahren, bis zum Ausmachen des besten, nicht ungewöhnlich niedrigen Angebots.

Die Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote wird vom EPV eventuell mit Unterstützung der gemäß Art. 93 GvD Nr. 36/2023 ernannten Kommission durchgeführt.

Teilnehmer, die ein ungewöhnlich niedriges Angebot abgegeben haben, werden somit schriftlich aufgefordert, innerhalb einer Frist von höchstens 15 (fünfzehn) Tagen nach Erhalt der Aufforderung die notwendigen Erläuterungen zu sämtlichen angebotenen Einheitspreisen zu übermitteln. In diesem Fall wird der Vorschlag zur Zuschlagserteilung bis zum Abschluss der

PAB Nr. 7 “Formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica”

Tutti i calcoli intermedi per la determinazione della soglia di anomalia sono effettuati con 15 cifre significative di precisione. La soglia di anomalia è quindi espressa fino alla 2 cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la 3 cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo non trova applicazione nel caso sia presente una sola offerta ammessa.

In ogni caso, indipendentemente dai risultati dell'applicazione del calcolo di cui alla sopra citata Linea Guida, qualora il RUP, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ritenga anomalo il prezzo offerto, può attivare il subprocedimento di anomalia.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia le offerte sono assoggettate alla verifica dell'anomalia da parte dello stesso ente committeente ai sensi dell'art. 110 d.lgs 36/2023.

L'ente committente si riserva la facoltà di chiedere contemporaneamente le spiegazioni di cui all'art. 110 d.lgs 36/2023 fino ad un massimo di 5 (cinque) offerte da assoggettare al subprocedimento di anomalia ai sensi della linea guida nr. 7 e comunque fino alla prima offerta non anomala.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 93 d.lgs 36/2023.

Saranno richieste, pertanto, per iscritto nel termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, alle imprese che hanno presentato offerta anomala le necessarie spiegazioni di tutti i prezzi unitari offerti. In tal caso la proposta di aggiudicazione è rinviata, fino al totale espletamento delle operazioni di verifica.

Überprüfungen aufgeschoben.

Die Erläuterungen gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 müssen auch für jeden Preisposten, der zur Bildung der Posten für Arbeitskosten pro vergabebeteiligtes Berufsbild beiträgt, die für die Durchführung der vertraglichen Tätigkeiten erforderlichen Investitionen und - eventuell aufgrund der angebotenen Verbesserungen - die allgemeinen festen und laufenden Ausgaben sowie die etwaigen Sicherheitskosten und den Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaften will, enthalten (siehe „Richtlinien für die Bewertung der übermäßig niedrigen Angebote“).

Die an die Vergabestelle zu übermittelnden Erläuterungen der angebotenen Preise und Kosten müssen mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein.

Der EPV überprüft in nichtöffentlicher Sitzung, evtl. mit Unterstützung der Bewertungskommission, die vom Bieter übermittelten Erläuterungen und kann, falls er diese als nicht ausreichend ansieht, das ungewöhnlich niedrige Angebot ausschließen, weitere Erläuterungen, auch durch mündliches Anhören, anfordern, wobei er eine Höchstfrist für die Erläuterung einräumt.

Die Vergabestelle nimmt nach Angabe des EPV nimmt den Ausschluss jener Angebote vor, welche aufgrund der Erläuterungen, in ihrer Gesamtheit, als nicht vertrauenswürdig erscheinen.

In diesem Fall wird die Überprüfung des ungewöhnlich niedrigeren Angebots des nächstgereihten Teilnehmers vorgenommen.

Nach Abschluss der Überprüfung der ungewöhnlich niedrigen Angebote wird die endgültige Rangordnung erstellt, und die Ausschreibungsbehörde schlägt der Vergabestelle die Zuschlagserteilung vor.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den definitiven Zuschlag nicht zu erteilen.

Bei Einleitung des Unterverfahrens zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote werden der Antrag gemäß Art. 27 Abs. 4-bis LG Nr. 15/2016 (NAKV) und die Überprüfung wird im Zuge des Unterverfahrens vorgenommen.

Bei Einleitung des Unterverfahrens zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote wird **die Überprüfung der vom Wirtschaftsteilnehmer im Angebot angegebenen Kosten für die Arbeitskräfte und internen**

Le spiegazioni di cui all'art. 110 d.lgs 36/2023 dovranno altresì contenere con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto, gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali fisse e correnti, gli eventuali oneri di sicurezza e l'utile che l'impresa intende perseguire (si veda i "Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse").

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte da trasmettere alla stazione appaltante devono essere sottoscritte con firma digitale.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante, su indicazione del RUP, procede con l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In tal caso si procede con la verifica di anomalia di cui sopra nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara e l'Autorità di gara propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare definitivamente.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia la richiesta di cui all'art. 27, comma 4-bis, l.p. 15/2016 (ccnl) e la sua verifica verrà svolta nell'ambito di detto procedimento di anomalia.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia **la verifica sui costi della manodopera e degli oneri di sicurezza interni** indicati dall'operatore economico nell'offerta sarà effettuata in tale sede.

Sicherheitskosten, im Zuge des Unterverfahrens vorgenommen.

1.3 Angebote mit gleicher Punktzahl

Falls die Angebote von zwei oder mehreren Teilnehmern dieselbe Gesamtpunktzahl aber unterschiedliche Punktezahlen für den Preis und für sämtliche andere Bewertungselemente erhalten, wird jener Teilnehmer an die erste Stelle der Rangordnung gereiht, der die höchste Punktzahl für das *technische Angebot* erhalten hat.

Falls die Angebote von zwei oder mehreren Teilnehmern dieselbe Gesamtpunktzahl und dieselben Punktezahlen für den Preis und für das technische Angebot erhalten, wird eine Auslosung in einer Sitzung mit Zeugen vorgenommen.

1.4 Endgültige Rangordnung

Die Zuschlagserteilung ist auf jedem Fall erst mit Maßnahme der Vergabestelle endgültig und erst nach Überprüfung der Erfüllung der allgemeinen und besonderen Anforderungen rechtswirksam.

1.5 Angaben des Arbeitskollektivvertrags

Die Vergabestelle verlangt im Anlage C2 die Angabe des an die Vergabe anwendbaren gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivvertrags, der für das im Rahmen der Vergabe beschäftigte Personal gilt.

Die entsprechende Überprüfung wird von der Vergabestelle, **durch die Modalitäten gemäß Anhang I.01, Art. 3 ff. GvD Nr. 36/2023**, vor dem Vorschlag zur Zuschlagserteilung durchgeführt.

Bei negativem Ergebnis der Überprüfung wird der Teilnehmer ausgeschlossen und die Vergabestelle geht in der Rangordnung weiter.

Wird ein anderer Kollektivvertrag als der von der Vergabestelle bestimmte angegeben, muss der Teilnehmer die Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes vorlegen.

Überprüfung der Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes:

Die **Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes** gemäß Art. 11 Absatz 4 GvD 36/2023 wird vom EPV mit den Modalitäten gemäß Artikel 110 GvD 36/2023 (in Übereinstimmung mit Anhang I.01 und den in Artikel 4 des genannten Anhangs angeführten Parametern) überprüft.

1.3 Offerte con medesimo punteggio

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta con testimone.

1.4 Graduatoria finale

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà definitiva solo con il provvedimento della stazione appaltante e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

1.5 Indicazione del contratto collettivo di lavoro

La stazione appaltante richiede di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto nell'allegato C2.

La relativa verifica viene svolta dalla stazione appaltante prima della proposta di aggiudicazione **con le modalità di cui all'Allegato I.01, artt. 3 e ss. d.lgs. 36/2023**.

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Nel caso di indicazione di un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è tenuto a produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Verifica della dichiarazione di equivalenze delle tutele:

La **dichiarazione di equivalenza** ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.lgs. 36/2023 è verificata dal RUP con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023 (in conformità all'Allegato I.01 e con i parametri indicati nell'art. 4 del citato allegato).

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Bei negativem Ergebnis der Überprüfung wird der Teilnehmer ausgeschlossen und die Vergabestelle geht in der Rangordnung weiter

1.6 Die Überprüfung der übernommenen Verpflichtungen gemäß Artikel 27 Absatz 4-quater LG 16/2015

Zum Zwecke der Einhaltung der Sozialklausel überprüft die Vergabestelle über den EPV die Zuverlässigkeit der Verpflichtungen, die vom erstplatzierten Wirtschaftsteilnehmer im Aufnahmeprojekt und bei der Umsetzung der Verpflichtungen gemäß Artikel 27 Absatz 4-ter LG 16/2015 übernommen wurden, um die konkreten Anwendungsmodalitäten der Sozialklausel zu erläutern. Dies wird durch das Vorlegen eines Dokuments in Umschlag B mittels geeigneter Mittel durchgeführt.

Bei negativem Ergebnis der Überprüfung wird der Teilnehmer ausgeschlossen und die Vergabestelle geht in der Rangordnung weiter.

1.7 Vorbehalte

Die Vergabestelle behält sich gemäß Art. 108 Absatz 10 GvD 36/2023 das Recht vor, den Zuschlag nicht zu erteilen.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, das Ausschreibungsverfahren mit entsprechender Begründung auszusetzen, neu auszuschreiben oder keinen Zuschlag zu erteilen.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Zuschlag auch dann zu erteilen, wenn nur ein einziges gültiges Angebot eingeht.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Vertrag mit einer entsprechenden Begründung nicht abzuschließen, auch wenn zuvor ein Zuschlag erteilt wurde.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Vertrag nicht zuzuschlagen bzw. abzuschließen, wenn im Verlaufe des Verfahrens eine für die Verwaltung vorteilhaftere AOV-Vereinbarung oder, in Ermangelung einer solchen, eine Consip-Vereinbarung aktiviert wurde.

1.6 Verifica degli impegni assunti ex art. 27, comma 4-quater l.p. 16/2015

Ai fini del rispetto della clausola sociale la stazione appaltante per tramite del RUP verifica l'attendibilità degli impegni assunti dal concorrente primo in graduatoria nel progetto di assorbimento e di attuazione degli impegni di cui all'art. 27, comma 4-ter LP 16/2015 atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale ed allegato in busta B con ogni mezzo adeguato.

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

1.7 Riserve

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art 108 comma 10 d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

La stazione appaltante con adeguata motivazione si riserva il diritto di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare ovvero di non stipulare il contratto, qualora nelle more del procedimento sia intervenuta una convenzione ACP ovvero in assenza di quest'ultima di una convenzione di Consip, più favorevole per l'Amministrazione.

Gemäß Art. 21/ter LG Nr. 1/2002, eingefügt durch Art. 10 Abs. 1 LG Nr. 15/2016, greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 in erster Linie auf die Rahmenvereinbarungen zurück, die von der AOV in ihrer Eigenschaft als Stelle für Sammelbeschaffungen abgeschlossen werden.

In Ermangelung einer von der Stelle für Sammelbeschaffungen AOV abgeschlossenen und für den Auftragsgegenstand geeigneten Rahmenvereinbarung, sind die öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, zu prüfen, ob es eine für den Auftragsgegenstand geeignete Consip-Rahmenvereinbarung gibt, und dieser gegebenenfalls beizutreten oder deren Preis- und Qualitätsparameter einzuhalten.

Es findet Art. 20 LG 3/2020 wie mit LG 1/2021 abgeändert Anwendung.

Für die öffentlichen Auftraggeber, die nicht im Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 aufgelistet sind, behält sich die auftraggebende Körperschaft gemäß Art. 1 Abs. 13 GD Nr. 95/2012, in Gesetz Nr. 135/2012 umgewandelt, die Befugnis vor, vom Vertrag zurückzutreten, u. zw. nach formeller Mitteilung an den Auftragnehmer mit Vorankündigung von mindestens fünfzehn Tagen und nach Zahlung der bereits ausgeführten Leistungen und eines Zehntels der noch nicht ausgeführten Leistungen, wenn die Parameter der nach obigem Vertragsabschluss abgeschlossenen Consip-Vereinbarungen - einschließlich des für noch nicht ausgeführte Leistungen geschuldeten Betrags - gemäß Art. 26 Abs. 1 G vom 23.12.1999 Nr. 488 besser sind als die laut Vertrag und wenn der Auftragnehmer nicht einer Änderung der wirtschaftlichen Bedingungen zwecks Einhaltung der Grenze gemäß Art. 26 Abs. 1 G vom 23.12.1999 Nr. 488 zustimmt.

Die Verwaltung behält sich gemäß Art. 1 Abs. 3 GD Nr. 95/2012, in Gesetz Nr. 135/2012 umgewandelt, vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nachträglich eine CONSIP- oder eine AOV-Vereinbarung abgeschlossen wird.

Die Verwaltung und die auftraggebende Körperschaft behalten sich das Recht vor, den Zuschlag nicht zu erteilen bzw. den Vertrag nicht abzuschließen, wenn die auf der Internetseite des AOV oder Consip publizierten Richtpreise gemäß Art. 21/ter Abs. 5 LG Nr. 1/2002 günstiger sind.

1.6 Freigabe der vorläufigen Sicherheit

Ai sensi dell'art. 21-ter della l.p. 1/2002 così come introdotto dell'art. 10, commi 1, l.p. 15/2016, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, l.p. 16/2015, ricorrono primariamente alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale ACP.

In assenza di una convenzione quadro stipulata dal soggetto aggregatore provinciale ACP adeguata all'oggetto dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a controllare l'esistenza di una convenzione quadro Consip adeguata all'oggetto dell'appalto ed eventualmente aderirvi ovvero rispettarne i parametri prezzo-qualità.

Si applica l'art. 20 LP 3/2020 come modificata dalla LP 1/2022.

Per le amministrazioni aggiudicatrici non richiamate nell'art. 2, comma 2 della l.p. 16/2015, a norma dell'art. 1. co. 13 del d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012, l'ente committente, ai sensi dell'art. 1. co. 13 del d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012 si riserva la facoltà di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co.1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co.1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora sopravvenga una convenzione stipulata da CONSIP o ACP.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare ovvero di non stipulare il contratto, qualora i prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'ACP o Consip risultino essere più favorevoli ai sensi dell'art. 21-ter comma 5 della l.p. 1/2002.

1.6 Svincolo della garanzia provvisoria

Die Vergabestelle nimmt die Freigabe der vorläufigen Sicherheit nach den Modalitäten gemäß Art. 106 Absatz 10 GvD 36/2023 vor, ohne dass es das Originaldokument zurückgeben muss.

Die vorläufige Sicherheit wird daher von der Vergabestelle freigegeben, wenn der Teilnehmer den Zuschlag nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Zuschlagserteilung erhält.

Falls die Vergabestelle nach dem Widerruf der Zuschlagserteilung die Rangordnung fortsetzt, ist der Teilnehmer, der den Zuschlag erhalten hat, bis zur Unterzeichnung des Vertrags innerhalb der in den Ausschreibungsbedingungen festgelegten Fristen bei der Vergabestelle eine neue vorläufige Sicherheit zu hinterlegen verpflichtet.

Falls der Teilnehmer den Zuschlag erhält, erlischt die vorläufige Sicherheit mit Vertragsabschluss. Die vorläufige Sicherheit wird daher automatisch freigegeben und erlischt ihre Wirkung. (Art. 106 Absatz 7 GvD Nr. 36/2023).

Am Ende der Gültigkeit der vorläufigen Sicherheit ist der Garant verpflichtet, die Wirksamkeit der Sicherheit zu gewährleisten oder sie bis zur Unterzeichnung des Vertrags zu verlängern.

Gemäß Art. 106 Absatz 5 GvD Nr. 36/2023 muss das Angebot mit der Zusage des Sicherheitsgebers beigefügt werden, die Garantie während des Verfahrens auf Antrag der Vergabestelle um weitere 180 Tage zu verlängern, falls zum Zeitpunkt des Ablaufs der Garantie noch keine Zuschlagserteilung erfolgt ist, sofern dieser Antrag beim Sicherheitsgeber innerhalb der Gültigkeitsdauer der Garantie eingeht.

Die etwaige Freigabe der vorläufigen Sicherheit erfolgt nur nach entsprechender Anweisung seitens der Vergabestelle.

Im Falle einer Aufforderung um Verlängerung der Laufzeit und der Gültigkeit des Angebots und der Bürgschaft kann der Teilnehmer an Stelle der vorhergehenden eine neue vorläufige Sicherheit eines anderen Sicherungsgebers vorlegen, unter der Bedingung, dass diese ausdrücklich ab dem Datum der Angebotsabgabe läuft.

La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all'art.106 comma 10 d.lgs. 36/2023, e senza necessità di restituzione del documento originale.

La garanzia pertanto verrà svincolata dalla Stazione appaltante qualora il concorrente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui la SA a seguito di revoca dell'aggiudicazione, provveda allo scorrimento della graduatoria, il concorrente nuovo aggiudicatario è tenuto a presentare alla Stazione appaltante una nuova garanzia provvisoria nei termini di cui alla presente legge di gara fino alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Qualora il concorrente risulti aggiudicatario della gara la garanzia cessa al momento della sottoscrizione del contratto (art.106 comma 7 d.lgs. 36/2023).

Alla data di scadenza di validità della garanzia provvisoria, il Garante è tenuto a garantire l'efficacia della garanzia o nel caso a rinnovarla fino alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 5 d.lgs 36/2023, l'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia.

L'eventuale svincolo della garanzia provvisoria può avvenire solo a seguito di apposita indicazione della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

TEIL III

**KONTROLLE GEMÄSS ART. von 94 bis 100 GvD Nr. 36/2023
ENDGÜLTIGE ZUSCHLAGSERTEILUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS**

PARTE III

**CONTROLLI EX
ARTT. da 94 a 100 d.lgs 36/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. VON DER VERGABESTELLE GEFORDERTE DOKUMENTE DES WIRTSCHAFTS-TEILNEHMERS

Die Vergabestelle überprüft die Erfüllung der **Anforderungen an die berufliche Eignung** und die **besonderen Anforderungen** gemäß Art. 100 GvD Nr. 36/2023, sowie die **allgemeinen Anforderungen** gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023, indem sie auf den virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers (FVOE) zugreift.

Zum Zwecke der Teilnahme und der entsprechenden Überprüfung der Voraussetzungen müssen die in Italien ansässigen sowie die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Wirtschaftsteilnehmer zwingend im Unternehmensregister der ANAC eingetragen sein.

Bei **besonderen Anforderungen** ist der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet, die zum Nachweis der Anforderung erforderlichen Daten und Informationen in den FVOE einzutragen, sofern sie nicht bereits im Faszikel vorhanden sind oder sich nicht bereits im Besitz der öffentlichen Vergabestelle befinden und von dieser nicht von Amts wegen beschafft werden können. Zum Nachweis der **Anforderungen an die berufliche Eignung** wird die Eintragung in das Register von der Vergabestelle von Amts wegen über den FVOE vorgenommen.

In **anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Unternehmer** laden die für den Nachweis der Anforderungen nützlichen Daten und Informationen in den virtuellen Faszikel hoch, sofern diese verfügbar sind.

Um die Kontrollen gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 durchführen zu können, fordert die Vergabestelle nach dem **Vorschlag zur Zuschlagserteilung** folgende Subjekte zur Bestätigung oder Aktualisierung der Daten zur Gesellschaftsstruktur auf:

- Zuschlagsempfänger (einzelnes bzw. federführendes und auftraggebendes Unternehmen),
- ausführendes Konsortiumsmitglied,
- etwaiges Hilfsunternehmen.
- Ein in anderen EU-Ländern als Italien oder in einem der Länder gemäß Art. 100 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 niedergelassener Teilnehmer muss für den Nachweis der Anforderungen an die berufliche Eignung eine eidesstattliche oder eine gemäß den im Niederlassungsland geltenden Bedingungen verfasste Erklärung einreichen.

Die Vergabestelle überprüft nach dem **Vorschlag zur Zuschlagserteilung**, die Anforderungen laut Art. 100 des GvD Nr. 36/2023 seitens des Zuschlagsempfängers mittels des FVOE.

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE ALL'OPERATORE ECONOMICO

La stazione appaltante verifica il possesso dei **requisiti di idoneità professionali** e di **ordine speciale** di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023 dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023 accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai fini della partecipazione e della relativa verifica dei requisiti gli operatori economici italiani e stabiliti in altri Stati membri devono necessariamente essere iscritti all'Anagrafe delle imprese di ANAC.

Con riferimento ai **requisiti di ordine speciale**, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai fini della comprova dei **requisiti di idoneità professionali**, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli **operatori stabiliti in altri Stati membri** caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In seguito alla **proposta di aggiudicazione**, al fine di procedere con i controlli ai sensi dell'art. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante richiederà di confermare o aggiornare i dati relativi alla composizione societaria in capo ai seguenti soggetti:

- aggiudicatario (impresa singola o mandataria e mandante);
- impresa consorziata esecutrice;
- eventuale impresa ausiliaria.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 comma 3 del d.lgs. 36/2023, dovrà presentare ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Dopo la proposta di aggiudicazione la stazione appaltante controllerà i requisiti di cui all'art.100 d.lgs 36/2023-in capo all'aggiudicatario tramite il FVOE.

Innerhalb des FVOE-Systems ist der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet Folgendes anzugeben:

- Für die Anforderungen gemäß Punkt 3.5. Buchst. d1,
 - a. im Falle von Leistungen für öffentliche Körperschaften: die Verträge und/oder die Rechnungen der für öffentliche Verwaltungen und Betreiber öffentlicher Dienste erbrachten Leistungen mit Angabe der auftraggebenden Körperschaft, des zuständigen Amtes, des Sachbearbeiters, der Adresse, des EPV, des Gegenstands, des Betrags, der Nummer und des Datums des Vertrags; die Vergabestelle wird bei den genannten Verwaltungen die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung der Leistungen/Überprüfung der Übereinstimmung einholen;
 - b. im Falle von Leistungen für Privatpersonen: Verträge und/ oder Rechnungen über die erbrachten Leistungen und eine Erklärung derselben über die Durchführung der genannten Leistungen, die ordnungsgemäß ausgeführt sein müssen.

Gemäß Art. 99 Absatz 3-bis des G.v.D. Nr. 36/2023 ist im Falle einer – auch teilweisen – Funktionsstörung des virtuellen Aktenvermerks des Wirtschaftsteilnehmers oder der gemäß Artikel 24 damit verbundenen Plattformen, Datenbanken oder Interoperabilitätssysteme die zuständige Stelle nach Ablauf von dreißig Tagen ab dem Vorschlag zur Zuschlagserteilung berechtigt, den Zuschlag dennoch zu erteilen. Dieser wird sofort wirksam, vorausgesetzt, dass zuvor eine Eigenerklärung des Bieters eingeholt wurde – abgegeben gemäß dem Einheitstext der gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen über die Verwaltungsdokumentation laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 – mit der bestätigt wird, dass die Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausschlussgründe vorliegen, deren Überprüfung aufgrund der oben genannten Funktionsstörung nicht möglich war.

Stellt sich infolge der Kontrolle heraus, dass der Auftrag einem Wirtschaftsteilnehmer ohne die erforderlichen Voraussetzungen anvertraut wurde, tritt der Auftraggeber – unbeschadet der Anwendbarkeit der geltenden Bestimmungen über den Ausschluss, den Widerruf oder die Aufhebung der Zuschlagserteilung, über die Unwirksamkeit oder die Auflösung des Vertrags sowie über die Haftung für falsche Erklärungen des Bieters – vom Vertrag zurück, unbeschadet der Zahlung des Wertes der erbrachten Leistungen und

All'interno del sistema FVOE l'operatore economico dovrà indicare quanto segue:

- Per i requisiti di cui al punto 3.5. lett. d1,
 - a. in caso di prestazioni effettuate a favore di enti pubblici: i contratti o le fatture riferite alle prestazioni prestate a favore di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi con indicazione dell'ente committente, dell'ufficio competente, della persona di riferimento, dell'indirizzo, del RUP e dell'oggetto, importo, numero e data del contratto. Sarà cura della stazione appaltante richiedere ai suddetti enti i certificati di regolare esecuzione delle prestazioni/di verifica di conformità;
 - b. in caso di prestazioni effettuate a favore di privati: contratti o fatture relative alle prestazioni effettuate ed una dichiarazione degli stessi relativa all'effettuazione delle suddette prestazioni, che devono risultare regolarmente eseguite.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del d.lgs. 36/2023 in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorso trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte

der Erstattung der gegebenenfalls für die Ausführung des verbleibenden Teils aufgewendeten Kosten im Rahmen des erzielten Nutzens, und nimmt die Meldungen an die zuständigen Behörden vor.

Der Auftraggeber fordert, falls erforderlich, den Bieter, für den der Vorschlag zur Zuschlagserteilung vorgesehen ist, auf, innerhalb einer Frist von höchstens zehn Tagen Ergänzungen vorzunehmen oder Klarstellungen in Bezug auf den Inhalt der angeforderten Bescheinigungen und Unterlagen vorzulegen.

Falls die Überprüfung der Erfüllung der Teilnahmeanforderungen nach dem Vorschlag zur Zuschlagserteilung negativ ausfällt, wird die Vergabestelle gemäß **Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015** den Vorschlag zur Zuschlagserteilung widerrufen, den Bieter ausschließen, sowie der ANAC und den weiteren eventuell zuständigen Behörden Meldung erstatten und die vorläufige Sicherheit bzw. den gemäß **Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015** geschuldeten Betrag einbehalten, unbeschadet des Ersatzes des höheren Schadens. In der Folge wird Vergabestelle den Vorschlag zur Zuschlagserteilung dem Zweitplatzierten erteilen und dabei die Überprüfung nach den oben angeführten Modalitäten vornehmen. Falls der Auftrag auch dem Zweitplatzierten in der Rangordnung nicht erteilt werden kann, wird der Zuschlag dem Nächstplatzierten nach den oben beschriebenen Modalitäten erteilt.

► Sollte der Teilnehmer den Nachweis nicht erbringen oder die abgegebenen Erklärungen nicht bestätigen, wird er ausgeschlossen; es wird Meldung an die zuständigen Behörden erstattet, die vorläufige Sicherheit einbehalten und evtl. ein neuer Zuschlag vorgenommen.

Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwischen einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen Sicherheit entspricht.

Sämtliche Änderungen betreffend die subjektive Situation des Bieters und des Zuschlagsempfängers sind der Wettbewerbsbehörde zeitgerecht mitzuteilen.

Im begründeten Zweifelsfall kann die Vergabestelle die Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu jeglichem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens vornehmen.

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante invita, se necessario, il concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e dei documenti richiesti.

Ai sensi dell'**art. 27 comma 3 l.p. 16/2015**, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a seguito della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'**art. 27 comma 3 l.p. 16/2015**, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC ed alle ulteriori eventuali Autorità competenti nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, ovvero dell'importo dovuto ai sensi dell'**art. 27, comma 3 l.p. 16/2015**, salvo il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante procederà con la proposta di aggiudicazione, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

► Nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova o non confermi le sue dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente, alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti, all'escussione della garanzia provvisoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia, è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria.

Ogni vicenda soggettiva dell'offerente e dell'aggiudicatario deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità di gara.

In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto.

2. VON DER VERGABESTELLE VON AMTS WEGEN BEI ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN EINZUHOLENDE UNTERLAGEN

Die Vergabestelle überprüft weiters ob der Zuschlags-empfänger die allgemeinen Anforderungen, sowie die hinsichtlich der beruflichen Eignung gemäß Art. 94, 95 und 100 Absatz 1 Buchst. a) wie auch sonstige gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften erfüllt.

Mit Ausnahme von Wirtschaftsteilnehmern, die nicht in Italien ansässig sind und keine Betriebsstätte in Italien haben, erfolgt die Beschaffung von Daten zur Überprüfung des Besitzes der allgemeinen und technisch organisatorischen sowie der wirtschaftlich finanziellen Anforderungen, die durch die in den Art. 5 und 6 des Beschlusses der ANAC Nr. 464/2022 genannten Dokumente nachgewiesen werden können, mittels der Verwendung der BDNCP, welche von der Behörde und insbesondere vom FVOE verwaltet wird.

Fällt diese Überprüfung negativ aus, trifft die Verwaltung die vorgesehenen Maßnahmen und überprüft *ut supra* den nächstgereihten Teilnehmer. Die Vergabestelle bewertet dann die Angemessenheit dessen Angebots, falls dies nicht schon gemäß Teil II, Punkt 1.2 vorliegender Ausschreibungsbedingungen erfolgt ist. Die Vergabestelle erteilt ggf. den neuen Zuschlag oder erklärt die Ausschreibung für ergebnislos.

Zu diesem Zweck fordert die Vergabestelle die folgenden Unterlagen an (nicht erschöpfende Auflistung):

- a) Erklärung der örtlich zuständigen Agentur der Einnahmen, dass die steuer- und abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt wurden,
- b) Strafregistrauszug der Subjekte nach Art. 94 GvD Nr. 36/2023,
- c) Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage DURC,
- d) Registrauszug der Handelskammer,
- e) (ggf.) Verträge mit öffentlichen Körperschaften über gleichartige Dienstleistungen/gleichartige Lieferungen,

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA D'UFFICIO DALLA STAZIONE APPALTANTE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

La stazione appaltante procede alla richiesta della documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale previsti dagli artt. 94, 95 e 100 comma 1 lett. a) e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in capo all'aggiudicatario.

Salvo che per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della Delibera ANAC n. 464/2022 avviene, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione applica i provvedimenti previsti e procede alla verifica di cui al comma precedente in capo al concorrente che segue in graduatoria. La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità dell'offerta di quest'ultimo qualora non effettuata ai sensi della parte II, punto 1.2 del presente disciplinare. La stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione oppure dichiara deserta la gara.

A tal fine la stazione appaltante richiederà, la seguente documentazione (elenco non tassativo):

- a) Dichiarazione dell'Agenzia delle entrate competente per territorio di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- b) Certificato penale del casellario giudiziale relativo ai soggetti indicati nell'art. 94 d.lgs 36/2023;
- c) Il documento unico di regolarità contributiva" (DURC);
- d) Certificato della Camera di Commercio;
- e) (se del caso) Contratti comprovanti i servizi analoghi / le forniture analoghe, conclusi con enti pubblici;

- f) Antimafia-Mitteilung (für Vertragsbeträge über 150.000 bis 215.000 Euro) oder Antimafia-Information (für Vertragsbeträge ab 215.000 Euro) bzw. Eintragung in der „White List“.

Nach Ablauf der Fristen nach der Abfrage der Datenbank gemäß Art. 92 Abs. 2 und 3 GvD 159/2011 schließt die Vergabestelle den Vertrag auch ohne Vorliegen der Antimafia-Information ab, vorbehaltlich eines späteren Rücktritts vom Vertrag, falls später Hinweise auf Versuche mafiöser Unterwanderung nach Art. 92 Abs. 4 GvD 159/2011 festgestellt werden sollten.

Ausländischen Teilnehmer, die in EU-Ländern ansässig sind, müssen gleichwertige Dokumente einreichen.

Fällt die Überprüfung der Anforderungen negativ aus, erhält der nächstgereichte Teilnehmer in der Rangordnung den Zuschlag für die Dienstleistungen/Lieferungen, die vorläufige Sicherheit, falls geschuldet, wird einbehalten.

Angewandt wird Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015.

3. ZUSCHLAGSERTEILUNG

Nach der positiven Überprüfung des Vorliegens der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen erteilt der Auftraggeber den Zuschlag, der sofort wirksam ist.

Innerhalb der folgenden fünf Tage sendet die Vergabestelle dem Bieter die Mitteilungen gemäß Art. 90 Absatz 1 Buchst. b) und mittels PEC.

Gemäß Art. 17 Absatz 6 GvD Nr. 36/2023 ist der Zuschlag für den Zuschlagsempfänger sofort bindend, während er es für die Vergabestelle erst nach Abschluss des Vertrags ist.

Die Bieter sind für einen Zeitraum von 180 aufeinanderfolgenden Kalendertagen nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote an diese gebunden.

Nach der Zuschlagserteilung kann der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers oder eine andere bevollmächtigte Person, die im Portal registriert ist, die endgültige Rangordnung unter „Mitteilungen“ einsehen.

- f) Comunicazione antimafia (per importi contrattuali compresi sopra i 150.000 fino a 215.000 euro) o informazione antimafia (per importi contrattuali pari o sopra i 215.000 euro) ovvero iscrizione alla white list.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'ente committente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

I **concorrenti stranieri**, residenti negli Stati aderenti all'Unione Europea devono presentare documenti equivalenti.

Qualora la verifica dei requisiti desse esito negativo, la fornitura / il servizio in oggetto sarà aggiudicata/o al concorrente che segue in graduatoria con escussione della garanzia provvisoria, qualora dovuta.

Si applica l'art. 27, comma 3 l.p. 16/2015.

3. AGGIUDICAZIONE

Successivamente alla verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, la stazione appaltante dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

La stazione appaltante procederà entro i successivi 5 giorni alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. b) e tramite PEC all'offerente.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 d.lgs 36/2023 l'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Successivamente all'aggiudicazione della gara il legale rappresentante del soggetto concorrente o altra persona rappresentante del soggetto concorrente, registrata sul sistema telematico, potrà prendere visione nella sezione "Comunicazioni" della graduatoria finale.

4. WIDERRUF DES ZUSCHLAGS AUS GRÜNDEN, DIE DEM ZUSCHLAGS-EMPFÄNGER ANZULASTEN SIND

Die Zuschlagserteilung wird widerrufen, wenn der Zuschlagsempfänger:

- a) sich innerhalb der von der auftraggebenden Verwaltung gesetzten Frist nicht einfindet, um den Vertrag abzuschließen;
- b) die erforderlichen Unterlagen nicht frist-gerecht übermittelt hat;
- c) im Zuge der Ausschreibung nicht den Bestimmungen gemäß Art. 104, Absatz 5 und 6 GvD Nr. 36/2023 nachgekommen ist.
- d) nicht über die allgemeinen und/oder besonderen Anforderungen verfügt.

In besagten Fällen behält die Vergabestelle die vorläufige Sicherheit gemäß Art. 106 GvD 36/2023 ein bzw. verhängt die Strafe gemäß Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015.

Falls die Überprüfung der Erfüllung der Teilnahmeanforderungen nach dem Zuschlag negativ ausfällt, wird die Vergabestelle unbeschadet der Fälle der Anwendung von Art. 32 LG Nr. 16/2015, den Zuschlag widerrufen.

Die Vergabestelle wird der ANAC und den weiteren eventuell zuständigen Behörden Meldung erstatten und die vorläufige Sicherheit bzw. den gemäß Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 geschuldeten Betrag einbehalten, unbeschadet des Ersatzes des höheren Schadens.

In der Folge wird die Vergabestelle den Zuschlag dem Zweitgereihten erteilen und dabei die Überprüfung nach den Modalitäten ut supra vornehmen. Falls der Auftrag auch dem Zweitgereihten nicht erteilt werden kann, wird dieser dem Nächstgereihten in der Rangordnung nach den oben beschriebenen Modalitäten erteilt.

5. VERTRAGSABSCHLUSS UND VERWALTUNGSHANDLUNGEN ZUGUNSTEN DER VERTRAGSABSCHLIESSEN- DEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

Der Vertrag wird in den Formen gemäß Art. 18 GvD Nr. 36/2023 abgeschlossen.

Der Vertrag ist innerhalb der Frist von 60 Tagen nach wirksamen Zuschlag gemäß Art. 18 Absatz 2 GvD Nr. 36/2023 oder einer mit dem Zuschlagsempfänger anderen vereinbarten Frist, die aufgrund des Interesses

4. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER CAUSA IMPUTABILE ALL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione viene revocata qualora l'aggiudicatario:

- a) non si presenti entro il termine fissato dall'amministrazione committente per la stipulazione del contratto;
- b) non abbia trasmesso i documenti richiesti entro il termine fissato;
- c) non abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 104, commi 5 e 6 d.lgs 36/2023;
- d) non sia in possesso dei requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale.

Nelle suddette ipotesi, la stazione appaltante procederà con l'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 36/2023 ovvero con la sanzione di cui all'art. 27, comma 3 l.p. 16/2015.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a seguito dell'aggiudicazione - salvi i casi di applicazione dell'art. 32 l.p. 16/2015 - la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione. La stazione appaltante procederà, inoltre, alla segnalazione all'ANAC ed alle ulteriori eventuali Autorità competenti nonché all'incameramento della garanzia provvisoria ovvero dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 27, comma 3 l.p. 16/2015, salvo il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

5. STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Il contratto verrà stipulato nelle forme di cui all'art. 18 d.lgs 36/2023. La stipula dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 18 comma 2 d.lgs 36/2023 ovvero diverso termine concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante,

der Vergabestelle unter Berücksichtigung des allgemeinen Interesses an einer zeitnahen Vertragserfüllung gerechtfertigt ist, nicht vor dem in Artikel 18 Absatz 3 des Gesetzesvertretendes Dekrets 36/2023 abzuschließen.

Der Vertragspreis versteht sich als inklusive Steuerlasten und anderer vom Zuschlagsempfänger gemäß geltenden Gesetzesbestimmungen geschuldeter Abgaben in Verbindung mit der Ausführung des Vertrags sowie aller anderen Ausgaben betreffend die gegenständliche Lieferung.

Bei Abschluss des Vertrags behält sich die vertragschließende die Vergabestelle vor, weitere Verwaltungshandlungen anzufordern, darunter z.B.:

- a) **Hinterlegung der endgültigen Kautio**n gemäß Art 117 GvD Nr. 36/2023 der Verträge.

Endgültige Sicherheit gemäß Art. 36 Absatz 1 LG Nr. 16/2015 in Höhe von **2%** des Vertragsbetrags. Der erste Satz von Abs. 1 Art. 117 GvD Nr. 36/2023, worin die Höhe der endgültigen Sicherheit festgelegt wird, findet somit nicht Anwendung.

Die endgültige Sicherheit als Garantie für die Vertragserfüllung ist gemäß Art. 106 GvD Nr. 36/2023 als Kautio oder Bankbürgschaft nach den vorgesehenen Formen und Modalitäten zu stellen.

Der zweite Satz von Abs. 1 und der erste und zweite Satz von Abs. 2, Art. 117, GvD Nr. 36/2023, finden nicht Anwendung.

Für die endgültige Sicherheit gelten die Begünstigungen der Reduzierung gemäß Art. 106 Absatz 8 GvD Nr. 36/2023 nicht.

Die Bank- oder Versicherungsbürgschaft muss ausdrücklich eine Klausel zum Verzicht auf die Begünstigung der vorherigen Betreuung beim Hauptschuldner enthalten sowie den Verzicht auf die Einwendungen gemäß Art. 1957 Abs. 2 ZGB, und die Sicherheit muss auf einfache schriftliche Anfrage der Vergabestelle innerhalb von 15 Tagen in Anspruch genommen werden können. Die Sicherheit wird mit Fortschritt der Leistungsausführung und nach deren Ausmaß bis zu einem Höchstausmaß von achtzig Prozent des gesicherten Anfangsbetrags gemäß Art. 117 Absatz 8 GvD Nr. 36/2023.

Im Falle einer BG wird die endgültige Sicherheit auf der Grundlage einer unwiderruflichen

compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto, e non prima di quello di cui all' art. 18 comma 3 d.lgs 36/2023.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'aggiudicatario, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante la fornitura in oggetto.

All'atto della stipula del contratto la stazione appaltante contraente si riserva di chiedere ulteriori adempimenti amministrativi, tra cui, a titolo indicativo:

- a) **deposito cauzionale definitivo**, come previsto dall'art.117 del d.lgs. 36/2023 dei contratti.

Ammontare della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 1, l.p. n. 16/2015: **2%** dell'importo contrattuale.

Non trova, pertanto, applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 117, d.lgs n. 36/2023 laddove si prevede l'ammontare della garanzia definitiva.

La garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto è costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs n. 36/2023.

Non trovano applicazione il secondo periodo del comma 1 ed il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 117 del D.lgs 36/2023.

Per la garanzia definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art. 106, comma 8 d.lgs 36/2023.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere in forma esplicita la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta, della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del d.lgs 36/2023.

In caso di R.T.I. la garanzia definitiva deve essere prestata su mandato irrevocabile dell'impresa

Bevollmächtigung vom Gruppenbeauftragten im Namen und auf Rechnung aller auftraggebenden Mitglieder der BG abgeschlossen.

Nicht zulässig sind Bank- oder Versicherungsbürgschaften, die Klauseln enthalten, die der Vergabestelle Aufwendungen jeglicher Art anlasten.

Wird die endgültige Sicherheit nicht gestellt, verfällt die Zuschlagserteilung und die der Vergabestelle behält die vorläufige Sicherheit ein und erteilt sodann die Leistung dem nächstgereihten Teilnehmer in der Rangordnung.

Gemäß Art. 36 Absatz 3 LG Nr. 16/2015 und Art. 117 Absatz 14 GvD Nr. 36/2023 behält sich die Vergabestelle das Recht vor, den Auftragnehmer von der Stellung einer endgültigen Sicherheit zu befreien, im Falle von:

- Wirtschaftsteilnehmern mit nachgewiesener Finanzkraft
- Lieferungen von Gütern, die aufgrund ihrer Art oder ihres besonderen Verwendungszwecks am Herstellungsort erworben oder direkt von den Herstellern geliefert werden müssen
- Kunstgegenstände, Maschinen, Präzisionsinstrumente und -arbeiten, mit deren Ausführung spezialisierte Teilnehmer betraut werden müssen

Diese Befreiung ist möglich, sofern dies angemessen begründet ist und mit einer Verbesserung des Zuschlagspreises oder der Ausführungsbedingungen verbunden ist.

b) Stempelmarke wie gemäß Anhang I.4 GvD Nr. 37/2023 festgelegt

Gemäß der Stellungnahme des MIT vom 3. April 2025, Nr. 3320, muss die Stempelsteuer bei in Lose unterteilten Aufträgen für jeden Vertrag entrichtet werden, auch wenn ein einziges formelles Dokument erstellt wird, das mehrere Lose enthält, die demselben Wirtschaftsteilnehmer zugeschlagen wurden.

- c) Angabe des **Kontokorrents für öffentliche Aufträge.**
- d) **Bei BG die gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis** mittels beglaubigter Privaturkunde, die dem gesetzlichen Vertreter des Gruppenbeauftragten erteilt wurde.

capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese mandanti.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che infine aggiudicherà la prestazione al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 3 l.p. n. 16/2015 e art. 117, comma 14 d.lgs 36/2023, la Stazione appaltante, si riserva la possibilità di esonerare l'appaltatore dal prestare la garanzia definitiva in caso di:

- operatori economici di comprovata solidità
- per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori
- per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati

Tale esonero è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

b) bollo come definito dall'allegato I.4 d.lgs 36/2023

Ai sensi del parere MIT 3 aprile 2025, n. 3320 in caso di appalti suddivisi in lotti l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico.

- c) l'indicazione del **conto corrente dedicato;**
- d) **in caso di R.T.I. la procura relativa al mandato collettivo speciale con rappresentanza**, risultante da scrittura privata autenticata conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;

- e) Die kontinuierlichen Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, die vor Veröffentlichung des vorliegenden Vergabeverfahrens gemäß Buchst. d) Art. 119 GvD Nr. 36/2023 unterzeichnet wurden, müssen vor oder gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Vergabevertrags in der Vergabestelle hinterlegt werden.
- g) Etwaige andere vertragliche Unterlagen
- h) Eventuelle Bezeichnung des Steuervertreeters gemäß Art. 17 Abs. 2 und 53 Abs. 3 DPR Nr. 633/1972.

6. AUFLÖSUNG

In den Fällen gemäß Art. 122 GvD Nr. 36/2023 konsultiert die Vergabestelle fortlaufend die Teilnehmer des Ausschreibungsverfahrens gemäß ihrer Reihung in der betreffenden Rangordnung für den Abschluss eines neuen Vertrags über die Vergabe der Ausführung und Fertigstellung der Lieferung. (Art. 124 GvD Nr. 36/2023)

7. VERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF DIE RÜCKVERFOLGBARKEIT VON GELDFLÜSSEN

Der Vertrag unterliegt den im Gesetz Nr. 136 vom 13. August 2010 festgelegten Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse.

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber Folgendes mit:

- die Bank- oder Postgirokonto für öffentliche Aufträge, mit Angabe der dafür bestimmten Dienstleistung/Lieferung;
- die Personalien und die Steuernummer der Personen, die darauf Zugriff haben;
- jede Änderung der übermittelten Daten.

Die Mitteilung muss innerhalb von sieben Tagen nach Eröffnung des Girokontos bzw. bei bereits bestehenden Girokonten nach deren erstmaliger Nutzung für Finanztransaktionen im Zusammenhang mit einem öffentlichen Auftrag erfolgen. Bei juristischen Personen muss die betreffende Mitteilung des gesetzlichen Vertreters oder von einer entsprechend bevollmächtigten Person unterzeichnet sein. Die unterlassene, verspätete oder unvollständige Übermittlung der Angaben hat für die säumige Partei die Verhängung einer Verwaltungsanktion in Höhe von 500 bis 3.000 Euro zur Folge.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse im Zusammenhang mit dem Vertrag hat die automatische Aufhebung des Vertrags zur Folge.

- e) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119 del d.lgs 36/2023 che dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- g) eventuali altri documenti contrattuali
- h) eventuale nominativo del rappresentante fiscale ex artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972.

6. RISOLUZIONE

Nei casi di cui all'art.122 d.lgs 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura (art. 124 d.lgs 36/2023).

7. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla

Bei jeder Zahlung an den Auftragnehmer oder im Zuge zusätzlicher Kontrollmaßnahmen ist die Erfüllung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse zu überprüfen.

Der Vertrag unterliegt der Aufhebungsklausel in all jenen Fällen, in denen die Transaktionen nicht über Banken oder über die Società Poste Italiane S.p.a. oder mittels anderer Instrumente als Bank- oder Postüberweisung, die die vollständige Rückverfolgbarkeit der Transaktionen für die gemäß diesem Vertrag geschuldete Vergütung gewährleisten, erfolgt ist.

8. PREISREVISION

Siehe Klausel im technischen Leistungsverzeichnis.

tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

8. REVISIONE DEI PREZZI

Vedere la clausola riportata nel Capitolato tecnico.